

Вих. 12/02-1
від 12.02.2026.

Деснянський районний суд м. Києва
проспект Червоної Калини, 5В, Київ, 02225

Радко В.В.
150

Справа № 754/3701/24
Провадження № 2/754/207/25

Особа, яка звертається
із заявою, Відповідач

Довгий Богдан Сергійович
22 жовтня 2001 року народження.
Адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Данькевича,
будинок 3, квартира 176
Реєстраційний номер облікової картки платника
податків 3718508815
Номер телефону невідомий
Адреса електронної пошти: відсутня
Не має зареєстрованого Електронного кабінету в
підсистемі Електронний суд ЄСІТС.

Позивач:

Ткачук Михайло Васильович
05 лютого 1986 року народження.
Адреса реєстрації: Київська область,
Вишгородський район, село Нові Петрівці, вулиця
Європейська, будинок 1, квартира 52.
Реєстраційний номер облікової картки платника
податків 3144710076
Номер телефону невідомий
Адреса електронної пошти: невідома
Має зареєстрований Електронний кабінет у
підсистемі Електронний суд ЄСІТС

6-150
754/3701/24
25.02.26

ЗАЯВА

про розстрочку виконання

Рішення Деснянського районного суду м. Києва
від 31 січня 2025 року у справі № 754/3701/24.

Вхідний № 10014
"25" 02 2026.

В березні 2024 року Ткачук Михайло Васильович (в подальшому - Позивач) звернувся до суду з позовом до Довгого Богдана Сергійовича (в подальшому - Відповідач) про стягнення збитків.

Рішенням Деснянського районного суду м. Києва від 31 січня 2025 року у справі № 754/3701/24, яке залишено без змін Постановою Київського апеляційного суду від 17 червня 2025 року позов Ткачука Михайла Васильовича до Довгого Богдана Сергійовича про стягнення збитків задоволено частково.

Стягнуто з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича шкоду завдану внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в розмірі 109 067,50 грн.

Стягнуто з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича судові витрати по сплаті судового збору в розмірі 2411,35грн.

Стягнуто з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича витрати на правничу допомогу в розмірі 7000,00 гривень.

В задоволенні іншої частини позовних вимог відмовлено.

Тобто всього з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича Рішенням Деснянського районного суду м. Києва від 31 січня 2025 року у справі № 754/3701/24 стягнуто 118 478,85 грн. (сто вісімнадцять тисяч чотириста сімдесят вісім гривень 85 копійок).

Відповідно до ч.1 ст. 435 ЦПК України за заявою сторони суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, може відстрочити або розстрочити виконання рішення, а за заявою стягувача чи виконавця (у випадках, встановлених законом), встановити чи змінити спосіб або порядок його виконання.

Відповідно ч. 3 ст. 435 ЦПК України підставою для встановлення або зміни способу або порядку виконання, відстрочення або розстрочення виконання судового рішення є обставини, що істотно ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим.

Відповідно до ч. 4 ст. 435 ЦПК України вирішуючи питання про відстрочення чи розстрочення виконання судового рішення, суд також враховує:

- 1) ступінь вини відповідача у виникненні спору;
- 2) щодо фізичної особи тяжке захворювання її самої або членів її сім'ї, її матеріальний стан;
- 3) стихійне лихо, інші надзвичайні події тощо.

Вважаю за необхідне повідомити Суд про те, що 09.12.2025 року я працюю менеджером. За цей період я отримав у грудні 2025 р. 3 104,3 грн. та у січні 2026 року 4500,00 грн.

Отримувана мною заробітна плата є єдиним джерелом мого доходу. Інших джерел доходу або майна, за рахунок якого можливо було б погасити наявну заборгованість я не маю.

Тобто наведене свідчить про те, що я, Довгий Богдан Сергійович зараз не маю, доходу, який би дозволив мені одним платежем, в повному обсязі погасити заборгованість розмір якої встановлено Рішенням Деснянського районного суду м. Києва від 31 січня 2025 року у справі № 754/3701/24.

Відповідно до статті 128 КЗпП та ст. 70 Закону України «Про виконавче провадження» під час кожної виплати заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань, в даному випадку, не може перевищувати 20 %.

Тобто у випадку звернення стягнення на заробітну плату в найкращому випадку розмір відрахувань з моєї заробітної плати становитиме не більше 1000,00 грн.

З метою найскорішого погашення заборгованості, визначеної Рішенням Деснянського районного суду м. Києва від 31 січня 2025 року у справі № 754/3701/24, шляхом направлення відповідного листа, запропонував Ткачуку Михайлу Васильовичу розглянути питання про укладення мирової угоди відповідно до умов якої я, Довгий Богдан Сергійович візьму на себе зобов'язання в добровільному порядку, без участі органів виконавчої служби, сплачувати щомісячно в рахунок погашення існуючої заборгованості суму у розмірі 5000,00 (п'ять тисяч) грн. (я маю певні домовленості про те, що необхідні кошти мені будуть щомісячно надаватися знайомими та родичами в якості допомоги).

Нажаль від Позивача ніякої відповіді на мою пропозицію щодо сплати Ткачуку Михайлу Васильовичу щомісячно по 5000,00 грн. в рахунок погашення суми заборгованості, визначеної Рішенням Деснянського районного суду м. Києва від 31 січня 2025 року у справі № 754/3701/24 і до повного погашення заборгованості, на мою адресу не надходило.

На мій погляд, у такий спосіб суму заборгованості, визначеної Рішенням Деснянського районного суду м. Києва від 31 січня 2025 року у справі № 754/3701/24, буде погашено значно скоріше.

Враховуючи викладене,

ПРОШУ СУД:

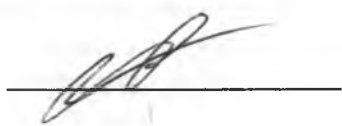
1. Розстрочити мені, Довгому Богдану Сергійовичу виконання Рішення Деснянського районного суду м. Києва від 31 січня 2025 року у справі № 754/3701/24 до 31 січня 2026 року наступним чином:

- Починаючи з 01 березня 2026 року і до повного погашення заборгованості я сплачую Ткачуку Михайлу Васильовичу щомісячно 5000,00 грн. (п'ять тисяч гривень 00 копійок).

Додатки:

1. Довідка з місця роботи, вих. № 3 від 10.02.2026, про доходи Довгого Б.С.
2. Довідка форми ОК-5, Індивідуальні відомості про застраховану особу, сформована засобами автоматичних систем Пенсійного фонду України 12.02.2026 року на 2 арк.
3. Довідка форми ОК-7, Індивідуальні відомості про застраховану особу, сформована засобами автоматичних систем Пенсійного фонду України 12.02.2026 року на 2 арк.
4. Копія листа з пропозицією укладання мирової угоди, направлено на адресу Позивача з доказами направлення.
5. Копія заяви та доданих документів для Позивача

З повагою,



Довгий Б.С.

ДОВІДКА

Видана Довгому Богдану Сергійовичу (індивідуальний податковий номер 3718508815) в тому, що він дійсно працює у Фізична особа-підприємець Руденко Наталія Вікторівна з 09.12.2025 року за основним місцем роботи та займає посаду Менеджер

Посадовий оклад становить 9,000.00 гривень та заробітна плата за 2 місяці склала 7,604.35 гривень (Сім тисяч шістсот чотири гривень 35 коп.)

Затримок по видачі заробітної плати не було.

Місяць	Нараховано, грн.	Утримано		До сплати
		податки	аліменти	
грудень 2025 р.	3 104.35	714.00	0.00	2 390.35
січень 2026 р.	4 500.00	1 035.00	0.00	3 465.00
Всього:	7 604.35	1 749.00	0.00	5 855.35

Всього до сплати:

5,855.35 (П'ять тисяч вісімсот п'ятдесят п'ять гривень 35 коп.)

Фізична особа-підприємець Руденко Наталія Вікторівна





7775 4876 8574 2791

Форма ОК-5

Пенсійний фонд України
Реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування
ІНДИВІДУАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСТРАХОВАНУ ОСОБУ

Прізвище, ім'я, по батькові: **ДОВГИЙ БОГДАН СЕРГІЙОВИЧ**
Номер облікової картки застрахованої особи: **2951725524**
Реєстраційний номер облікової картки платника податків: **3718508815**
Серія та номер паспорта: **007661723**

Індивідуальні відомості про застраховану особу надаються за періоди, що наявні в Реєстрі застрахованих осіб.

Відомості про страховальників застрахованої особи:

Код	Філія	Право-наступник	Орган ПФУ	Орган ДФС	За рішенням суду	Найменування страховальника
23505151			28000	2657		КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) ПО ОХОРОНІ, УТРИМАННЮ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ М. КИЄВА "ПЛЕСО"
31201563			28000	2650		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНГО"
40720198			28000	3200		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"
3420403783			28000	2657		РУДЕНКО НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
3718508815			28000	2651		ДОВГИЙ БОГДАН СЕРГІЙОВИЧ

Звітний рік: 2019

Страховальник			Відомості за звітний місяць (чисельник - сума заробітку для нарахування пенсії (грн) (у тому числі доплата до мінімальної заробітної плати); знаменник - ліва частина: кількість днів трудових або цивільно-правових відносин, проходження військової служби в місяці; знаменник - права частина: позначка про сплату страхових внесків)											
Код	Філія	Код типу ставки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31201563			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1490.68	8005.52	1380.26	0.00	0.00	0.00	0.00
Усього, грн.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1490.68	8005.52	1380.26	0.00	0.00	0.00	0.00
Для пенсії, грн.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1490.68	8005.52	1380.26	0.00	0.00	0.00	0.00
Страховий стаж			0	0	0	0	0	10	31	10	0	0	0	0

Усього за рік: 10876.46 грн.

Усього за рік для пенсії: 10876.46 грн.

Звітний рік: 2021

Страховальник			Відомості за звітний місяць (чисельник - сума заробітку для нарахування пенсії (грн) (у тому числі доплата до мінімальної заробітної плати); знаменник - ліва частина: кількість днів трудових або цивільно-правових відносин, проходження військової служби в місяці; знаменник - права частина: позначка про сплату страхових внесків)											
Код	Філія	Код типу ставки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23505151			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7630.00	19680.00	5120.00	4320.00	0.00	0.00	0.00
Усього, грн.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7630.00	19680.00	5120.00	4320.00	0.00	0.00	0.00
Для пенсії, грн.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7630.00	19680.00	5120.00	4320.00	0.00	0.00	0.00
Страховий стаж			0	0	0	0	0	30	31	26	21	0	0	0

Усього за рік: 36750.00 грн.

Усього за рік для пенсії: 36750.00 грн.

Звітний рік: 2022

Страховальник			Відомості за звітний місяць (чисельник - сума заробітку для нарахування пенсії (грн) (у тому числі доплата до мінімальної заробітної плати); знаменник - ліва частина: кількість днів трудових або цивільно-правових відносин, проходження військової служби в місяці; знаменник - права частина: позначка про сплату страхових внесків)											
Код	Філія	Код типу ставки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23505151			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5865.00	19125.00	18870.00	9222.00	0.00	0.00	0.00
Усього, грн.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5865.00	19125.00	18870.00	9222.00	0.00	0.00	0.00
Для пенсії, грн.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5865.00	19125.00	18870.00	9222.00	0.00	0.00	0.00
Страховий стаж			0	0	0	0	0	27	31	31	30	0	0	0

Усього за рік: 53082.00 грн.

Усього за рік для пенсії: 53082.00 грн.

Звітний рік: 2023

134

Страховальник			Відомості за звітний місяць (чисельник - сума заробітку для нарахування пенсії (грн) (у тому числі доплата до мінімальної заробітної плати); знаменник - ліва частина: кількість днів трудових або цивільно-правових відносин, проходження військової служби в місяці; знаменник - права частина: позначка про сплату страхових внесків)											
Код	Філія	Код типу ставки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3718508815			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6700.00	6700.00	6700.00	6700.00	6700.00
			0 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні	31 Так	30 Так	31 Так	30 Так	31 Та
Усього, грн.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6700.00	6700.00	6700.00	6700.00	6700.00
Для пенсії, грн.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6700.00	6700.00	6700.00	6700.00	6700.00
Страховий стаж			0	0	0	0	0	0	0	31	30	31	30	3

Усього за рік: 33500.00 грн.

Усього за рік для пенсії: 33500.00 грн.

Звітний рік: 2024

Страховальник			Відомості за звітний місяць (чисельник - сума заробітку для нарахування пенсії (грн) (у тому числі доплата до мінімальної заробітної плати); знаменник - ліва частина: кількість днів трудових або цивільно-правових відносин, проходження військової служби в місяці; знаменник - права частина: позначка про сплату страхових внесків)											
Код	Філія	Код типу ставки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40720198			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1802.17	10499.34	27822.13	32958.34	0.00	0.00
			0 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні	7 Так	31 Так	30 Так	18 Так	0 Ні	0 Ні
3718508815			7100.00	7100.00	7100.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			31 Так	29 Так	31 Так	30 Так	31 Так	30 Так	31 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні
Усього, грн.			7100.00	7100.00	7100.00	8000.00	8000.00	8000.00	9802.17	10499.34	27822.13	32958.34	0.00	0.00
Для пенсії, грн.			7100.00	7100.00	7100.00	8000.00	8000.00	8000.00	1802.17	10499.34	27822.13	32958.34	0.00	0.00
Страховий стаж			31	29	31	30	31	30	6	31	30	31	0	

Усього за рік: 126381.98 грн.

Усього за рік для пенсії: 118381.98 грн.

Звітний рік: 2025

Страховальник			Відомості за звітний місяць (чисельник - сума заробітку для нарахування пенсії (грн) (у тому числі доплата до мінімальної заробітної плати); знаменник - ліва частина: кількість днів трудових або цивільно-правових відносин, проходження військової служби в місяці; знаменник - права частина: позначка про сплату страхових внесків)											
Код	Філія	Код типу ставки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3420403783			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3104.35
			0 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні	23 Та
Усього, грн.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3104.35
Для пенсії, грн.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3104.35
Страховий стаж			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Усього за рік: 3104.35 грн.

Усього за рік для пенсії: 3104.35 грн.

Довідку сформовано засобами автоматичних систем Пенсійного фонду України
12.02.2026 08:43



3115 1814 8535 2150

135

Форма ОК-7

Пенсійний фонд України
Реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування
ІНДИВІДУАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСТРАХОВАНУ ОСОБУ

Прізвище, ім'я, по батькові: **ДОВГИЙ БОГДАН СЕРГІЙОВИЧ**
Номер облікової картки застрахованої особи: **2951725524**
Реєстраційний номер облікової картки платника податків: **3718508815**
Серія та номер паспорта: **007661723**

Індивідуальні відомості про застраховану особу надаються за періоди, що наявні в Реєстрі застрахованих осіб.

Відомості про страхувальників застрахованої особи:

Код	Філія	Право-наступник	Орган ПФУ	Орган ДФС	За рішенням суду	Найменування страхувальника
23505151			28000	2657		КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) ПО ОХОРОНІ, УТРИМАННЮ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ М. КИЄВА "ПЛЕСО"
31201563			28000	2650		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНГО"
40720198			28000	3200		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬПО-ФУД"
3420403783			28000	2657		РУДЕНКО НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА
3718508815			28000	2651		ДОВГИЙ БОГДАН СЕРГІЙОВИЧ

Звітний рік: 2019

Страхувальник		Відомості за звітний місяць (чисельник - сума фактичного заробітку/доходу (грн); знаменник - ліва частина: кількість днів трудових або цивільно-правових відносин, проходження військової служби в місяці; знаменник - права частина: позначка про сплату страхових внесків)											
Код	Філія	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31201563		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1490.68	8005.52	1380.26	0.00	0.00	0.00	0.00
		0 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні	6 Так	23 Так	2 Так	0 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні
Усього, грн.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1490.68	8005.52	1380.26	0.00	0.00	0.00	0.00
Страховий стаж		0	0	0	0	0	10	31	10	0	0	0	0
Усього за рік: 10876.46 грн.		Усього за рік у межах максимальної величини: 10876.46 грн.											

Звітний рік: 2021

Страхувальник		Відомості за звітний місяць (чисельник - сума фактичного заробітку/доходу (грн); знаменник - ліва частина: кількість днів трудових або цивільно-правових відносин, проходження військової служби в місяці; знаменник - права частина: позначка про сплату страхових внесків)											
Код	Філія	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23505151		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7630.00	19680.00	5120.00	4320.00	0.00	0.00	0.00
		0 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні	30 Так	31 Так	31 Так	15 Так	0 Ні	0 Ні	0 Ні
Усього, грн.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7630.00	19680.00	5120.00	4320.00	0.00	0.00	0.00
Страховий стаж		0	0	0	0	0	30	31	26	21	0	0	0
Усього за рік: 36750.00 грн.		Усього за рік у межах максимальної величини: 36750.00 грн.											

Звітний рік: 2022

Страхувальник		Відомості за звітний місяць (чисельник - сума фактичного заробітку/доходу (грн); знаменник - ліва частина: кількість днів трудових або цивільно-правових відносин, проходження військової служби в місяці; знаменник - права частина: позначка про сплату страхових внесків)											
Код	Філія	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23505151		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5865.00	19125.00	18870.00	9222.00	0.00	0.00	0.00
		0 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні	30 Так	31 Так	31 Так	15 Так	0 Ні	0 Ні	0 Ні
Усього, грн.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5865.00	19125.00	18870.00	9222.00	0.00	0.00	0.00
Страховий стаж		0	0	0	0	0	27	31	31	30	0	0	0
Усього за рік: 53082.00 грн.		Усього за рік у межах максимальної величини: 53082.00 грн.											

Звітний рік: 2023

Страхувальник		Відомості за звітний місяць (чисельник - сума фактичного заробітку/доходу (грн); знаменник - ліва частина: кількість днів трудових або цивільно-правових відносин, проходження військової служби в місяці; знаменник - права частина: позначка про сплату страхових внесків)											
Код	Філія	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3718508815		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6700.00	6700.00	6700.00	6700.00	6700.00
		0 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні	31 Так	30 Так	31 Так	30 Так	31 Так
Усього, грн.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6700.00	6700.00	6700.00	6700.00	6700.00
Страховий стаж		0	0	0	0	0	0	0	31	30	31	30	31
Усього за рік: 33500.00 грн.		Усього за рік у межах максимальної величини: 33500.00 грн.											

Звітний рік: 2024

Страхувальник		Відомості за звітний місяць (чисельник - сума фактичного заробітку/доходу (грн); знаменник - ліва частина: кількість днів трудових або цивільно-правових відносин, проходження військової служби в місяці; знаменник - права частина: позначка про сплату страхових внесків)											
Код	Філія	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40720198		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1802.17	10499.34	27822.13	32958.34	0.00	0.00
		0 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні	7 Так	31 Так	30 Так	18 Так	0 Ні	0 Ні

Звітний рік: 2024

136

Страховальник		Відомості за звітний місяць (чисельник - сума фактичного заробітку/доходу (грн); знаменник - ліва частина: кількість днів трудових або цивільно-правових відносин, проходження військової служби в місяці; знаменник - права частина: позначка про сплату страхових внесків)											
Код	Філія	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3718508815		7100.00	7100.00	7100.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		31 Так	29 Так	31 Так	30 Так	31 Так	30 Так	31 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні
Усього, грн.		7100.00	7100.00	7100.00	8000.00	8000.00	8000.00	9802.17	10499.34	27822.13	32958.34	0.00	0.00
Страховий стаж		31	29	31	30	31	30	6	31	30	31	0	

Усього за рік: 126381.98 грн.

Усього за рік у межах максимальної величини: 118381.98 грн.

Звітний рік: 2025

Страховальник		Відомості за звітний місяць (чисельник - сума фактичного заробітку/доходу (грн); знаменник - ліва частина: кількість днів трудових або цивільно-правових відносин, проходження військової служби в місяці; знаменник - права частина: позначка про сплату страхових внесків)											
Код	Філія	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3420403783		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3104.3
		0 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні	0 Ні	23 Та
Усього, грн.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3104.3
Страховий стаж		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Усього за рік: 3104.35 грн.

Усього за рік у межах максимальної величини: 3104.35 грн.

Довідку сформовано засобами автоматичних систем Пенсійного фонду України
12.02.2026 08:43

Вих. 24/01-1
від 24.01.2026р

135
Ткачук Михайло Васильович
Адреса: Київська область,
село Нові Петрівці,
вулиця Європейська, буд. 1, кв. 52.

ПРОПОЗИЦІЯ
щодо укладання мирової угоди
метою виконання Рішення Деснянського районного суду м. Києва від 31 січня
2025 року у справі № 754/3701/24.

В березні 2024 року Ткачук Михайло Васильович (в подальшому - Позивач) звернувся до суду з позовом до Довгого Богдана Сергійовича (в подальшому - Відповідач) про стягнення збитків.

Рішенням Деснянського районного суду м. Києва від 31 січня 2025 року у справі № 754/3701/24, яке залишено без змін Постановою Київського апеляційного суду від 17 червня 2025 року позов Ткачука Михайла Васильовича до Довгого Богдана Сергійовича про стягнення збитків задоволено частково.

Стягнуто з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича шкоду завдану внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в розмірі 109 067,50 грн.

Стягнуто з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича судові витрати по сплаті судового збору в розмірі 2411,35 грн.

Стягнуто з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича витрати на правничу допомогу в розмірі 7000,00 гривень.

В задоволенні іншої частини позовних вимог відмовлено.

Тобто всього з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича Рішенням Деснянського районного суду м. Києва від 31 січня 2025 року у справі № 754/3701/24 стягнуто 118 478,85 грн. (сто вісімнадцять тисяч чотириста сімдесят вісім гривень 85 копійок).

Ухвалою Деснянського районного суду м. Києва 21 жовтня 2025 року у справі № 754/3701/24 заяву Довгого Богдана Сергійовича про розстрочення виконання рішення по цивільній справі за позовом Ткачука Михайла Васильовича до Довгого Богдана Сергійовича про стягнення збитків - задоволено.

Відстрочено Довгому Богдану Сергійовичу виконання рішення Деснянського районного суду міста Києва від 31.01.2025 в частині стягнення з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича шкоду завдану внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в розмірі 109 067,50 грн, витрати по сплаті судового збору в розмірі 2411,35 грн та витрати на правничу допомогу в розмірі 7000,00 грн, до 31.01.2026.

Станом на 24.01.2026 року єдиним джерелом мого доходу є моя заробітна плата у розмірі 4,200.00 гривень щомісячно.

Тобто наведене свідчить про те, що я, Довгий Богдан Сергійович зараз не маю, доходу, який би дозволив мені погасити заборгованість у розмірі, встановленому рішенням суду в повному обсязі.

Відповідно до статті 128 КЗпП та ст. 70 Закону України «Про виконавче провадження» під час кожної виплати заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань, в даному випадку, не може перевищувати 20 %.

Тобто у випадку звернення стягнення на заробітну плату в найкращому випадку розмір відрахувань з моєї заробітної плати становитиме не більше 1000 ,00 грн.

З метою найскорішого погашення заборгованості, визначеної Рішенням Деснянського районного суду м. Києва від 31 січня 2025 року у справі № 754/3701/24 *пропоную Вам розглянути питання про укладення мирової угоди відповідно до умов якої я, Довгий Богдан Сергійович візьму на себе зобов'язання в добровільному порядку, без участі органів виконавчої служби, сплачувати щомісячно в рахунок погашення існуючої заборгованості суму у розмірі 5000,00 (п'ять тисяч) грн. (я маю певні домовленості про те, що необхідні кошти мені будуть щомісячно надаватися знайомими та родичами в якості допомоги).*

На мій погляд у такий спосіб суму заборгованості, визначеної Рішенням Деснянського районного суду м. Києва від 31 січня 2025 року у справі № 754/3701/24, буде погашено значно скоріше.

У випадку передачі для примусового виконання виконавчих документів, виданих/отриманих на примусове виконання Рішення Деснянського районного суду м. Києва від 31 січня 2025 року у справі № 754/3701/24 органам та особам, які здійснюють примусове виконання судових рішень, пропозиція щодо щомісячної сплати коштів в розмірі 5000,00 грн., висловлена в цьому листі, втрачає чинність.

У разі отримання позитивної відповіді на мою пропозицію щодо укладання мирової угоди, готовий негайно надати проєкт мирової угоди.

Дякую за порозуміння.

З повагою,

Довгий Б.С.

Адресе Виробника
Новий Бозен Сергієвич
вул. Дамаскєвичє 3, кв. 176
м. Київ
02232
095-698-34-28

Київ-232



02232 1251588 3



Адресе отримувача
Ресненський районний
суд м. Київ
пр-т Червоної калини
буд. 5 В
Київ
02225

139

140

19.03.2026 - № 20

Судова повістка про виклик до суду
в справі цивільній, адміністративній, про адміністративне правопорушення, іншій
(потрібне підкреслити)

Дата документу 03.03.2026

Справа № 754/3701/24

Деснянський районний суд міста Києва <i>(найменування суду)</i> викликає Вас як: заявник на 10:20 год. 19.03.2026 р. у справі Місцезнаходження суду: м. Київ, пр. Червоної Калини, 5в, Зала судового засідання 20 Суддя: В. В. Бабко  <i>(підпис, ініціали, прізвище)</i>	Кому : Ткачук Михайло Васильович Місцезнаходження/ місце проживання: вул. Європейська, 1, кв. 52 ,с. Нові Петрівці ,07354 Додатково просимо подати такі документи:
--	--

Наслідки неприбуття за викликом суду

Наслідки неприбуття на судові засідання осіб, які беруть участь у справі, передбачені статтями 223, 372 ЦПК України, статтями 205, 313 КАС України та статтями 268, 185-3 про адміністративні правопорушення.

Для вручення в суді

Розписка

Повістку про виклик до суду на ім'я Ткачук Михайло Васильович про з'явлення до Деснянського районного суду м.Києва

(найменування суду)

на 10:20 хв. 19.03.2026 року , як заявник

одержав " ____ " _____ 20__ року:

1. Особисто _____

(підпис одержувача)

2. Для передання

Секретар _____

(підпис)

(підпис одержувача із зазначенням посади або відношення до адресата, а також даних документа, що посвідчують особу)

Судова повістка про виклик до суду
в справі цивільній, адміністративній, про адміністративне правопорушення, іншій
(потрібне підкреслити)

Дата документу 03.03.2026

Справа № 754/3701/24

Деснянський районний суд міста Києва <i>(найменування суду)</i>	Кому : Державна судова адміністрація України
викликає Вас як: відповідач	Місцезнаходження/ місце проживання: вул. Липська 18/5 ,м. Київ ,01021
на 10:20 год. 19.03.2026 р.	Додатково просимо подати такі документи:
у справі	
Місцезнаходження суду: м. Київ, пр. Червоної Калини, 5в, Зала судового засідання 20	
Суддя: В. В. Бабко <i>підпис</i> <i>(підпис, ініціали, прізвище)</i>	

Наслідки неприбуття за викликом суду

Наслідки неприбуття на судові засідання осіб, які беруть участь у справі, передбачені статтями 223, 372 ЦПК України, статтями 205, 313 КАС України та статтями 268, 185-3 про адміністративні правопорушення.

Розписка		Для вручення в суді	
Повістку про виклик до суду на ім'я Державна судова адміністрація України про з'явлення до Деснянського районного суду м.Києва <i>(найменування суду)</i>			
на 10:20 хв. 19.03.2026 року , як відповідач			
одержав "___" _____ 20__ року:			
1. Особисто _____ <i>(підпис одержувача)</i>			
2. Для передання			
Секретар _____ <i>(підпис)</i>			
<i>(підпис одержувача із зазначенням посади або відношення до адресата, а також даних документа, що посвідчують особу)</i>			

Бабко В.В. 143

**Деснянський районний суд
міста Києва**

02225, м. Київ, пр-т.
Маяковського, 5-в

Заявник

ТКАЧУК МИХАЙЛО
ВАСИЛЬОВИЧ

ел. пошта mika4y@gmail.com

тел. 380631859020

адреса Київська область,

Вишгородський район, с. Нові

Петрівці, вул. Європейська 1/52,
07354

РНОКПП 3144710076

6-166
754/3701/24
03.03.26

Відповідач

Державна судова адміністрація
України

ел. пошта e.sud@court.gov.ua

адреса м. Київ, вул. Липська, 18/5,
01601

ЄДРПОУ 26255795

Судовий № 11373
03.03.26

Справа № 754/3701/24

Провадження № 6/754/253/25

Суддя **Бабко Валерія
Валеріївна**

**Заява про визнання виконавчого документу таким, що не підлягає
виконанню**

Вихідний № 20260226-1

У справі № 754/3701/24 (провадження № 6/754/253/25) Деснянським районним судом м. Києва 25.02.2026 видано виконавчий лист про стягнення з мене, Ткачука Михайла Васильовича (РНОКПП 3144710076), судового збору за подання апеляційної скарги у розмірі 484 (чотириста вісімдесят чотири) грн 48 коп. на користь держави (стягувач: Державна судова адміністрація України, код ЄДРПОУ 26255795).

У виконавчому листі наведені реквізити для сплати:

отримувач: ГУК у м. Києві/м. Київ/22030106; код ЄДРПОУ 37993783; банк:

Казначейство України (ЕАП); рахунок: UA90899998031311256000026001; ККДБ

22030106.

17.02.2026, до видачі виконавчого листа, судовий збір у сумі 484,48 грн сплачено в добровільному порядку, що підтверджується платіжною інструкцією № 548856477 від 17.02.2026 (дата валютування 17.02.2026). Платіж здійснений третьою особою — Ткачук Іриною Сергіївною (РНОКПП 3419715423), отримувач: ГУК у м. Києві/ Соломян.р-н/22030101; рахунок отримувача: UA548999980313101206080026010; ККДБ 22030101. Призначення платежу містить мій РНОКПП та ідентифікацію справи й суду: "101 3144710076; Судовий збір, за позовом Ткачука М.В., на рішення від 21.10.2025 по справі 754/3701/24, Київський апеляційний суд".

Відповідно до статті 528 Цивільного кодексу України виконання обов'язку боржника може бути здійснене іншою особою. Згідно зі статтею 599 Цивільного кодексу України зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Оскільки судовий збір у сумі 484,48 грн сплачений 17.02.2026, тобто до видачі виконавчого листа 25.02.2026, обов'язок, на виконання якого видано виконавчий лист, фактично відсутній, а тому відсутній предмет примусового виконання.

Відповідно до частин 1-3 статті 432 Цивільного процесуального кодексу України суд, який видав виконавчий документ, за заявою боржника визнає виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню, зокрема у разі відсутності обов'язку боржника у зв'язку з його припиненням або добровільним виконанням боржником чи іншою особою; до розгляду заяви суд має право зупинити виконання за виконавчим документом або заборонити приймати його до виконання.

З огляду на можливу різницю між бюджетною класифікацією/рахунками, зазначеними у виконавчому листі (22030106), та рахунком, на який було проведено платіж (22030101), прошу суд врахувати, що кошти фактично сплачені до бюджету, а призначення платежу однозначно ідентифікує виконання саме обов'язку зі сплати судового збору за подання апеляційної скарги у справі № 754/3701/24.

ПРОШУ СУД:

1. Визнати виконавчий лист, виданий Деснянським районним судом м. Києва 25.02.2026 у справі № 754/3701/24 (провадження № 6/754/253/25) про стягнення з мене судового збору 484,48 грн на користь держави, таким, що не підлягає виконанню, у зв'язку з добровільним виконанням обов'язку до видачі виконавчого листа (ч. 2 ст. 432 ЦПК України).
2. До вирішення цієї заяви по суті зупинити виконання за вказаним виконавчим листом та/або заборонити приймати його до виконання (ч. 3 ст. 432 ЦПК України).
3. Долучити до матеріалів справи докази сплати судового збору від 17.02.2026.
4. **Одночасно подаю клопотання про звільнення від сплати судового збору за подання цієї заяви.**

Додатки:

1. Картка Документу постанова Апеляційного суду від 29.01.2026.pdf.
2. реквізити на сайті апеляційного суду.pdf.

- 144
3. Квитанція_2026-02-17 1256.pdf.
 4. Виконавчий лист.pdf.
 5. Клопотання про звільнення від судового збору.pdf.
 6. Форма 5.pdf.
 7. Військовий квиток.pdf.
 8. Квитанція про надсилання стороні ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 26255795.pdf.

26.02.2026, **ТКАЧУК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ**

Картка руху документу

Назва:	Відправлено до ЄДРСР. Судовий розгляд в апеляційній інстанції. Постанова суду апеляційної інстанції(залишено судове рішення без змін, а скаргу без задоволення)
Суд:	Київський апеляційний суд
Номер справи:	754/3701/24
Номер провадження:	22-ц/824/4576/2026
Стан:	Надійшов від АСДС
Дата документу:	03.02.2026
Дата доставки до електронного суду інформації про документ:	05.02.2026 09:51
Дата доставки до електронного суду файлу з текстом документа:	05.02.2026 09:51
Дата набрання законної сили (ДНЗС):	29.01.2026

Повідомлення по документу:

№	Учасник (Назва/ПІБ сторони)	Код (ЄДРПОУ/ РНОКПП)	Дата/час			
			доставки повідомлення до суду про доставку вказаного документу учаснику в його кабінет	повідомлення про доставку документу в кабінет	відправки повідомлення на email	створення повідомлення в корпАПІ
1	ТКАЧУК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ	3144710076	05.02.2026 10:02	05.02.2026 09:53	05.02.2026 09:55	

Додатки:

№	Назва файлу	Дата/час	
		доставки інформації про додаток в ЕС	доставки файлу додатку в ЕС
1	Довідка про дату набрання законної сили	05.02.2026 09:51	05.02.2026 09:51

Квитанція № 6109406

про доставку документів до зареєстрованого Електронного кабінету
Користувача ЄСІТС

Дата, час доставки: **26.02.2026 23:42**

Кому доставлено: Юридична особа,

ЄДРПОУ: **26255795**,

Назва: **ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ**

Від кого доставлено: Фізична особа,

РНОКПП: **3144710076**,

ПІБ: **ТКАЧУК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ**

Перелік (опис) документів, що надіслані:

№	Найменування документу	К-ть сторінок (для pdf-файлу)
1	Заява про визнання виконавчого документу таким, що не підлягає виконанню (файл y2026/2-2-ed92d250-135b-11f1-9d89-4be49afdde14.pdf, підпис у файлі y2026/2-2-ed92d250-135b-11f1-9d89-4be49afdde14.pdf.p7s)	3
2	Додаток 1. Картка Документу постанова Апеляційного суду від 29.01.2026.pdf (файл y2026/2-2-72c5b1f0-1356-11f1-9ea8-bd93081f28f5.pdf, підпис у файлі y2026/2-2-72c5b1f0-1356-11f1-9ea8-bd93081f28f5.pdf.p7s)	1
3	Додаток 2. реквізити на сайті апеляційного суду.pdf (файл y2026/2-2-7327f630-1356-11f1-a832-05df6d10122a.pdf, підпис у файлі y2026/2-2-7327f630-1356-11f1-a832-05df6d10122a.pdf.p7s)	2
4	Додаток 3. Квитанція_2026-02-17 1256.pdf (файл y2026/2-2-73c324c0-1356-11f1-9fca-3bc070b9ab7e.pdf, підпис у файлі y2026/2-2-73c324c0-1356-11f1-9fca-3bc070b9ab7e.pdf.p7s)	1
5	Додаток 4. Виконавчий лист.pdf (файл y2026/2-2-742bf8b0-1356-11f1-970e-4b27563646b7.pdf, підпис у файлі y2026/2-2-742bf8b0-1356-11f1-970e-4b27563646b7.pdf.p7s)	2
	Додаток 5. Клопотання про звільнення від судового збору.pdf (файл y2026/2-2-d1457da0-135b-11f1-ab94-	2

6	f391d799cfe6.pdf, підпис у файлі у2026/2-2-d1457da0-135b-11f1-ab94-f391d799cfe6.pdf.p7s)	
7	Додаток 6. Форма 5.pdf (файл у2026/2-2-d1d69a10-135b-11f1-9131-85650422292a.pdf, підпис у файлі у2026/2-2-d1d69a10-135b-11f1-9131-85650422292a.pdf.p7s)	1
8	Додаток 7. Військовий квиток.pdf (файл у2026/2-2-d3a58db0-135b-11f1-b4eb-8971e0f3c8e2.pdf, підпис у файлі у2026/2-2-d3a58db0-135b-11f1-b4eb-8971e0f3c8e2.pdf.p7s)	3

Сформовано засобами підсистеми ЄСІТС «Електронний суд»
26.02.2026 23:42

147

Платіжна інструкція № 548856477

Адреса: Україна, 01032, м.Київ, вул. Жилянська, 75
Інфоцентр: 0 800 507 700

Платник

Ткачук Ірина Сергіївна

Код платника

3419715423

Рахунок платника

UA783057490000026202000526512

Фактичний платник

Код фактичного платника

Надавач платіжних послуг платника

АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

Призначення платежу

101 3144710076;Судовий збір, за позовом Ткачука М.В., на рішення від 21.10.2025 по справі 754/3701/24,Київський апеляційний суд

Отримувач

ГУК у м. Києві/Соломян.р-н/22030101

Код отримувача

37993783

Рахунок отримувача

UA548999980313101206080026010

Фактичний отримувач

Код фактичного отримувача

Надавач платіжних послуг отримувача

Казначейство України

Сума **484.48** грн.

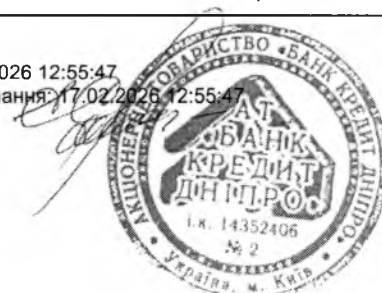
Комісія **10.00** грн.

Дата складання: 17.02.2026

Дата та час отримання: 17.02.2026 12:55:47

Дата та час прийняття до виконання: 17.02.2026 12:55:47

Дата валютування: 17.02.2026



Деснянський районний суд міста Києва

02225, м. Київ, пр-т. Маяковського, 5-в

Заявник

ТКАЧУК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ

ел. пошта mixa4y@gmail.com

тел. 380631859020

адреса Київська область, Вишгородський район,

с. Нові Петрівці, вул. Європейська 1/52, 07354

РНОКПП 3144710076

Справа № 754/3701/24

Провадження № 6/754/253/25

Суддя Бабко Валерія

КЛОПОТАННЯ

про звільнення від сплати судового збору (ст. 8 Закону України «Про судовий збір»)

У зв'язку з поданням мною заяви про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню (ст. 432 ЦПК України) у справі № 754/3701/24 (провадження № 6/754/253/25) прошу суд звільнити мене від сплати судового збору за подання цієї заяви.

Підстави клопотання.

1. Відповідно до статті 8 Закону України «Про судовий збір» з урахуванням майнового стану сторони суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору, зменшити його розмір або звільнити від його сплати. Зокрема, однією з умов застосування цієї норми є те, що особою, яка подає іншу заяву/скаргу, є військовослужбовець.
2. Я є військовослужбовцем та наразі отримую грошове забезпечення, яке є єдиним/основним джерелом доходу. Сплата судового збору за подання цієї заяви є для мене надмірним фінансовим тягарем з огляду на мій майновий стан та поточні витрати (в т.ч. пов'язані з проходженням служби та забезпеченням базових потреб).

3. Звернення із заявою за ст. 432 ЦПК України зумовлене необхідністю усунення наслідків видачі виконавчого листа за відсутності боргу (судовий збір у сумі 484,48 грн був сплачений мною/за мене добровільно ще 17.02.2026, тобто до видачі виконавчого листа 25.02.2026). Отже, звернення до суду спрямоване на припинення безпідставного примусового виконання та недопущення додаткових витрат.
4. З огляду на те, що прошу суд застосувати пільгу щодо судових витрат, одночасно подаю докази, які підтверджують наявність обставин, якими обґрунтоване це клопотання, як того вимагає процесуальний закон.

ПРОШУ СУД:

1. На підставі статті 8 Закону України «Про судовий збір» звільнити мене від сплати судового збору за подання заяви про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню (ст. 432 ЦПК України) у справі № 754/3701/24 (провадження № 6/754/253/25).
2. У разі якщо суд дійде висновку про неможливість повного звільнення — прошу зменшити розмір судового збору до мінімально можливого або відстрочити його сплату до вирішення заяви по суті (ст. 8 Закону України «Про судовий збір»).

()

Реквізити щодо сплати судового збору



Платіжні реквізити для сплати судового збору:

Отримувач коштів ГУК у м. Києві/Соломян.р-н/22030101

Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 37993783

Банк отримувача Казначейство України (ел. адм. подат.)

Рахунок отримувача UA548999980313101206080026010

Код класифікації доходів бюджету 22030101

Призначення платежу 101_____ (код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має відповідну відмітку у паспорті); Судовий збір, за позовом _____ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), на рішення від _____ (Дата оскаржуваного рішення) по справі _____ (Номер справи), Київський апеляційний суд (назва суду, де розглядається справа)

При заповненні платіжного документа у графі «Код платника» платником судового збору – юридичною особою зазначається код ЄДРПОУ, а платником – фізичною особою – ідентифікаційний код, а при його відсутності, у зв'язку з релігійними переконаннями, зазначаються його паспортні дані.

Приклад заповнення графи "Призначення платежу":
101 1234567890; Судовий збір, за позовом Іванова І.І., на рішення від 01.01.2019 по справі 905/1057/18, Київський апеляційний суд

Увага! Перевірте актуальність реквізитів за посиланням: <https://kia.court.gov.ua/sud4824/gromadyanam/tax/>
(<https://kia.court.gov.ua/sud4824/gromadyanam/tax/>)





МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ
УКРАЇНИ
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА
А4745

Код ЄДРПОУ 26638289

"13" // 2025 р.

№ 2138/2/1/2352

07400. м. Бровари, Київська область.

Додаток 21

до Інструкції з діловодства
у Збройних Силах України

Форма 5

(видається військовослужбовцям)

ДОВІДКА

солдат

ТКАЧУК Михайло Васильович

(військове звання, прізвище, ім'я та по батькові)

перебуває на військовій службі

по мобілізації

(вид військової служби)

у військовій частині в А4745

(назва військової частини, установи)

Видана для подання за місцем витребування

(назва установи, організації, куди подається довідка)

Тимчасово виконуючий обов'язки
начальник групи персоналу штабу
військової частини А4745

молідший сержант

(військове звання, підпис, Власне ім'я ПРИЗВІЩЕ)

Юрій МУРЗАК



Справа №: 754/3701/24
Проведення про справі № 6/754/253/25



ВИКОНАВЧИЙ ЛИСТ

Суд, який ухвалив рішення: Деснянський районний суд міста Києва
Суд, який видав виконавчий лист: Деснянський районний суд міста Києва

Заява про відстрочку або розстрочку виконання судового рішення
(суть правопорушення, позову, заяви)

Стягнути з Ткачука Михайла Васильовича (РНОКПП 3144710076, зареєстроване місце проживання: Київська область, Вишгородський район, село Нові Петрівці, вулиця Європейська, 1, кв. 52) на користь держави судовий збір за подання апеляційної скарги у розмірі 484 (чотириста вісімдесят чотири) грн. 48 коп.

Зміст рішення (ухвали) (резолютивна частина)

Дата ухвалення судового рішення:	21 жовтня 2025 року
Дата набрання рішенням законної сили:	29 січня 2026 року
Строк пред'явлення виконавчого листа до виконання	30 квітня 2026 року

Боржник: ПІБ (для фізичних осіб) або повне найменування (для юридичних осіб):
Ткачук Михайло Васильович
Дата народження (для фізичних осіб): 05.02.1986 року народження,
Адреса: вул. Європейська, 1, кв. 52, с. Нові Петрівці, , , 07354
РНОКПП(або серія та номер паспорта)/ЄДРПОУ: 3144710076
Інші відомості:

Стягувач: Державна судова адміністрація України
Код ЄДРПОУ: 26255795
вул. Липська 18/5, м. Київ, 01601, inbox@court.gov.ua

Реквізити для зарахування судового збору: Отримувач коштів: ГУК у м. Києві / м. Київ / 22030106
Код отримувача (код ЄДРПОУ): 37993783
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)
Рахунок отримувача: UA908999980313111256000026001
Код класифікації доходів бюджету: 22030106

Дата видачі виконавчого листа: 25 лютого 2026 року

Суддя: Валерія БАБКО

Виконавець: Валерія ДОРОШЕНКО

20050400

УКРАЇНА

ВІЙСЬКОВИЙ КВИТОК

Серія СО № 403205

Прізвище Гликачук

Ім'я Михайло

По батькові Васильович

Особистий підпис [підпис]

Виданий Камінь-Кабуринський районним

комісаріатом Волинської області



1. Число, місяць, рік народження _____

05 лютого 1986

Місце народження _____

смт. Турішчи

(назва населеного пункту,

Волинської обл.

району, області)

2. Освіта _____

вища незаконна
Київський політехні-
чний інститут в 2009

3. Основна цивільна спеціальність _____

менеджер-
економіст

4. Сімейний стан _____

дружений

9. 24 10 2025 р. на підставі Указу №
14.02.25 № 479/2025

призваний у Збройні Сили України

М.П.

Нагальник

Військовий комісар

(командир в/ч _____)

Н-К

М. Прибор

(звання, підпис, прізвище)

10. « » 20 р. на підставі _____

звільнений (демобілізований) в запас

М.П.

Військовий комісар

(командир в/ч _____)

(звання, підпис, прізвище)

11. «__» _____ 20__ р. на підставі _____

призваний у Збройні Сили України

М.П.

Військовий комісар

(командир в/ч № _____)

_____ (звання, підпис, прізвище)

12. «__» _____ 20__ р. на підставі _____

звільнений (демобілізований) в запас

М.П.

Військовий комісар

(командир в/ч № _____)

_____ (звання, підпис, прізвище)

153

17. Проходження військової служби

Найменування військової час- тини	Вос, поділ, частина, техіка	Дата вступу на службу	Дата виключен- ня з списку в/с та № наказу
---	--------------------------------	--------------------------	--

не служив

Військовий поліс
и-немирного РВК
и/и-и Харківська

Вингородський 790 058 А 26.10.25 27. 10. 25

РТЦК та СП водій-електрик № 299 № 300

Нагальник Вингородського РТЦК та СП Київської обл.
полковник Микола ТРИБОРА

АЧ 745 790 037 А 30.10.25

водій № 513

5-35 154

Протокол передачі судової справи раніше визначеному складу суду

03.03.2026

Найменування суду: Деснянський районний суд міста Києва

Єдиний унікальний номер судової справи: 754/3701/24

Номер провадження: 6/754/166/26

Суть судової справи: про визнання виконавчого документу таким, що не підлягає виконанню

Категорія справи: Інші скарги та заяви в процесі виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб)

Складність категорії справи: 7

Учасники процесу:

Ткачук Михайло Васильович (заявник), Державна судова адміністрація України (відповідач)

Підстави здійснення автоматизованого розподілу: У порядку виконання

Дата та час початку розподілу: 03.03.2026 12:13:02

Дата та час закінчення розподілу: 03.03.2026 12:13:02

Головуючий суддя (суддя-доповідач): Валерія Валеріївна Бабко

Склад колегії суддів:

1. Валерія Валеріївна Бабко - головуєчий суддя.

Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.


(підпис)

Бодня О. В.

Деснянський районний суд
міста Києва

Бодня 03.03.2026 12:13:05 
*2603*61146606*1*1*



155
Номер провадження 6/754/166/26
Справа № 754/3701/24

У Х В А Л А
Іменем України
03 березня 2026 року м.Київ

Суддя Деснянського районного суду міста Києва Бабко В. В., перевіrivши матеріали заяви Ткачука Михайла Васильовича, інша особа: Державна судова адміністрація України про визнання виконавчого документу таким, що не підлягає виконанню,

УСТАНОВИВ:

До суду від Ткачука Михайла Васильовича надійшла заява про визнання виконавчого документу таким, що не підлягає виконанню, який видавався на підставі рішення Деснянського районного суду міста від 31.01.2025, в цивільній справі за позовом Ткачука Михайла Васильовича до Довгого Богдана Сергійовича про стягнення збитків.

Загальні вимоги до форми та змісту письмової заяви, клопотання, заперечення визначені ст. 183 Цивільного процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 2 ст. 183 Цивільного процесуального кодексу України, письмові заява, клопотання чи заперечення підписуються заявником чи його представником.

До заяви, скарги, клопотання чи заперечення, які подаються на стадії виконання судового рішення, в тому числі в процесі здійснення судового контролю за виконанням судових рішень, додаються докази їх надіслання (надання) іншим учасникам справи (провадження).

Згідно із ч. 4 ст. 183 ЦПК України суд, встановивши, що письмову заяву (клопотання, заперечення) або подання подано без додержання вимог частини першої або другої цієї статті, повертає її заявнику без розгляду.

Враховуючи викладене вище, оцінивши наведені заявником підстави, суд дійшов до висновку, що відповідачем порушено вимоги статті 183 ЦПК України. Так як в матеріалах справи відсутні докази як залучення належної сторони (відповідача по справі) так і направлення копії заяви з додатками всім учасникам справи, що є підставами для залишення заяви без розгляду.

Суд роз'яснює право заявника на повторне звернення до суду з такою ж заявою з наданням відповідних доказів.

Керуючись статтями 183, 442 ЦПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Заяву Ткачука Михайла Васильовича, інша особа: Державна судова адміністрація України про визнання виконавчого документу таким, що не підлягає виконанню - залишити без розгляду та повернути заяву.

Ухвали, що постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Ухвала складена та підписана 03.03.2026.

Суддя

В. В. Бабко

Деснянський районний суд
міста Києва



*2603*61161788*1*1*

Деснянський районний суд міста Києва

Довідка

про доставку електронного документу

Документ в електронному вигляді "Судова повістка про виклик до суду в справі цивільній, адміністративній, про адміністративне правопорушення, іншій" від 03.03.26 по справі № 754/3701/24 (суддя Бабко В. В.), а також (за наявності) прикріплені до нього файли було надіслано одержувачу Ткачук Михайло Васильович в його електронний кабінет.

Документ доставлено до електронного кабінету: 04.03.2026 11:21:03

Відповідальний працівник



Довідка

про доставку SMS

SMS-повідомлення щодо документу "Судова повістка про виклик до суду в справі цивільній, адміністративній, про адміністративне правопорушення, іншій" на 19.03.2026 10:20:00 по справі № 754/3701/24 (6/754/166/26) від 03.03.2026 сформоване 03.03.2026 18:25:28 одержувачу **Ткачук Михайло Васильович** на номер телефону 380672096332.

Доставлено: 03.03.2026 18:57:18.

Текст SMS:

"Деснянський райсуд м.Києва,м.Київ,пр.Червоної Калини,5в,т."(044)547-81-73.(044)547-24-23.(044)547-37-27".Викликається Ткачук Михайло Васильович як заявник на 10:20 19.03.2026,зал 20,справа 754/3701/24,відповідач:Державна судова адміністрація України,суддя Бабко В.В.Наслідки неявки-ст.223 ЦПК."

Згідно вимог Порядку надсилання судових повісток, повідомлень і викликів учасникам судового процесу, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 23.01.2023 року № 28, довідка сформована в електронному вигляді.

Відповідальна особа: _____



158

Справа № 754/3701/24

**Протокол
судового засідання
Деснянський районний суд м. Києва**

19.03.2026

У складі:

Головуючий суддя:

Бабко В. В.

Секретар судового засідання:

Денисової К. А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 20 за позовом Ткачука Михайла Васильовича до Довгого Богдана Сергійовича про стягнення збитків.

Відповідно до ч. 2 ст. 247 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

№ з/п	Час вчинення запису	Дія, дійова особа	Інші відомості
1	10:20	Відкриття судового засідання	
2	10:20	Оголошення явки сторін	Учасники справи в судове засідання не з'явились.
3	10:20	Суд на місці ухвалив:	Постановити ухвалу.

Секретар судового засідання



Денисова К.А.



150
Номер провадження 6/754/150/26
Справа № 754/3701/24

У Х В А Л А
Іменем України
19 березня 2026 року м.Київ

Деснянський районний суд міста Києва
під головуванням судді Бабко В. В.

за участю секретаря судового засідання Денисова К. А.
розглянувши заяву відповідача по справі – Довгого Богдана Сергійовича про розстрочення виконання рішення по цивільній справі за позовом Ткачука Михайла Васильовича до Довгого Богдана Сергійовича про стягнення збитків,

У С Т А Н О В И В:

У провадженні Деснянського районного суду м. Києва перебувала справа за позовом Ткачука Михайла Васильовича до Довгого Богдана Сергійовича про стягнення збитків.

Рішенням Деснянського районного суду міста Києва від 31.01.2025, позов задоволено частково.

Стягнути з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича шкоду завдану внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в розмірі 109 067,50грн.

Стягнути з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича судові витрати по сплаті судового збору в розмірі 2411,35грн.

Стягнути з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича витрати на правничу допомогу в розмірі 7000,00 гривень.

Постановою Київського апеляційного суду від 17.06.2025, рішення Деснянського районного суду міста Києва від 31.01.2025, залишено без змін.

Відповідач Довгий Богдан Сергійович звернувся до суду з заявою про розстрочення виконання рішення Деснянського районного суду міста Києва від 31.01.2025, рівними платежами по 5000,00грн кожний місяць до повного погашення заборгованості, посилаючись на те, що сума визначена рішенням суду для одноразового платежу є надзвичайно великою для нього на сьогодні. Зазначає, що з 09.12.2025 працює менеджером з окладом 9000,00грн. Однак за грудень отримав лише 3104,30грн, а за січень 4500,00грн. На підтвердження свого доходу надав довідку № 3 від 10.02.2026.

Учасники справи в судові засідання не з'явилися, причини нез'явлення суду не повідомлено.

Відповідно до ч. 2 ст. 247 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося.

Суд вважає можливим розглянути заяву у відсутності сторін. Їх неявка не є перешкодою для вирішення питання про розстрочку виконання рішення суду.

Дослідивши заяву про розстрочення виконання рішення суду, матеріали цивільної справи, суд вважає, що заява підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 129 - 1 Конституції України, суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов'язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.

Згідно із ст. 435 ЦПК України підставою для встановлення або зміни способу або порядку виконання, відстрочення або розстрочення виконання судового рішення є обставини,

Деснянський районний суд
міста Києва



*2603*61603119*1*1*

що істотно ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим. Вирішуючи питання про відстрочення чи розстрочення виконання судового рішення, суд також враховує: ступінь вини відповідача у виникненні спору; щодо фізичної особи - тяжке захворювання її самої або членів її сім'ї, її матеріальний стан; стихійне лихо, інші надзвичайні події тощо.

Так, вирішуючи питання про відстрочення чи розстрочення виконання судового рішення, суд також враховує: 1) ступінь вини відповідача у виникненні спору; 2) щодо фізичної особи - тяжке захворювання її самої або членів її сім'ї, її матеріальний стан; 3) стихійне лихо, інші надзвичайні події тощо.

Розстрочка та відстрочення виконання судового рішення не може перевищувати одного року з дня ухвалення такого рішення, ухвали, постанови.

Аналіз змісту наведених конституційних положень та законодавчих норм в їх сукупності дає підстави для висновку, що відстрочення або розстрочення виконання рішення суду можливе лише за наявності виняткових обставин, що роблять виконання рішення суду неможливим або значно утрудненим у певний період часу, доведених належними, допустимими, достовірними та достатніми доказами.

Як убачається з матеріалів справи та встановлено судом, що відповідач Довгий Б. С. дійсно працює у ФОП Руденко Н. В. з 09.12.2025 за основним місцем роботи та займає посаду Менеджер, посадовий оклад становить 9000,00грн, що підтверджується довідкою № 3 від 10.02.2026 та довідкою Ф-ОК-5, Ф-ОК-7 Пенсійного фонду України.

Отже має матеріальні труднощі задля виконання рішення суду одним платежем, однак не відмовляється від виконання рішення суду та має намір виконати його, сплачуючи рівними платежами по 5000,00грн кожний місяць до повного погашення заборгованості.

Враховуючи викладене вище, суд вважає за доцільне розстрочити виконання рішення Деснянського районного суду міста Києва від 31.01.2025 в частині стягнення з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича шкоду завдану внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в загальному розмірі 118478,85грн, з якої: 109 067,50грн – основна сума за шкоду, витрати по сплаті судового збору в розмірі 2411,35грн та витрати на правничу допомогу в розмірі 7000,00грн, рівними щомісячними платежами, а саме у розмірі 9873,24грн, протягом 12 місяців з дати набрання ухвали законної сили, оплату проводити до 25 числа кожного місяця.

Керуючись Конституцією України, ст. 435 ЦПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Заяву відповідача по справі – Довгого Богдана Сергійовича про розстрочення виконання рішення по цивільній справі за позовом Ткачука Михайла Васильовича до Довгого Богдана Сергійовича про стягнення збитків – задовольнити частково.

Розстрочити Довгому Богдану Сергійовичу виконання рішення Деснянського районного суду міста Києва від 31.01.2025 в частині стягнення з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича шкоду завдану внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в загальному розмірі 118478,85грн, рівними щомісячними платежами, а саме у розмірі 9873,24грн, протягом 12 місяців з дати набрання ухвали законної сили, оплату проводити до 25 числа кожного місяця.

Ухвали, що постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено та підписано 19.03.2026.

Суддя



В. В. Бабко

Деснянський районний суд
міста Києва



*2603*61603119*1*1*



167

УКРАЇНА
ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

02225, просп. Червоної Калини, 5-В, м. Київ, Україна, код ЄДРПОУ 02896779
e-mail: inbox@ds.ki.court.gov.ua; web-сайт: <http://ds.ki.court.gov.ua>; тел.: +38 (044) 298-52-42

24 березня 2026 року Справа №754/3701/24 Провадження №6/754/150/26	Ткачук Михайло Васильович
	вул. Європейська, 1, кв. 52, с. Нові Петрівці, 07354

Деснянський районний суд міста Києва, направляє копію ухвали суду від 19.03.2026 – для відома.

Додаток: копія ухвали суду на 1 арк.

Суддя :

Валерія БАБКО



162

УКРАЇНА
ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

02225, просп. Червоної Калини, 5-В, м. Київ, Україна, код ЄДРПОУ 02896779

e-mail: inbox@ds.ki.court.gov.ua; web-сайт: <http://ds.ki.court.gov.ua>; тел.: +38 (044) 298-52-42

24 березня 2026 року	Довгий Богдан Сергійович
Справа №754/3701/24	
Провадження №6/754/150/26	вул. Данькевича, 3, кв. 176, м. Київ, 02232

Деснянський районний суд міста Києва, направляє копію ухвали суду від 19.03.2026 – для відома.

Додаток: копія ухвали суду на 1 арк.

Суддя :

В. Бабко

Валерія БАБКО

163

Деснянський районний суд
міста Києва
02225, м. Київ, пр-т.
Маяковського, 5-в

Заявник

ТКАЧУК МИХАЙЛО
ВАСИЛЬОВИЧ
ел. пошта mika4y@gmail.com
тел. 380631859020
адреса Київська область,
Вишгородський район, с. Нові
Петрівці, вул. Європейська 1/52,
07354
РНОКПП 3144710076

Справа № 754/3701/24
Провадження № 6/754/150/26
Суддя **Бабко Валерія**
Валеріївна

Заява про ознайомлення з матеріалами справи

Вихідний № 2525

Я є стягувачем (позивачем) у справі № 754/3701/24.

Відповідно до ст. 43 ЦПК України учасник справи має право ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них копії та одержувати копії судових рішень. Відповідно до ст. 435 ЦПК України заява про відстрочку або розстрочку виконання рішення розглядається у судовому засіданні з повідомленням учасників справи. Відповідно до ст. 183 ЦПК України до заяв, поданих на стадії виконання судового рішення, додаються докази їх надіслання іншим учасникам справи.

Станом на сьогодні копію заяви боржника про відстрочку/розстрочку виконання рішення та додані до неї документи я не отримав.

Прошу суд:

1. Надати мені через електронний кабінет ЄСІТС доступ до всіх матеріалів провадження за заявою боржника про відстрочку/розстрочку виконання рішення у справі № 754/3701/24.
2. Долучити до електронної справи та надати мені копії:
 - о заяви боржника;
 - о усіх додатків до неї;
 - о доказів надсилання мені копії цієї заяви та додатків;
 - о доказів повідомлення мене про дату, час і місце судового засідання;
 - о ухвали суду за результатами розгляду заяви та доказів її направлення/вручення мені.
- 3.
4. У разі відсутності в матеріалах справи доказів надсилання мені копії заяви боржника та доданих до неї документів, а також доказів належного повідомлення мене про судові засідання, прошу зазначити про це у відповіді суду.

26.03.2026, **ТКАЧУК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ**

Бабко В В 164

Деснянський районний суд
міста Києва
02225, м. Київ, пр-т.
Маяковського, 5-в

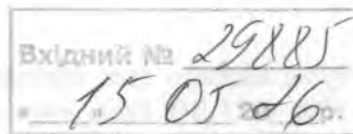
Заявник

ТКАЧУК МИХАЙЛО
ВАСИЛЬОВИЧ
ел. пошта mika4y@icloud.com
тел. 380672096332
адреса Київська область,
Вишгородський район, с. Нові
Петрівці, вул. Європейська 1/52,
07354
РНОКПП 3144710076

754/3701/24
260 - 141/26
18.05.2026

Боржник

Довгий Богдан Сергійович
ел. пошта dovsi@ukr.net
тел. 380956993428
адреса 02232, Україна, м. Київ,
вул. Данькевича, 3, кв. 176
РНОКПП 3718508815



Справа № 754/3701/24
Провадження № 2/754/207/25
Суддя **Бабко Валерія**
Валеріївна

Заява

Вихідний № 20260513/01

ЗАЯВА

про виправлення помилок у виконавчих листах, виданих у справі № 754/3701/24, усунення неповноти їх реквізитів, видачу одного належного виконавчого листа або, альтернативно, виправлення кожного з виданих виконавчих листів

1. Обставини, що мають значення для розгляду заяви

31 січня 2025 року Деснянський районний суд міста Києва ухвалив рішення у цивільній справі № 754/3701/24 за моїм позовом до Довгого Богдана Сергійовича про

відшкодування збитків, завданих унаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Зазначеним рішенням суд стягнув з Довгого Богдана Сергійовича на мою користь:

1. **109 067,50 грн** — шкоду, завдану внаслідок дорожньо-транспортної пригоди;
2. **2 411,35 грн** — судові витрати по сплаті судового збору;
3. **7 000,00 грн** — витрати на професійну правничу допомогу.

Загальний розмір присуджених до стягнення коштів становить **118 478,85 грн**.

Постановою Київського апеляційного суду від **17 червня 2025 року** рішення Деснянського районного суду міста Києва від **31 січня 2025 року** залишено без змін. Рішення набрало законної сили **17 червня 2025 року**.

Ухвалою Деснянського районного суду міста Києва від **21 жовтня 2025 року** виконання рішення Деснянського районного суду міста Києва від **31 січня 2025 року** було відстрочено до **31 січня 2026 року**, а строк виконання рішення встановлено з **01 лютого 2026 року**. Постановою Київського апеляційного суду від **29 січня 2026 року** зазначену ухвалу від **21 жовтня 2025 року** залишено без змін.

01 лютого 2026 року мною було подано до Деснянського районного суду міста Києва заяву про видачу виконавчого документа у справі № **754/3701/24**. У цій заяві я просив видати виконавчий документ в електронній формі та зазначав відомі суду ідентифікаційні, контактні та платіжні дані сторін, зокрема мої реквізити рахунку, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, адресу проживання, а також відомості щодо боржника.

На підставі цієї заяви судом було видано три окремі виконавчі листи у справі № **754/3701/24**: окремо на суму **109 067,50 грн**, окремо на суму **2 411,35 грн** та окремо на суму **7 000,00 грн**.

Зазначені виконавчі листи мною не пред'являлися до примусового виконання ні до органу державної виконавчої служби, ні до приватного виконавця. Виконавче провадження на їх підставі не відкривалося. Фактичного подвійного стягнення або виконання за ними не відбулося.

Після отримання і перевірки виконавчих листів мною встановлено, що вони оформлені з помилками та містять неповні відомості, які можуть ускладнити або затримати примусове виконання судового рішення, а також можуть стати підставою для повернення виконавчого документа без прийняття до виконання або для технічних затримок під час відкриття виконавчого провадження.

З огляду на те, що виконавчі листи ще не пред'являлися до виконання, виправлення цих помилок на даному етапі є процесуально доцільним, своєчасним і не порушує прав боржника. Навпаки, виправлення виконавчих документів до їх пред'явлення до виконання забезпечить правову визначеність, належне виконання судового рішення та усуне ризик подальших спорів щодо реквізитів, строків, порядку пред'явлення і кількості виконавчих документів.

Окремо повідомляю суд, що я проходжу військову службу у Збройних Силах України. У зв'язку з проходженням військової служби, виконанням службових обов'язків та обмеженою можливістю вільно розпоряджатися своїм часом я

165

об'єктивно не зможу особисто бути присутнім у судовому засіданні під час розгляду цієї заяви. Водночас подана заява містить повний виклад моєї позиції, правових підстав і прохальної частини, тому прошу суд розглянути її за моєї відсутності. У разі необхідності прошу здійснювати повідомлення та надсилання процесуальних документів **виключно тільки через мій електронний кабінет у ЄСІТС**, а також на зазначену в заяві електронну пошту.

1.1. Щодо відсутності в мене копії заяви боржника від 25.02.2026 та доказів її подання / направлення, а також щодо того, що апеляційне оскарження ухвали від 19.03.2026 не перешкоджає розгляду цієї заяви

Окремо звертаю увагу суду, що станом на дату подання цієї заяви судом мені не надано належних матеріалів, які підтверджують подання боржником заяви від **25.02.2026**, зокрема:

1. копії самої заяви боржника від 25.02.2026;
2. копій додатків до цієї заяви;
3. доказів направлення боржником копії заяви та доданих до неї документів мені як стягувачу;
4. реєстраційних даних / відомостей про дату фактичного надходження цієї заяви до суду;
5. матеріалів, на підставі яких суд міг перевірити дотримання боржником вимог **частини другої статті 183 ЦПК України**.

Ця обставина має істотне значення, оскільки відповідно до **частини другої статті 183 ЦПК України** до заяв, скарг, клопотань чи заперечень, які подаються на стадії виконання судового рішення, мають додаватися докази їх надіслання іншим учасникам справи. У разі недодержання цих вимог така заява підлягає поверненню без розгляду на підставі **частини четвертої статті 183 ЦПК України**.

Ненадання мені копії заяви боржника та доказів її направлення позбавляє мене можливості перевірити, чи справді така заява була подана 25.02.2026, які саме вимоги і доводи вона містила, які документи були додані до неї, чи було дотримано боржником процесуальний обов'язок щодо направлення копії заяви іншій стороні, а також чи мав суд процесуальні підстави розглядати таку заяву по суті.

Відповідно до **статті 43 ЦПК України** учасники справи мають право ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, подавати заяви та клопотання, надавати пояснення і заперечення. Фактична відсутність у мене копії заяви боржника та доказів її направлення обмежує реалізацію цих процесуальних прав.

З огляду на це прошу суд витребувати, долучити до матеріалів цієї справи та надати мені через електронний кабінет ЄСІТС копію заяви боржника від **25.02.2026** з усіма додатками, докази її направлення мені як стягувачу, а також реєстраційні відомості щодо дати і способу її надходження до суду. У разі відсутності таких доказів прошу надати цьому належну процесуальну оцінку.

Разом з тим зазначаю, що заява боржника від 25.02.2026, за результатами розгляду якої судом постановлено ухвалу від 19.03.2026, стосувалася питання відстрочення /

розстрочення виконання судового рішення. Ухвала від 19.03.2026 оскаржена мною в апеляційному порядку. Водночас подання мною апеляційної скарги на ухвалу від 19.03.2026 не повинно перешкоджати розгляду цієї заяви про виправлення помилок у виконавчих листах, оскільки предмети цих процесуальних питань є різними.

Апеляційне оскарження ухвали від 19.03.2026 стосується законності надання боржнику процесуального послаблення щодо порядку та строків виконання рішення. Натомість ця заява стосується належності оформлення виконавчих документів, правильності їх реквізитів, строку пред'явлення до виконання, адресних, контактних, платіжних та інших відомостей, які мають значення для майбутнього виконання судового рішення. Навіть у разі існування спору щодо законності ухвали від 19.03.2026 виконавчі листи мають бути оформлені правильно та відповідати вимогам **статті 431 ЦПК України і статті 4 Закону України «Про виконавче провадження»**.

Отже, апеляційне оскарження ухвали від 19.03.2026 саме по собі не усуває помилок у виконавчих листах, не виправляє неправильний строк пред'явлення до виконання, не усуває опіску в адресі стягувача та не вносить до виконавчих документів відомості, які були відомі суду і можуть сприяти виконанню рішення. Тому ця заява підлягає самостійному розгляду в порядку **статті 432 ЦПК України** незалежно від апеляційного перегляду ухвали від 19.03.2026.

2. Правові підстави подання цієї заяви

Відповідно до **частини першої статті 18 ЦПК України** судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України.

Відповідно до **статті 129-1 Конституції України** судові рішення є обов'язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.

Згідно з частиною першою **статті 431 ЦПК України** виконання судового рішення здійснюється на підставі виконавчого листа, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції. Виконавчий лист, викладений в електронній формі, підписується кваліфікованим електронним підписом судді, а в разі колегіального розгляду — кваліфікованими електронними підписами всіх суддів, які входять до складу колегії.

Відповідно до **частини третьої статті 431 ЦПК України** виконавчий лист має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом.

Частина п'ята статті 431 ЦПК України передбачає випадки, коли за одним судовим рішенням може бути видано кілька виконавчих листів. Зокрема, якщо судові рішення ухвалено на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів, або якщо належить передати майно, що перебуває в кількох місцях, або якщо резолютивною частиною рішення передбачено вчинення кількох дій, у виконавчому листі зазначаються один боржник та один стягувач, а також визначається, в якій частині необхідно виконати судові рішення, або зазначається, що обов'язок чи право стягнення є солідарним.

Отже, видача кількох виконавчих листів не є самостійною помилкою у кожному випадку. Водночас така видача повинна бути обґрунтована характером резолютивної

166

частини рішення та не повинна створювати невизначеності, дублювання, ризику помилкового або паралельного пред'явлення, а також не повинна призводити до втрати цілісності одного грошового зобов'язання за одним судовим рішенням між одним стягувачем і одним боржником.

У цій справі є один стягувач, один боржник, одне судове рішення та одне грошове стягнення за наслідками розгляду спору про відшкодування шкоди, завданої ДТП. Суми **109 067,50 грн, 2 411,35 грн і 7 000,00 грн** є окремими складовими загального присудженого грошового стягнення на користь одного стягувача з одного боржника. Вони не пов'язані з різними місцями виконання, різними боржниками, різними стягувачами або різними немайновими діями. Саме тому належним, зрозумілим і найбільш безпечним способом оформлення виконавчого документа у цій справі є видача одного виконавчого листа на **загальну суму 118 478,85 грн** із зазначенням складових стягнення.

Водночас, враховуючи можливу позицію суду щодо допустимості існування кількох виконавчих листів у зв'язку з тим, що резолютивна частина рішення містить окремі пункти про стягнення шкоди, судового збору і витрат на правничу допомогу, я формулюю прохальну частину цієї заяви альтернативно: основна вимога — видати один належний виконавчий лист на загальну суму стягнення; альтернативна вимога — якщо суд вважатиме видачу трьох окремих виконавчих листів правомірною, виправити кожен із трьох виконавчих листів шляхом внесення всіх обов'язкових і відомих суду реквізитів, правильного строку пред'явлення до виконання та інших відомостей, які сприятимуть виконанню.

Відповідно до **частини першої статті 4 Закону України «Про виконавче провадження»** у виконавчому документі зазначаються, зокрема:

1. назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище, ім'я, по батькові та посада посадової особи, яка його видала;
2. дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ;
3. повне найменування або прізвище, ім'я та, за наявності, по батькові стягувача та боржника, їх місцезнаходження або адреса місця проживання чи перебування, дата народження боржника — фізичної особи;
4. ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків стягувача та боржника — фізичних осіб;
5. резолютивна частина рішення, що передбачає заходи примусового виконання;
6. дата набрання рішенням законної сили;
7. строк пред'явлення рішення до виконання.

Частина перша статті 4 Закону України «Про виконавче провадження» також передбачає, що у виконавчому документі можуть зазначатися інші дані, якщо вони відомі суду чи іншому органу, який видав виконавчий документ, і якщо такі дані ідентифікують стягувача та боржника або можуть сприяти примусовому виконанню рішення. До таких даних закон прямо відносить, зокрема, місце роботи боржника — фізичної особи, місцезнаходження майна боржника, реквізити рахунків стягувача і боржника, номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти.

Відповідно до **частини другої статті 12 Закону України «Про виконавче провадження»** строки пред'явлення виконавчих документів до примусового виконання встановлюються для виконання рішення з наступного дня після набрання ним законної сили чи закінчення строку, встановленого в разі відстрочки чи розстрочки виконання рішення, а якщо рішення підлягає негайному виконанню — з наступного дня після його прийняття.

Згідно з **частиною четвертою статті 12 Закону України «Про виконавче провадження»** строки пред'явлення виконавчого документа до виконання перериваються, зокрема, у разі пред'явлення виконавчого документа до виконання або надання судом, який розглядав справу як суд першої інстанції, відстрочки чи розстрочки виконання рішення.

Отже, з огляду на ухвалу Деснянського районного суду міста Києва від 21 жовтня 2025 року, якою виконання рішення було відстрочено до 31 січня 2026 року, строк пред'явлення виконавчого документа до виконання має бути визначений не формально від дати набрання рішенням законної сили 17 червня 2025 року, а з урахуванням встановленої судом відстрочки виконання до 31 січня 2026 року та початку можливості примусового виконання з 01 лютого 2026 року.

Відповідно до **частини першої статті 432 ЦПК України** суд, який видав виконавчий документ, може за заявою стягувача або боржника виправити помилку, допущену при його оформленні або видачі, чи визнати виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню.

Частина **друга статті 432 ЦПК України** передбачає, що суд визнає виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню повністю або частково, якщо його було видано помилково або якщо обов'язок боржника відсутній повністю чи частково у зв'язку з його припиненням, добровільним виконанням боржником чи іншою особою або з інших причин.

Частина **третя статті 432 ЦПК України** встановлює, що суд розглядає таку заяву у десятиденний строк з дня її надходження у судовому засіданні з повідомленням стягувача та боржника і постановляє ухвалу. Неявка стягувача і боржника не є перешкодою для розгляду заяви. До розгляду заяви суд має право своєю ухвалою зупинити виконання за виконавчим документом або заборонити приймати виконавчий документ до виконання.

3. Недоліки виданих виконавчих листів у порядку їх значущості

3.1. Перша і найбільш істотна невідповідність: неправильне або щонайменше неповне визначення строку пред'явлення виконавчих листів до виконання

У виданих виконавчих листах зазначено строк пред'явлення до виконання «до 18.06.2028». Такий строк, очевидно, обрахований від дати набрання рішенням законної сили 17.06.2025.

Однак при оформленні виконавчих листів не було належним чином враховано, що ухвалою Деснянського районного суду міста Києва від 21 жовтня 2025 року виконання рішення від 31 січня 2025 року **було відстрочено до 31 січня 2026 року**, а строк виконання рішення встановлено з 01 лютого 2026 року. Ця ухвала залишена без змін постановою Київського апеляційного суду від 29 січня 2026 року.

167

Таким чином, до 01 лютого 2026 року я як стягувач був обмежений у можливості реального примусового виконання рішення, оскільки існувала чинна судова відстрочка виконання.

З огляду на приписи **частин другої та четвертої статті 12 Закону України «Про виконавче провадження»**, строк пред'явлення виконавчого документа до виконання має бути визначений з урахуванням закінчення строку відстрочки виконання рішення. Саме тому зазначення у виконавчих листах строку «до 18.06.2028» без врахування відстрочки до 31.01.2026 **не відповідає** фактичному процесуальному режиму виконання рішення і може створити для стягувача необґрунтоване скорочення строку пред'явлення виконавчого документа до виконання.

Належним способом усунення цієї помилки є зазначення строку пред'явлення виконавчого документа до виконання з урахуванням ухвали про відстрочку виконання рішення до 31.01.2026, а саме: з 01.02.2026 до 01.02.2029 включно, або іншої дати, яку суд визначить відповідно до статті 12 Закону України «Про виконавче провадження» з урахуванням наданої відстрочки.

Цей недолік є найбільш істотним, оскільки строк пред'явлення виконавчого документа до виконання є обов'язковим реквізитом виконавчого документа відповідно до пункту 7 частини першої статті 4 Закону України «Про виконавче провадження», а його неправильне зазначення може вплинути на прийняття виконавчого документа до виконання, подальші дії виконавця та обсяг прав стягувача.

3.2. Друга істотна невідповідність: у виконавчих листах не відображено процесуальний режим виконання після відстрочки до 31.01.2026

Виконавчі листи мають бути зрозумілими для органу примусового виконання та не повинні створювати сумнівів щодо того, з якого моменту рішення може бути примусово виконане.

У цій справі судовим актом прямо встановлено, що виконання рішення відстрочено до 31.01.2026, а строк виконання рішення встановлено з 01.02.2026. Відповідно, належний виконавчий документ має враховувати цей процесуальний режим хоча б у частині правильного строку пред'явлення до виконання.

Невідображення цього режиму у виконавчих листах створює ризик неоднакового тлумачення строків пред'явлення, технічних затримок при відкритті виконавчого провадження або спорів щодо своєчасності пред'явлення виконавчого документа.

3.3. Третя істотна невідповідність: неповне зазначення відомостей, які були відомі суду та прямо можуть сприяти виконанню рішення

У моїй заяві про видачу виконавчого документа від 01.02.2026 були зазначені відомості, які ідентифікують сторони та сприяють виконанню рішення, зокрема:

1. мій контактний номер телефону;
2. моя адреса електронної пошти;
3. реквізити мого банківського рахунку;
4. відомі ідентифікаційні дані боржника;

5. відомі контактні дані боржника;
6. відомості, які можуть сприяти примусовому виконанню рішення.

Частина перша статті 4 Закону України «Про виконавче провадження» прямо дозволяє зазначати у виконавчому документі інші дані, якщо вони відомі суду та якщо вони ідентифікують стягувача і боржника або можуть сприяти примусовому виконанню рішення. Закон прямо називає серед таких даних реквізити рахунків стягувача і боржника, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти, місце роботи боржника — фізичної особи.

Невнесення таких відомостей не завжди автоматично робить виконавчий документ недійсним. Однак у цій справі такі дані були відомі суду, були прямо зазначені стягувачем у заяві про видачу виконавчого документа та очевидно можуть сприяти як добровільному, так і примусовому виконанню рішення.

Зокрема, зазначення мого банківського рахунку у виконавчому листі дозволить боржнику, державному виконавцю або приватному виконавцю коректно здійснювати перерахування стягнутих сум без додаткового витребування реквізитів, листування, технічних затримок або помилок при оплаті.

3.4. Четверта невідповідність: описка в адресі стягувача

У виданих виконавчих листах у даних стягувача допущено описку в назві району: «Вишгородвський район» замість правильного «Вишгородський район».

Правильна адреса стягувача:

07354, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул. Європейська, 1, кв. 52.

Адреса місця проживання або перебування стягувача та боржника є обов'язковим реквізитом виконавчого документа відповідно до пункту 3 частини першої статті 4 Закону України «Про виконавче провадження». Тому описка в адресі стягувача має бути виправлена.

Хоча така описка сама по собі може виглядати технічною, її наявність у виконавчому документі є небажаною, оскільки виконавчий документ повинен містити точні ідентифікаційні дані сторін.

3.5. П'ята невідповідність: відсутність реквізитів рахунку стягувача

У виданих виконавчих листах не зазначено реквізити мого рахунку, хоча ці реквізити були зазначені у заяві про видачу виконавчого документа від 01.02.2026 і прямо можуть сприяти виконанню рішення.

Прошу зазначити такі реквізити рахунку стягувача:

IBAN: UA553052990000026206896205529, банк: АТ КБ «ПриватБанк».

Зазначення реквізитів рахунку стягувача узгоджується з **частиною першою статті 4 Закону України «Про виконавче провадження»**, оскільки такі дані можуть сприяти примусовому виконанню рішення і були відомі суду на момент видачі виконавчих листів.

168

3.6. Шоста невідповідність: відсутність контактних даних стягувача

У виданих виконавчих листах не зазначено мої контактні дані, хоча вони були зазначені в заяві про видачу виконавчого документа та є відомими суду.

Прошу зазначити такі контактні дані стягувача:

тел.: +380631859020; e-mail: mixa4v@gmail.com.

Зазначення цих відомостей є доцільним, оскільки вони можуть сприяти оперативній комунікації під час примусового виконання рішення, зокрема щодо реквізитів, платежів, отримання інформації, уточнення даних і взаємодії з виконавцем.

3.7. Сьома невідповідність: відсутність відомих контактних даних боржника та відомостей про його місце роботи

Відомі мені та/або наявні у матеріалах справи дані боржника також мають значення для виконання рішення.

Прошу зазначити у належному виконавчому листі такі відомості про боржника:

Боржник: **Довгий Богдан Сергійович**; дата народження: **22.10.2001**; РНОКПП: **3718508815**; адреса: **02232, м. Київ, вул. Данькевича, 3, кв. 176**; телефон: **+380956993428**; e-mail: dovsi@ukr.net; місце роботи: за наявними в матеріалах справи відомостями — **ФОП Руденко Н. В.**, посада менеджер, або інше місце роботи боржника, встановлене судом за матеріалами справи.

Місце роботи боржника — фізичної особи, номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти прямо названі у **частині першій статті 4 Закону України «Про виконавче провадження»** як відомості, які можуть зазначатися у виконавчому документі, якщо вони відомі суду та можуть сприяти примусовому виконанню рішення.

3.8. Восьма невідповідність: існування трьох окремих виконавчих листів за одним грошовим стягненням створює ризик процесуальної та технічної невизначеності

Судом видано три окремі виконавчі листи: на суму 109 067,50 грн, на суму 2 411,35 грн та на суму 7 000,00 грн.

Я не стверджую, що сам факт видачі кількох виконавчих листів у будь-якому випадку є незаконним. Водночас у цій конкретній справі видача трьох окремих виконавчих листів не є оптимальною та створює зайву процесуальну і технічну невизначеність, оскільки:

1. у справі є один стягувач — **Ткачук Михайло Васильович**;
2. у справі є один боржник — **Довгий Богдан Сергійович**;
3. стягнення здійснюється за одним судовим рішенням;
4. усі три суми присуджені на користь одного стягувача з одного боржника;
5. ці суми не потребують виконання в різних місцях;
6. ці суми не стосуються різних боржників або різних стягувачів;

7. усі три суми є складовими загального грошового результату розгляду справи про відшкодування шкоди, завданої ДТП, та судових витрат у цій самій справі.

У вузькому правовому розумінні 109 067,50 грн є шкодою, завданою внаслідок ДТП, а 2 411,35 грн і 7 000,00 грн є судовими витратами, присудженими у зв'язку з розглядом цієї справи. Водночас для цілей виконання судового рішення всі три суми становлять єдиний загальний обсяг грошового стягнення на користь одного стягувача з одного боржника.

Існування трьох окремих виконавчих листів у такій ситуації створює такі ризики:

1. ризик технічної плутанини при пред'явленні виконавчих документів;
2. ризик відкриття кількох виконавчих проваджень щодо одного судового рішення;
3. ризик різного обліку виконавчого збору або витрат виконавчого провадження;
4. ризик помилкового або неповного контролю за загальним залишком боргу;
5. ризик неправильного сприйняття строків пред'явлення за кожним окремим листом;
6. ризик необхідності подальших заяв і уточнень до виконавця;
7. ризик затримок у фактичному отриманні присуджених коштів.

Оскільки зазначені виконавчі листи мною ще не пред'являлися до виконання, усунення цієї невизначеності зараз є більш ефективним, ніж подальше виправлення проблем уже після відкриття виконавчого провадження.

Належним способом усунення такої невизначеності є видача одного виконавчого листа на загальну суму 118 478,85 грн із розбивкою за складовими:

109 067,50 грн — шкода, завдана внаслідок ДТП; 2 411,35 грн — судовий збір; 7 000,00 грн — витрати на професійну правничу допомогу.

Якщо суд дійде висновку, що видача трьох окремих виконавчих листів відповідає статті 431 ЦПК України, прошу принаймні виправити кожен із трьох виконавчих листів окремо, зазначивши в кожному з них усі обов'язкові та відомі суду реквізити, правильний строк пред'явлення до виконання, правильну адресу стягувача, реквізити рахунку стягувача, контактні дані стягувача і боржника, а також інші відомості, які можуть сприяти виконанню рішення.

3.9. Дев'ята невідповідність: невизначеність щодо електронного підписання виконавчих листів

З протоколів створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису до виконавчих листів вбачається, що у відповідних файлах відображено два підписувачі: відповідальну особу апарату суду та суддю Бабко В. В.

Відповідно до частини першої статті 431 ЦПК України виконавчий лист, викладений в електронній формі, підписується кваліфікованим електронним

169

підписом судді, а в разі колегіального розгляду — кваліфікованими електронними підписами всіх суддів, які входять до складу колегії.

Я не стверджую, що наявність технічного підпису працівника апарату суду автоматично робить виконавчий лист недійсним, оскільки це може бути наслідком технічного маршруту формування документа в ЄСІТС. Водночас виконавчий документ як документ, що підлягає пред'явленню до примусового виконання, має бути оформлений так, щоб не виникало жодного сумніву, що належним підписантом виконавчого листа є саме суддя, який видав виконавчий документ.

З огляду на це прошу суд при оформленні належного виконавчого листа або при виправленні вже виданих виконавчих листів забезпечити таке електронне підписання, яке відповідатиме статті 431 ЦПК України і не створюватиме невизначеності щодо належного підписанта виконавчого документа.

4. Дані, які прошу зазначити у належному виконавчому листі

Прошу зазначити у належному виконавчому листі такі відомості:

Стягувач: Ткачук Михайло Васильович, 05.02.1986 р. н., РНОКПП 3144710076.

Адреса стягувача: 07354, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул. Європейська, 1, кв. 52.

Контактні дані стягувача: тел. +380631859020, e-mail: mixa4y@gmail.com.

Реквізити рахунку стягувача: IBAN UA553052990000026206896205529, АТ КБ «ПриватБанк».

Боржник: Довгий Богдан Сергійович, 22.10.2001 р. н., РНОКПП 3718508815.

Адреса боржника: 02232, м. Київ, вул. Данькевича, 3, кв. 176.

Контактні дані боржника: тел. +380956993428, e-mail: dovsi@ukr.net.

Місце роботи боржника: за наявними у матеріалах справи відомостями — ФОП Руденко Н. В., посада менеджер, або інше місце роботи боржника, встановлене судом за матеріалами справи.

Суть стягнення: стягнути з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича 118 478,85 грн, з яких:

109 067,50 грн — шкода, завдана внаслідок дорожньо-транспортної пригоди; 2 411,35 грн — судовий збір; 7 000,00 грн — витрати на професійну правничу допомогу.

Дата ухвалення рішення, згідно з яким видано виконавчий документ: 31.01.2025.

Дата набрання рішенням законної сили: 17.06.2025.

Обставина, яка впливає на строк пред'явлення до виконання: ухвалою Деснянського районного суду міста Києва від 21.10.2025 виконання рішення відстрочено до 31.01.2026; постановою Київського апеляційного суду від 29.01.2026 ухвалу від 21.10.2025 залишено без змін.

Строк пред'явлення до виконання: з 01.02.2026 до 01.02.2029 включно або інша дата, визначена судом відповідно до статті 12 Закону України «Про виконавче

проведення» з урахуванням відстрочки виконання рішення до 31.01.2026.

5. Щодо того, що виконавчі листи не пред'являлися до виконання

Окремо наголошую, що видані виконавчі листи мною не пред'являлися до примусового виконання.

Ця обставина має істотне значення для способу вирішення заяви, оскільки:

1. не існує відкритого виконавчого провадження, яке необхідно було б зупиняти;
2. не відбулося повного або часткового стягнення за будь-яким із виконавчих листів;
3. не виникло питання повернення безпідставно стягнутих коштів;
4. виправлення виконавчих документів не вплине на вже вчинені виконавчі дії;
5. виправлення помилок до пред'явлення виконавчих листів до виконання є найбільш ефективним і пропорційним способом усунення недоліків.

Саме тому прошу суд не оцінювати наявність трьох виконавчих листів як уже реалізований ризик подвійного стягнення. Йдеться не про факт подвійного стягнення, а про запобігання майбутній технічній і процесуальній невизначеності до початку виконання.

6. Щодо необхідності альтернативного способу захисту

Основним способом виправлення вважаю видачу одного належного виконавчого листа на загальну суму 118 478,85 грн із розбивкою за складовими стягнення.

Водночас, щоб не допустити формальної відмови у задоволенні заяви лише з підстави можливої допустимості видачі кількох виконавчих листів, прошу суд застосувати альтернативний спосіб усунення недоліків.

Якщо суд дійде висновку, що три окремі виконавчі листи були видані правомірно, прошу суд не відмовляти у заяві повністю, а виправити кожен із виданих виконавчих листів окремо, оскільки помилки щодо строку пред'явлення до виконання, адреси, реквізитів, контактних даних та відомостей, що сприяють виконанню, не залежать від того, буде виконавчий документ один чи їх буде три.

Тобто незалежно від вирішення питання про кількість виконавчих листів, суд має процесуальну можливість і підстави виправити помилки та неповноту реквізитів у порядку статті 432 ЦПК України.

7. Прохальна частина

На підставі викладеного, керуючись статтями 18, 43, 183, 431, 432 ЦПК України, статтею 129-1 Конституції України, статтями 4, 12 Закону України «Про виконавче провадження», —

ПРОШУ СУД:

1. Прийняти цю заяву до розгляду в порядку статті 432 ЦПК України.
2. Розглянути заяву у судовому засіданні з повідомленням стягувача та

170

боржника у десятиденний строк з дня її надходження.

2.1. У зв'язку з проходженням мною військової служби у Збройних Силах України та неможливістю особистої участі в судовому засіданні, розглянути цю заяву за моєї відсутності на підставі поданих письмових матеріалів.

3. Встановити, що виконавчі листи, видані у справі № 754/3701/24 на суми 109 067,50 грн, 2 411,35 грн та 7 000,00 грн, містять помилки та/або неповні відомості, які підлягають виправленню, зокрема щодо строку пред'явлення до виконання, відображення відстрочки виконання рішення до 31.01.2026, адреси стягувача, реквізитів рахунку стягувача, контактних даних стягувача, відомих даних боржника та інших відомостей, які можуть сприяти виконанню рішення.
4. Виправити помилки у виконавчих листах, виданих у справі № 754/3701/24, шляхом видачі одного належного виконавчого листа на загальну суму 118 478,85 грн із розбивкою за складовими стягнення:

109 067,50 грн — шкода, завдана внаслідок дорожньо-транспортної пригоди; 2 411,35 грн — судовий збір; 7 000,00 грн — витрати на професійну правничу допомогу.

5. У належному виконавчому листі зазначити правильну адресу стягувача: 07354, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул. Європейська, 1, кв. 52, без помилкового написання «Вишгородський район».
6. У належному виконавчому листі зазначити контактні дані стягувача: тел. +380631859020, e-mail: mixa4y@gmail.com.
7. У належному виконавчому листі зазначити реквізити рахунку стягувача, які сприятимуть належному виконанню рішення: IBAN UA553052990000026206896205529, АТ КБ «ПриватБанк».
8. У належному виконавчому листі зазначити відомі дані боржника:

Довгий Богдан Сергійович; дата народження: 22.10.2001; РНОКПП: 3718508815, адреса: 02232, м. Київ, вул. Данькевича, 3, кв. 176; телефон: +380956993428; e-mail: dovsi@ukr.net; місце роботи: за наявними у матеріалах справи відомостями — ФОП Руденко Н. В., посада менеджер, або інше місце роботи боржника, встановлене судом за матеріалами справи.

9. У належному виконавчому листі зазначити правильний строк пред'явлення до виконання з урахуванням ухвали Деснянського районного суду міста Києва від 21.10.2025 про відстрочку виконання рішення до 31.01.2026 та постанови Київського апеляційного суду від 29.01.2026, а саме: з 01.02.2026 до 01.02.2029 включно або іншу дату, визначену судом відповідно до статті 12 Закону України «Про виконавче провадження».
10. Оформити належний виконавчий лист в електронній формі з дотриманням вимог статті 431 ЦПК України щодо підписання виконавчого листа кваліфікованим електронним підписом судді.
11. Після видачі одного належного виконавчого листа на загальну суму 118 478,85 грн вирішити питання щодо раніше виданих трьох виконавчих листів у спосіб, передбачений статтею 432 ЦПК України, зокрема визнати їх такими, що не підлягають пред'явленню до виконання / виконанню після видачі одного належного виконавчого листа, або вирішити питання про їх заміну в інший процесуально належний спосіб, щоб унеможливити одночасне існування кількох виконавчих документів щодо одного й того самого загального грошового стягнення.
12. Альтернативно, якщо суд дійде висновку про правомірність видачі трьох

окремих виконавчих листів, виправити кожен із трьох виконавчих листів окремо, зазначивши в кожному з них:

12.1. правильний строк пред'явлення до виконання з урахуванням відстрочки виконання рішення до 31.01.2026;

12.2. правильну адресу стягувача: 07354, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул. Європейська, 1, кв. 52;

12.3. контактні дані стягувача: тел. +380631859020, e-mail: mixa4y@gmail.com;

12.4. реквізити рахунку стягувача: IBAN UA553052990000026206896205529, АТ КБ «ПриватБанк»;

12.5. відомі дані боржника: дата народження 22.10.2001, РНОКІП 3718503815, адреса 02232, м. Київ, вул. Данькевича, 3, кв. 176, тел. +380956993428, e-mail [за наявності], місце роботи за наявними у матеріалах справи відомостями;

12.6. дату набрання рішенням законної сили — 17.06.2025;

12.7. відомості про ухвалу Деснянського районного суду міста Києва від 21.10.2025, якою виконання рішення відстрочено до 31.01.2026, у частині, необхідній для правильного визначення строку пред'явлення виконавчого документа до виконання.

13. Надіслати належний виконавчий лист або виправлені виконавчі листи в електронній формі через ЄСІТС до мого електронного кабінету.

13.1. Витребувати, долучити до матеріалів справи та надати мені через електронний кабінет ЄСІТС копію заяви боржника від 25.02.2026 з усіма доданими до неї документами, докази направлення цієї заяви та додатків мені як стягувачу, а також реєстраційні відомості щодо дати і способу її надходження до суду.

13.2. У разі відсутності в матеріалах справи доказів направлення боржником копії заяви від 25.02.2026 та доданих до неї документів мені як стягувачу — надати цій обставині належну процесуальну оцінку з урахуванням частин другої та четвертої статті 183 ЦПК України.

13.3. Зазначити, що апеляційне оскарження мною ухвали Деснянського районного суду міста Києва від 19.03.2026 щодо відстрочення / розстрочення виконання рішення не перешкоджає розгляду цієї заяви, оскільки ця заява має інший предмет — виправлення помилок та усунення неповноти реквізитів у виконавчих листах у порядку статті 432 ЦПК України.

14. У разі необхідності до розгляду цієї заяви заборонити приймати до виконання раніше видані виконавчі листи у справі № 754/3701/24, оскільки вони мною не пред'являлися до виконання, а їх пред'явлення до виправлення може створити додаткову процесуальну невизначеність.

Додатки:

1. 20250131_6_754_207_25_Рішення Деснянського суду про відшкодування збитків.pdf.
2. 20250617_Постанова Київський апеляційний суд на рішення від 31.01.2025.pdf.
3. 20251021_6_754_253_25_Ухвала_про відстрочку виконання рішення до 31.01.2026.pdf.
4. 20260129_Постанова Київський апеляційний суд на ухвалу про відстрочку від 21.10.2025.pdf.
5. ВЛ 109067,5.zip.
6. ВЛ 7000.zip.
7. ВЛ 2411,35.zip.
8. протокол до ВЛ 2411,35.pdf.
9. протокол до ВЛ 109067,5.pdf.
10. протокол до ВЛ 7000.pdf.
11. Заява про видачу виконавчого листа велектронній формі (кабінет еСуд).pdf.
12. Заява про надання матеріалів справи для ознайомлення.pdf.
13. Доказ надсилання копій .pdf.

15.05.2026, **ТКАЧУК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ**



Номер провадження 2/754/207/25
Справа №754/3701/24

РІШЕННЯ
Іменем України
31 січня 2025 року м.Київ

Деснянський районний суд міста Києва
під головуванням судді Бабко В. В.
за участю секретаря судового засідання Краснощоки О. В.
за участю:
позивача Ткачука М. В.
відповідача Довгого Б. С.
представника позивача - адвоката Дивака В. В.
представника відповідача - адвоката Сидоренка В. В.
розглянув у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовною заявою Ткачука Михайла Васильовича до Довгого Богдана Сергійовича про стягнення збитків.

УСТАНОВИВ:

Ткачук Михайло Васильович звернувся до суду з позовом про стягнення збитків.
Свої вимоги позивач обґрунтовує тим, що 06.04.2023 в місті Києві, по проспекту Володимира Івасюка відбулась дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої Ткачук М. В. отримав збитки завдані тотальним руйнування його автомобіля «Фольксваген-Гольф», державний номер АС6684ЕІ. Дорожньо-транспортна пригода була спричинена діями відповідача Довгого Б. С., під час керування останнього автомобілем «Пежо», державний номер КА2138ВХ. Постановою Оболонського районного суду м. Києва від 21.06.2023, встановлено причинний зв'язок між порушенням відповідачем Довгим Б. С. п. 16.6 Правил дорожнього руху і аварією автомобіля під керуванням Ткачука М. В., та притягнуто Довгого Б. С. до адміністративної відповідальності за ч. 5 ст. 122 КУпАП. Відповідно до експертного Звіту про визначення вартості матеріального збитку, сума матеріальних збитків нанесених позивачу діями відповідача становить 343135,00грн. Оскільки страховик ПрАТ «СК «Інтер поліс» виплатив позивачу 125000,00грн, вважає, що відповідач повинен сплатити різницю в сумі, яка становить 218135,00грн. На підставі викладеного, просить стягнути з Довгого Б. С. на свою користь шкоду завдану внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в розмірі 218135,00грн, а також витрати по сплаті судового збору та правничу допомогу в розмірі 23000,00грн.

19.03.2024 ухвалою Деснянського районного суму м. Києва, відкрито провадження у справі, призначено справу до розгляду в порядку загального позовного провадження, визначено відповідачу п'ятнадцятиденний строк з дня вручення ухвали для подання відзиву на позовну заяву.

25.04.2024 до суду від Довгого Б. С. надійшов відзив на позовну заяву, відповідно до якого зазначено, що доводи позивача, викладені в позовній заяві є суперечливими. Оскільки саме перевищення швидкості Ткачуком М. В. стало причиною того, що він не мав часу для вжиття відповідних заходів щодо екстреного гальмування. У постанові Оболонського районного суду м. Києва від 21.06.2023, якою Ткачука М. В. та Довгого Б. С. було притягнуто до адміністративної відповідальності, хоча і констатовано що Довгий Б. С. створив аварійну ситуацію, однак дії Ткачука М. В. не відповідали обставині та подіям, бо для уникнення ДТП Ткачук М. В. мав можливість зменшити швидкість аж до зупинки руху, проте здійснив маневр ліворуч, в наслідок чого наїхав на відбійник та перевернувся, що свідчить про порушення ним ПДР. У зв'язку з цим саме неправомірні дії

Ткачука М. В., а саме невірна оцінка дорожньої обстановки, значне перевищення швидкості та як наслідок спричинення шкоди власному транспортному засобу внаслідок наїзду на відбійник, перебувають у причинно-наслідковому зв'язку. При цьому дії Довгого Б. С. якщо і призвели до створення аварійної ситуації, однак не були вирішальними. Звертаючись до суду із вимогою про стягнення збитків, позивач повністю знімає з себе відповідальність за порушення ПДР. Вважає, що позовні вимоги не обґрунтовані та просить суд відмовити в задоволенні позову в повному обсязі.

13.11.2025 до суду від адвоката Сидоренка В. В., який представляє інтереси Довгого Б. С., надійшли письмові пояснення, відповідно до яких зазначено, що сторона відповідача ознайомилась з електронним доказом (флеш-накопичувачем), який їм було надано стороною позивача. З відеозапису, який міститься на флеш-накопичувачі, вбачається що невстановлена особа в невстановлений час в невстановленому місці знаходиться в салоні невстановленого транспортного засобу. Тримає в руках ноутбук невстановленої марки, на екрані якого відображаються незрозумілі результати автоматичного сканування. Наявність цих факторів ставить під сумнів весь процес, оскільки достеменно неможливо встановити, що саме відбувається. Зазначає, для того щоб здійснювати експертну діяльність на професійній основі, суб'єкт такої діяльності повинен бути не тільки компетентним, а й відповідати певним вимогам встановлених Законом України «Про судову експертизу». А отже неможливо стверджувати про те, що відбувається діагностика саме автомобіля «Фольксваген-Гольф», державний номер АС6684ЕІ, а швидкість саме цього авто на момент ДТС становила 55км/год.

15.01.2025 до суду від адвоката Сидоренка В. В., який представляє інтереси Довгого Б. С., надійшли письмові пояснення щодо відеозапису з реєстратора Ткачука М. В., відповідно до яких зазначено, що ознайомившись з флеш-накопичувачем, було встановлено відеозапис з реєстратора, який був встановлений на транспортному засобі «Фольксваген-Гольф», державний номер АС6684ЕІ. З відеозапису можна побачити рух автомобілів до моменту зіткнення, та як «Фольксваген-Гольф», державний номер АС6684ЕІ, під керуванням Ткачука М. В., набирає швидкість, яка не зменшується до моменту зіткнення. Крім того, водій Ткачук М. В. жодним чином не звертає увагу на зміну дорожньої розмітки. У своїх поясненнях спростовують доводи сторони позивача щодо швидкості руху автомобіля «Фольксваген-Гольф», державний номер АС6684ЕІ та можливість реакції позивача Ткачука М. В. на зміну дорожньої обстановки. Крім того, спростовують наведені позивачем аргументи стосовно його дій в умовах крайньої необхідності.

30.01.2025 до суду від адвоката Дивака В. В., який представляє інтереси Ткачука М. В. надійшли заперечення щодо письмових пояснень представника відповідача щодо відеозапису з реєстратора Ткачука М. В. У своїх поясненнях зазначає, що представник відповідача наводить завідомо не точні дані щодо зафіксованого реєстратором часу, який відводився позивачу на реагування з метою уникнення зіткнення з автомобілем відповідача. Та зазначає, що твердження відповідача про перевищення швидкості позивачем, спростовується постановою Оболонського районного суду м. Києва від 21.06.2023.

Позивач Ткачук М. В. разом із своїм представником - адвокатом Диваком В. В. в судовому засіданні позовну заяву підтримували в повному обсязі та просили задовольнити.

Відповідач Довгий Б. С. разом із своїм представником - адвокатом Сидоренком В. В. заперечували проти задоволення позовних вимог. Просили відмовити в позові.

Стаття 263 ЦПК України регламентує, що судові рішення повинні ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Згідно із статтями 12, 13 ЦПК України, цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін, при цьому суд розглядає цивільні справи не інакше як в межах заявлених вимог і на підставі наданих учасниками справи доказів

Відповідно до ст. 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на

які вона посиляється як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків встановлених ст. 82 цього Кодексу, тобто тягар доказування лежить на сторонах цивільно-правового спору.

Згідно із статтями 76-79 ЦПК України, доказуванню підлягають обставини (факти), які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у учасників справи, виникає спір.

Доказування по цивільній справі, як і судові рішення не може ґрунтуватися на припущеннях.

Європейський суд справ людини вказав, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов'язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов'язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (Серявін та інші проти України, № 4909/04, § 58, ЄСПЛ. від 10 лютого 2010 року).

Дослідивши повно та всебічно обставини справи в їх сукупності, оцінивши зібрані по справі докази, вислухавши учасників справи, виходячи зі свого внутрішнього переконання, суд дійшов висновку, що позов підлягає частковому задоволенню, з таких підстав.

Суд установив такі факти та їх правовідносини.

06.04.2023 о 16год 25хв Довгий Б. В. керуючи транспортним засобом, легковим автомобілем марки «Peugeot», моделі «301», реєстраційний номер КА2138ВХ, в м. Києві по проспекту В. Івасюка, у районі будинку № 18, на регульованому перехресті розвертаючись на зелене світло світлофору, не надав дорогу іншому транспортному засобу, легковому автомобілю марки «Volkswagen», моделі «Golf», реєстраційний номер АС6684ЕІ, який рухався у зустрічному напрямку, у результаті чого примусив водія вказаного транспортного засобу Ткачука М. В. різко змінити швидкість та напрямок руху.

Крім того, 06.04.2023 о 16год 25хв Ткачук М. В., керуючи транспортним засобом, легковим автомобілем марки «Volkswagen», моделі «Golf», реєстраційний номер АС6684ЕІ, в м. Києві по проспекту В. Івасюка, у районі будинку № 18, не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не зреагував на її зміну, не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції, унаслідок чого скоїв зіткнення з колесо-відбійною стрічкою. Під час дорожньо-транспортної пригоди транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.

21.06.2023 постановою Оболонського районного суду м. Києва. по справі № 756/4740/23 Довгого Б. С. визнано винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 122 КУпАП та накладено стягнення у виді штрафу в розмірі 1445,00грн. Також Ткачука М. В. визнано винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП та накладено стягнення у вигляді штрафу у розмірі 850,00грн.

У відповідності з ч. 4 та ч.6 ст. 82 ЦПК України, обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом. Постанова суду у справі про адміністративне правопорушення, яка набрала законної сили, є обов'язковою для суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, стосовно якої ухвалена постанова суду, в питанні, чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони цією особою.

Таким чином, вина як Довгого Б. С. так і Ткачука М. В. у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди є встановленою та не потребує доведенню.

03.11.2023 ФОП Праворський В. В. на замовлення Ткачука М. В. було зроблено Звіт про визначення вартості матеріального збитку, завданого власнику колісного транспортного засобу «Фольксваген-Гольф», державний номер АС6684ЕІ № 613/2.

Відповідно до висновків звіту, вартість відновлюваного ремонту транспортного засобу становить 932584,73грн. Ринкова вартість транспортного засобу «Фольксваген-Гольф» державний номер АС6684ЕІ, може становити 343135,00грн.

Вартість матеріального збитку заподіяного власнику після аварійного пошкодження транспортного засобу «Фольксваген-Гольф», державний номер АС6684ЕІ становить 343135,00грн.

Також згідно із ремонтній калькуляції № 8613, транспортного засобу Фольксваген-Гольф», державний номер АС6684ЕІ, загальна сума витрат для ремонту автомобіля становить 932584,73грн.

04.07.2023 ПАТ «СК «Інтер-Поліс» здійснило страхову виплату Ткачуку М. В. в розмірі 125000,00грн, з призначенням платежу: «Страх. відшк дог. ОСЦПВВНТЗ № ЕР-210791714 від 29.08.2022, страховий акт № 1300/8613/59/23 від 04.07.2023, без ПДВ не по тендеру», що підтверджується платіжною інструкцією № 4263.

30.01.2025 в судовому засіданні було досліджено флеш-носій із відеозаписом з відеореєстратора, який був розміщений в автомобілі «Фольксваген-Гольф», державний номер АС6684ЕІ під час дорожньо-транспортної пригоди. Так з відеозапису вбачалось, що Ткачук М. В. рухаючись в крайній лівій смузі, на зелене світло світлофору, наблизився до перехрестя. У цей же час, автомобіль «Пежо», державний номер КА2138ВХ, під керуванням Довгого Б. С., із зустрічного напрямку (на перехресті) здійснив розворот та виїхав в середню полосу руху, у тому ж напрямку, яким рухався автомобіль Ткачука М. В. У подальшому автомобіль «Пежо», державний номер КА2138ВХ, будучи на середній полосі руху, почав здійснювати маневр перестроювання в крайню ліву полосу, в якій рухався транспортний засіб під керуванням Ткачук М. В. Однак не закінчивши маневр, перед перетинанням роздільних полос руху, знов різко змінив напрямок руху та продовжив рух в середній полосі. Так Ткачук М. В. побачивши дії Довгого Б. С. по перестроюванню з середньої полоси руху в крайню ліву, в якій рухався він, з метою уникнення ДТП різко змінив напрямок руху в ліво, в результаті чого здійснив зіткнення із відбійником.

Відповідно до ч. 1 ст. 4 ЦПК України визначено, що кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Частиною першою статті 15 Цивільного кодексу України визначено право кожної особи на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

З урахуванням цих норм правом на звернення до суду за захистом наділена особа в разі порушення, невизнання або оспорювання саме її прав, свобод чи інтересів, а також у разі звернення до суду органів і осіб, уповноважених захищати права, свободи та інтереси інших осіб або державні та суспільні інтереси. Суд повинен установити, чи були порушені, невизнані або оспорені права, свободи чи інтереси цих осіб, і залежно від установленого вирішити питання про задоволення позовних вимог або відмову в їх задоволенні.

Відповідно до ст. 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

Збитками є: 1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Положеннями ч. 1 ст. 1166 ЦК України передбачено, що шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Згідно із ч. 1, 2 ст. 1187 ЦК України джерелом підвищеної небезпеки є діяльність, пов'язана з використанням, зберіганням або утриманням транспортних засобів, механізмів та обладнання, використанням, зберіганням хімічних, радіоактивних, вибухо- і вогнєнебезпечних та інших речовин, утриманням диких звірів, службових собак та собак бійцівських порід тощо, що створює підвищену небезпеку для особи, яка цю діяльність здійснює, та інших осіб.

Шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі (право власності, інше речове право, договір підряду, оренди тощо) володіє транспортним засобом, механізмом, іншим об'єктом, використання, зберігання або утримання якого створює підвищену небезпеку.

Згідно із ч. 1 ст. 1188 ЦК України шкода, завдана внаслідок взаємодії кількох джерел

підвищеної небезпеки, відшкодовується на загальних підставах, а саме: 1) шкода, завдана одній особі з вини іншої особи, відшкодовується винною особою; 2) за наявності вини лише особи, якій завдано шкоди, вона їй не відшкодовується; 3) за наявності вини всіх осіб, діяльністю яких було завдано шкоди, розмір відшкодування визначається у відповідній частці залежно від обставин, що мають істотне значення.

Частиною 2 ст. 1192 ЦК України передбачено, що розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, визначається відповідно до реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи або виконання робіт, необхідних для відновлення пошкодженої речі.

Згідно з роз'ясненнями, викладеними у пункті 3 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 року № 6 «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди», шкода, заподіяна кількома особами, відшкодовується кожною з них у частині, заподіяній нею (у порядку часткової відповідальності). У такому ж порядку відповідають володільці джерел підвищеної небезпеки за шкоду, заподіяну внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки іншим особам.

Отже, за цих обставин обов'язок відшкодування шкоди покладається на ту особу, з вини якої завдано шкоду. Якщо наявна вина двох осіб, діяльністю яких було завдано шкоди, шкода відшкодовується кожним з них залежно від ступеня вини.

Аналогічний висновок викладений в Постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 18.03.2020 № 328/2750/18, провадження № 61-13747св19.

Під час розгляду справи жодна із сторін не зверталась до суду з клопотанням про призначення судової експертизи для визначення ступеня вини кожного з учасників дорожньо-транспортної пригоди, яка відбулась 06.04.2023.

Тому суд бере до уваги постанову Оболонського районного суду м. Києва від 21.06.2023, по справі № 756/4740/23, яка не оскаржувалась учасниками судового розгляду та набрала законної сили.

Так, постановою Оболонського районного суду м. Києва, по справі № 756/4740/23, було встановлено винуватість Довгого Б. С. у порушенні п. 16.6 Правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, та притягнуто його до відповідальності за ч.5 ст. 122 КУпАП.

Суд констатував, що Довгий Б. С. створив аварійну ситуацію, тобто почав здійснювати маневр розвороту не переконавшись в його безпечності (одночасний роз'їзд правими бортами). Однак дії Ткачука М. В. не відповідали обставині та подіям, бо для уникнення дорожньо-транспортної події Ткачук М. В. мав можливість зменшити лише швидкість аж до зупинки (застосувати екстрене гальмування), проте здійснив різкий маневр ліворуч, унаслідок чого наїхав на відбійник та перевернувся, що свідчить про порушення правил дорожнього руху України. Бо навіть у випадку зміни напрямку руху, такий маневр має бути безпечним не лише для водія, а також інших учасників дорожнього руху. Разом з цим, суд відхилив доводи захисника про перевищення швидкості водієм Ткачуком М. В., оскільки жодних документів на підтвердження цього надано не було. Відтак суд дійшов висновку про винуватість Ткачука М. В. у порушенні пунктів 2.3, 12.1, 13.1 Правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, та притягнув його до відповідальності за ст. 124 КУпАП.

Таким чином, на підставі викладеного вище, враховуючи обставини, встановлені постановою Оболонського районного суду м. Києва від 21.06.2023, по справі № 756/4740/23, та те, що було визнано вину як позивача так і відповідача у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, яка мала місце 06.04.2023, суд дійшов висновку, що кожен з водіїв має однакову вину в спричиненні цієї ДТП, та несе відповідальність в рівних частинах завданого збитку, оскільки ступінь вини кожного учасника ДТП становить 50 %.

До аналогічних висновків у подібних правовідносинах дійшов Верховний Суд у своїй постанові від 23 січня 2019 року у справі № 0203/1515/2012, провадження № 61-3759св18, зазначивши, що повно та всебічно дослідивши обставини справи, перевіrivши їх доказами, які оцінено на предмет належності, допустимості, достовірності, достатності та взаємного зв'язку, установивши, що згідно досліджених матеріалів справи, наданих

сторонами, спільна вина обох водіїв є доведеною, та визначивши, що ступінь вини кожного учасника ДТП становить 50 %, суд апеляційної інстанції дійшов обґрунтованого висновку про те, що кожен з водіїв має відшкодувати іншому учаснику ДТП 50 % завданого збитку згідно з розрахунками, які вірно наведені апеляційним судом.

Законом України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» визначено як засади, так і процедури отримання потерпілими особами за наслідками ДТП, відшкодування заподіяної шкоди.

Цей Закон регулює відносини у сфері обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів і спрямований на забезпечення здійснення виплати за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю та/або майну потерпілих осіб під час використання наземних транспортних засобів в Україні.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», об'єктом страхування за договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності є відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок використання забезпеченого транспортного засобу особою, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, життю, здоров'ю та/або майну потерпілих осіб внаслідок настання страхового випадку.

Страховим випадком за договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності є дорожньо-транспортна пригода за участю забезпеченого транспортного засобу, внаслідок якої у особи, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, виник обов'язок відшкодувати шкоду, заподіяну життю, здоров'ю та/або майну потерпілих осіб (ст. 5 Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»).

Згідно із ст. 18 Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», у разі настання страхового випадку страховик у межах страхових сум та згідно з умовами, зазначеними у внутрішньому договорі страхування, зобов'язаний у встановленому цим Законом порядку здійснити страхову виплату у зв'язку із шкодою, заподіяною внаслідок дорожньо-транспортної пригоди життю, здоров'ю та/або майну потерпілої особи, або прийняти обґрунтоване рішення про відмову в її здійсненні.

У разі заподіяння внаслідок дорожньо-транспортної пригоди шкоди майну потерпілої особи такій особі відшкодовуються матеріальні збитки, пов'язані з пошкодженням чи знищенням транспортного засобу потерпілої особи (ч. 1 ст. 26 Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»).

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» транспортний засіб вважається знищеним, якщо вартість відновлювального ремонту перевищує ринкову вартість транспортного засобу станом на день настання дорожньо-транспортної пригоди до його пошкодження внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Якщо транспортний засіб вважається знищеним внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, страхова (регламентна) виплата розраховується як сума: матеріальних збитків, що визначаються як різниця між ринковою вартістю транспортного засобу на день настання дорожньо-транспортної пригоди до його пошкодження внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та після пошкодження внаслідок дорожньо-транспортної пригоди; документально підтверджених витрат, пов'язаних з евакуацією транспортного засобу з місця дорожньо-транспортної пригоди до місця проживання потерпілої особи або до місця стоянки такого транспортного засобу на території України.

Статтею 34 Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» визначено, що страхова (регламентна) виплата здійснюється безпосередньо потерпілій особі, іншій особі, яка має право на її отримання, її спадкоємцю чи правонаступнику, їхнім законним представникам або погодженим з ними особам, які проводять чи провели лікування потерпілої фізичної особи, особи, яка здійснила витрати на лікування потерпілої фізичної

особи, особі, яка здійснює чи здійснила ремонт транспортного засобу, шляхом переказу на банківський (платіжний) рахунок відповідної особи.

Суд установив, що ПАТ «СК «Інтер-Поліс» здійснило страхову виплату Ткачуку М. В. в межах страхового відшкодування розмірі 125000,00грн. Натомість вартість матеріального збитку після аварійного пошкодження автомобіля становить 343135,00грн. Отже різниця між розміром сум відшкодованого страховою компанією, в межах страхового відшкодування, та розміром завданої шкоди становить 218135,00грн ($343135,00\text{грн} - 125000,00\text{грн} = 218135,00\text{грн}$).

Таким чином, відшкодування шкоди особою, яка її завдала, можливе лише за умови, що згідно із Законом України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» у страховика (страховика) не виник обов'язок з виплати страхового відшкодування, чи розмір завданої шкоди перевищує ліміт відповідальності страховика.

В останньому випадку обсяг відповідальності страхувальника обмежений різницею між фактичним розміром завданої шкоди і сумою страхового відшкодування. Покладання обов'язку з відшкодування шкоди в межах страхового відшкодування на страхувальника, який уклав відповідний договір страхування і сплачує страхові платежі, суперечить меті інституту страхування цивільно-правової відповідальності.

Подібні висновки викладено у постанові Великої Палати Верховного Суду від 09 листопада 2021 року у справі № 147/66/17 (провадження № 14-95цс20).

За змістом ст. 1194 ЦК України, особа, яка застрахувала свою цивільну відповідальність, у разі недостатності страхової виплати (страхового відшкодування) для повного відшкодування завданої нею шкоди зобов'язана сплатити потерпілому різницю між фактичним розміром шкоди і страховою виплатою (страховим відшкодуванням).

Отже, за змістом вказаних норм матеріального права вимоги до особи, відповідальної за завдані збитки, можуть бути заявлені у разі недостатності страхової виплати (страхового відшкодування) для повного відшкодування завданої нею шкоди в межах різниці між фактичним розміром шкоди і страховою виплатою (страховим відшкодуванням).

Якщо потерпілий звернувся до страховика і одержав страхове відшкодування, але його недостатньо для повного відшкодування шкоди, деліктне зобов'язання зберігається до виконання особою, яка завдала шкоди, свого обов'язку згідно зі статтею 1194 ЦК України - відшкодування потерпілому різниці між фактичним розміром шкоди і страховою виплатою страховою (регламентною) виплатою, яка ним одержана від страховика.

Відповідно до вимог статті 7 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" у випадку завдання збитку проведення незалежної оцінки є обов'язковим.

Так, Наказом Міністерства юстиції України, Фондом державного майна України від 24.11.2003 № 142/5/2092, затверджено Методику товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів (з відповідним змінами).

Методика встановлює механізм оцінки (визначення вартості) колісних транспортних засобів (далі - КТЗ), а також вимоги до оформлення результатів оцінки, оціночні процедури визначення вартості КТЗ. Методи оцінки, передбачені цією Методикою, можуть використовуватися для оцінки самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, тракторів і комбайнів на колісних шасі, якщо вони не суперечать тим положенням, які регламентують оцінку цих видів транспорту.

Вимоги Методики є обов'язковими під час проведення автотоварознавчих експертиз та експертних досліджень судовими експертами науково-дослідних інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України, експертами науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів Міністерства внутрішніх справ України, експертами інших державних установ, суб'єктами господарювання, до компетенції яких входить проведення судових автотоварознавчих експертиз та експертних досліджень, а також всіма суб'єктами оціночної діяльності під час оцінки КТЗ у випадках, передбачених законодавством України або договорами між суб'єктами цивільно-правових відносин п. 1.2., 1.3. Методики).

Пунктом 2.4 Методики передбачено, що вартість матеріального збитку (реальні збитки) визначається як вартісне значення витрат, яких зазнає власник у разі пошкодження або розукомплектування колісного транспортного засобу (далі КТЗ), з урахуванням фізичного зносу та витрат, яких зазнає чи може зазнати власник для відновлення свого порушеного права користування КТЗ (втрати товарної вартості).

Виходячи з аналізу зазначених вище норм, визначення розміру матеріального збитку при настанні страхового випадку повинно бути підтверджено належним засобом доказування, зокрема, звітом (висновком) про оцінку майна, який повинен відповідати вимогам Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність" та Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від 24 листопада 2003 року N142/2092, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2003 року за N1074/8395 (з відповідним змінами).

Таким чином суд приймає та визнає, що Звіт про визначення вартості матеріального збитку, завданого власнику колісного транспортного засобу № 8613/2 від 03.11.2023, складений ФОП Праворський В'ячеслав Володимирович щодо калькуляції автомобіля «Фольксваген-Гольф», державний номер АС6684ЕІ є належним та допустимим доказом щодо визначення вартості відновлювального ремонту та матеріального збитку, завданого власнику зазначеного автомобіля, оскільки не викликає сумнівів щодо правильного використання нормативно-правових актів та інформаційних джерел із застосування Методики товарознавчої експертизи.

Суд установив, що згідно із Звіту про визначення вартості матеріального збитку, завданого власнику колісного транспортного засобу № 8613/2 від 03.11.2023, вартість відновлюваного ремонту, пов'язаного із знищенням транспортного засобу автомобіля «Фольксваген-Гольф», державний номер АС6684ЕІ становить 932584,73грн. Натомість ринкова цього ж вартість автомобіля може складати 343135,00грн. А на підставі виконаних досліджень зроблено висновок, що вартість матеріального збитку заподіяного власнику автомобіля «Фольксваген-Гольф», державний номер АС6684ЕІ становить 343135,00грн.

Під час розгляду справи сторонами не ставилась під сумнів як оцінка вартості відновлюваного ремонту, пов'язаного із знищенням транспортного засобу «Фольксваген-Гольф», державний номер АС6684ЕІ, так і ринкова оцінка цього ж автомобіля, у відповідності до Звіту про визначення вартості матеріального збитку, завданого власнику колісного транспортного засобу № 8613/2.

Ураховуючи, що ПАТ «СК «Інтер-Поліс» здійснило страхову виплату Ткачуку М. В. в межах страхового відшкодування розмірі 125000,00грн, а вартість матеріального збитку після аварійного пошкодження автомобіля становить 343135,00грн, та беручи до уваги, що в рівних частинах встановлена вина двох учасників дорожнього руху в настанні дорожньо-транспортної пригоди, суд дійшов висновку про необхідність стягнення з відповідача на користь позивача різниці між фактичним розміром шкоди і страховою (регламентною) виплатою, яка одержана позивачем від страховика в розмірі, що відповідає 50% завданого збитку, а саме 109067,50грн. Інші 50% завданого збитку в розмірі 109067,50грн покладаються на позивача, як на іншу винувату сторону в ДТП.

Щодо стягнення витрат на правничу допомогу, суд дійшов до такого.

Відповідно до частин 1 та 3 (пункт 1) статті 133 та частин 1 - 3 ст. 137 ЦПК України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи. До витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать витрати на професійну правничу допомогу. Витрати, пов'язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Частини 1-3 статті 134 ЦПК України визначають, що разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести в зв'язку із розглядом справи. У разі

неподання стороною попереднього розрахунку суми судових витрат суд може відмовити їй у відшкодуванні відповідних судових витрат, за винятком суми сплаченого нею судового збору. Попередній розрахунок розміру судових витрат не обмежує сторону у доведенні іншої фактичної суми судових витрат, які підлягають розподілу між сторонами за результатами розгляду справи.

Згідно із ч. 8 ст. 141 ЦПК України, розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв'язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п'яти днів після ухвалення рішення суду за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву. У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.

До складу витрат на правничу допомогу включаються: гонорар адвоката за представництво в суді; інша правнича допомога, пов'язана з підготовкою справи до розгляду; допомога, пов'язана зі збором доказів; вартість послуг помічника адвоката; інша правнича допомога, пов'язана зі справою.

Витрати на правничу допомогу визначаються сукупністю таких документів: договором про надання правничої допомоги та відповідними доказами щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною.

Для визначення розміру витрат на правничу допомогу учасник справи має подати (окрім договору про надання правничої допомоги) детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом (для визначення розміру гонорару, що сплачений або підлягає сплаті) та опис здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат має бути співмірним зі складністю справи та виконаних адвокатом (професійна правнича допомога) робіт; часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт; обсягом наданих адвокатом послуг; ціною позову та значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи та репутацію сторони або публічним інтересом до справи. У разі недотримання вимог співмірності, за клопотанням іншої сторони, суд може зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами.

Разом з цим, Договір про надання правової допомоги - домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об'єднання) зобов'язується здійснити захист, представництво або надати інші види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов'язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору (ст.1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

З матеріалів справи вбачається, що представництво інтересів позивача Ткачука М. В. здійснював адвокат Дивак В. В. на підставі Договору про надання правової допомоги від 04.09.2023, Ордеру Серії АР № 1090120 та Свідомством про право на зайняття адвокатською діяльністю Сергії ЗП № 001788.

Однак при визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін (постанова ВС від 24.01.2019 у справі № 910/15944/17).

Ті самі критерії застосовує Європейський суд з прав людини, присуджуючи судові витрати на підставі ст. 41 Конвенції. Зокрема, у рішеннях від 12 жовтня 2006 року у справі "Двойних проти України" (пункт 80), від 10 грудня 2009 року у справі "Гімайдуніна і інших проти України" (пункти 34-36), від 23 січня 2014 року у справі "East/West Alliance Limited" проти України", від 26 лютого 2015 року у справі "Баришевський проти України" (пункт 95) зазначено, що заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Лавенте проти Латвії» зазначено, що відшкодовуються лише витрати, які мають розумний розмір.

Таким чином, суд вважає, що витрати в розмірі 23000,00грн не відповідають критерію реальності таких витрат, розумності їхнього розміру, а також суперечить

принципу розподілу таких витрат. Оскільки детальний опис виконаних робіт в матеріалах справи відсутній, крім того відсутній Звіт про надання правової допомоги, з якого можливо було б встановити співмірність з часом витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт та їх необхідністю, обсягом виконаної адвокатом роботи.

Однак беручи до уваги, що рішенням суду позов задоволено частково, чим відновлено порушене право позивача, що дає суду зазначити про здійснення адвокатом належного захисту в суді, але судом враховується недотримання співмірності затрат на правничу допомогу, суд дійшов висновку про необхідність зменшення розміру стягнень з відповідача на користь позивача витрат на правничу допомогу до розміру 7000,00грн, яка відповідає критерію розумності, встановлений їхньою дійсністю та необхідністю у цій справі.

Конституцією України передбачено, що всі рівні перед законом і судом; змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості (статті 24 та 129).

Виходячи зі змісту ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків.

Згідно зі ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен, чий права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

Відповідно до ст. 8 Загальної декларації прав людини, кожна людина має право на ефективне поновлення у правах компетентними національними судами в разі порушення її основних прав, наданих їй конституцією або законом.

Виходячи із встановлених фактичних обставин справи, вимог чинного законодавства, оцінюючи належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність та взаємний зв'язок доказів у їх сукупності, суд дійшов висновку, що позов підлягає до часткового задоволення.

У зв'язку із частковим задоволенням позову, судові витрати у вигляді судового збору в розмірі 2411,35грн, відповідно до ст. 141 ЦПК України покладаються на відповідача.

Керуючись Законом України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», статтями 5, 22, 23, 1167, 1188, 1192 ЦК України, статтями 4, 7, 10, 75-79, 81, 141, 265-268 ЦПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Позов Ткачука Михайла Васильовича до Довгого Богдана Сергійовича про стягнення збитків – задовольнити частково.

Стягнути з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича шкоду завдану внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в розмірі 109 067,50грн.

Стягнути з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича судові витрати по сплаті судового збору в розмірі 2411,35грн.

Стягнути з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича витрати на правничу допомогу в розмірі 7000,00 гривень.

Рішення суду може бути оскаржене до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його складання.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закритті апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

177

Позивач: Ткачук Михайло Васильович, 05.02.1986 року народження, ідентифікаційний код 3144710076, місце проживання/реєстрації за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Нові Петрівці, вулиця Європейська, 1, кв. 52.

Відповідач: Довгий Богдан Сергійович, 22.10.2001 року народження, ідентифікаційний код 3718508815, місце проживання/реєстрації за адресою: м. Київ, вулиця Данькевича, 3, кв. 176.

Повний текст рішення складено та підписано 11.02.2025.

Суддя

В. В. Бабко



КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

справа №754/3701/24
апеляційне провадження №22-ц/824/9360/2025

Головуючий у I інстанції – Бабко В.В.
Доповідач у II інстанції – Приходько К.П.

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2025 року Київський апеляційний суд в складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:

судді-доповідача Приходько К.П.,
суддів Писаної Т.О., Журби С.О.,
за участю секретаря Миголь А.А.,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу Довгого Богдана Сергійовича на рішення Деснянського районного суду м. Києва від 31 січня 2025 року

у справі за позовом Ткачука Михайла Васильовича до Довгого Богдана Сергійовича про стягнення збитків,-

установив:

У березні 2024 року Ткачук М.В. звернувся до Деснянського районного суду м. Києва з позовом до Довгого Б.С. про стягнення збитків.

В обґрунтування вимог позову зазначав, що 06 квітня 2023 року у м. Києві, по проспекту Володимира Івасюка відбулась дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої він отримав збитки завдані тотальним руйнування його автомобіля «Фольксваген-Гольф», державний номер АС6684ЕІ.

Дорожньо-транспортна пригода була спричинена діями відповідача Довгого Б.С., під час керування останнього автомобілем «Пежо», державний номер КА2138ВХ.

Постановою Оболонського районного суду м. Києва від 21 червня 2023 року, встановлено причинний зв'язок між порушенням відповідачем Довгим Б.С. п. 16.6 Правил дорожнього руху і аварією автомобіля під його керуванням, та притягнуто Довгого Б.С. до адміністративної відповідальності за ч. 5 ст. 122 КУпАП.

Відповідно до експертного Звіту про визначення вартості матеріального збитку, сума матеріальних збитків нанесених йому діями відповідача становить 343135 грн.

Оскільки страховик ПрАТ «СК «Інтер поліс» виплатив йому 125000 грн, вважає, що відповідач повинен сплатити різницю в сумі, яка становить 218135 грн.

Просив суд, стягнути з Довгого Б.С. на свою користь шкоду завдану внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в розмірі 218135 грн, а також витрати по сплаті судового збору та правничу допомогу в розмірі 23000 грн.

Рішенням Деснянського районного суду м. Києва від 31 січня 2025 року зазначений вище позов задоволено частково.

Стягнуто з Довгого Б.С. на користь Ткачука М.В. шкоду завдану внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в розмірі 109067,50 грн., судові витрати по сплаті судового збору в розмірі 2411,35 грн. та витрати на правничу допомогу в розмірі 7000 грн.

Не погодившись із вказаним судовим рішенням, Довгий Б.С. подав апеляційну скаргу, вважаючи, що при ухваленні оскаржуваного рішення судом першої інстанції порушено

Підписувач: Приходько Костянтин Петрович

Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000004BD728002CEAD500

Дійсний до: 26.06.2026

Київський апеляційний суд



В 240000 000323 95158

АСЕД "Апеляція"

норми процесуального та матеріального права, не враховано обставини, які мають суттєве значення для справи.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги зазначив, що в обставинах цієї справи не викликає сумніву, що позивач усвідомлював, що він має діяти таким чином, щоб своєчасно вжити відповідних заходів для уникнення чи зменшення небезпеки.

Вважає, що Ткачук М.В. був зобов'язаний врахувати будь-яку перешкоду, яка заважала йому переконатися у безпечності маневру.

Зазначає, що в контексті події, яка розглядається у цій справі, питання про створення аварійної обстановки не має вирішального значення для встановлення винуватості позивача у порушенні правил дорожнього руху, оскільки ним, як учасником дорожнього руху була створена аварійна обстановка, то ця обставина зобов'язувала Ткачука М.В. врахувати цей фактор і здійснити відповідні заходи для того, щоб отримати можливість переконатися у безпечності маневру, а не здійснювати маневр в умовах, коли його здатність оцінити головний фактор потенційної небезпеки була обмежена.

Звертає увагу, що постановою Оболонського районного суду м. Києва від 21 червня 2023 року по справі №756/4740/23 його визнано винуватим тільки у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 122 КУпАП, в той же час Оболонський районний суд м. Києва не визнавав його винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП.

Вважає, що є всі підстави вважати, що постановою Оболонського районного суду м. Києва від 21 червня 2023 року по справі №756/4740/23 виключно Ткачука М.В. визнано винним у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, оскільки тільки позивача визнано винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП.

Таким чином, висновок суду першої інстанції, що як його вина, так і вина Ткачука М.В. у вчиненні ДТП є встановленою та не потребує доведенню є помилковою, оскільки на його думку, правомірним буде висновок, що вина саме Ткачука М.В. у вчиненні ДТП є встановленою та не потребує доведенню. В свою чергу, він не є винуватцем у вчиненні ДТП.

Вказує, що Звіт про визначення вартості матеріального збитку, завданого власнику колісного транспортного засобу №8613/2 від 03 листопада 2023 року, складений ФОП Праворський В.В. не є належним та допустимим доказом, щодо визначення вартості відновлювального ремонту та матеріального збитку, завданого власнику транспортного засобу «Фольксваген-Гольф», державний номер АС6684ЕІ, оскільки складений особою, яка не мала права його складати.

Просив суд, скасувати рішення Деснянського районного суду м. Києва від 31 січня 2025 року та ухвалити нове, яким відмовити у задоволенні позові.

На вказану апеляційну скаргу Ткачук М.В. подав відзив, в обґрунтування якого зазначив, що незгода із визнанням відповідача вини у вчиненні ДТП є лише спробою уникнути відповідачем матеріальної відповідальності за наслідки ДТП.

Вважає, що кваліфікація правопорушення відповідача за ч. 5 ст. 122 КУпАП відповідає обставинам справи і не потребує додаткової кваліфікації за ст. 124 КУпАП.

Крім того, звертає увагу, що санкція ч. 5 ст. 122 КУпАП (штраф у розмірі 85 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) суворіша за санкцію ст. 124 КУпАП (штраф у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

Зазначає, що відповідач, протягом розгляду справи в суді першої інстанції, не ставив під сумнів висновки Звіту про визначення вартості матеріального збитку, завданого власнику колісного транспортного засобу №8613/2 від 03 листопада 2023 року, і вартість відновлювального ремонту його автомобіля, яка вказана у Звіті.

Відповідач також не заявляв клопотання про рецензування Звіту, на що мав право, у випадку сумнівів у його достовірності, а тому спроби оскаржити висновки Звіту в апеляційні

Підписувач: Приходько Костянтин Петрович

Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000004BD728002CEAD500

Дійсний до: 26.06.2026

Київський апеляційний суд



8 240000 000323 95158

АСЕД "Апеляція"

скарзі не мають під собою правових підстав і застосовуються відповідачем винятково як засіб уникнення матеріальної відповідальності.

Наголошує, що оцінювач запрошував відповідача до участі у проведенні огляду його пошкодженого автомобіля «Фольксваген-Гольф», державний номер АС6684ЕІ, але відповідач не скористався таким запрошенням.

Таким чином, Звіт про визначення вартості матеріального збитку, завданого власнику колісного транспортного засобу №8613/2 від 03 листопада 2023 року та інформація, яка міститься у ньому є належним та допустимим доказом матеріальних збитків, нанесених йому у результаті ДТП.

Просив суд, апеляційну скаргу залишити без задоволення, рішення Деснянського районного суду м. Києва від 31 січня 2025 року залишити без змін.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення осіб, які з'явилися в судові засідання, дослідивши матеріали справи та перевіривши законність та обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги та вимог, заявлених у суді першої інстанції, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає, з таких підстав.

Згідно вимог ст. 263 ЦПК України, судові рішення повинні ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.

Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права.

Обґрунтованим визнається рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених доказами, які були досліджені в судовому засіданні і які відповідають вимогам закону про їх належність і допустимість, або обставин, що не підлягають доказуванню, а також якщо рішення містить вичерпні висновки суду, що відповідають встановленим на підставі достовірних доказів обставинам, які мають значення для вирішення справи.

Судом першої інстанції встановлено, що 06 квітня 2023 року о 16 год 25 хв Довгий Б.В., керуючи транспортним засобом, легковим автомобілем марки «Peugeot», моделі «301», реєстраційний номер КА2138ВХ, в м. Києві по проспекту В. Івасюка, у районі будинку №18, на регульованому перехресті розвертаючись на зелене світло світлофору, не надав дорогу іншому транспортному засобу, легковому автомобілю марки «Volkswagen», моделі «Golf», реєстраційний номер АС6684ЕІ, який рухався у зустрічному напрямку, у результаті чого примусив водія вказаного транспортного засобу Ткачука М.В. різко змінити швидкість та напрямок руху.

Крім того, 06 квітня 2023 року о 16 год 25 хв Ткачук М.В., керуючи транспортним засобом, легковим автомобілем марки «Volkswagen», моделі «Golf», реєстраційний номер АС6684ЕІ, в м. Києві по проспекту В. Івасюка, у районі будинку №18, не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не зреагував на її зміну, не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції, унаслідок чого скоїв зіткнення з колесо-відбійною стрічкою. Під час дорожньо-транспортної пригоди транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.

21 червня 2023 року постановою Оболонського районного суду м. Києва, по справі №756/4740/23 Довгого Б.С. визнано винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 5.ст. 122 КУпАП та накладено стягнення у виді штрафу в розмірі 1445 грн. Також Ткачука М.В. визнано винуватим у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП та накладено стягнення у вигляді штрафу у розмірі 850 грн.

Підписувач: Приходько Костянтин Петрович

Сертифікат: 3FAA9288358EC03040000004BD728002CEAD500

Дійсний до: 26.06.2026

Київський апеляційний суд



8 240000 000323 95158

АСЕД "Апеляція"

03 листопада 2023 року ФОП Праворський В.В. на замовлення Ткачука М.В. було зроблено Звіт про визначення вартості матеріального збитку, завданого власнику колісного транспортного засобу «Фольксваген-Гольф», державний номер АС6684ЕІ №613/2.

Відповідно до висновків звіту, вартість відновлюваного ремонту транспортного засобу становить 932584,73 грн. Ринкова вартість транспортного засобу «Фольксваген-Гольф» державний номер АС6684ЕІ, може становити 343135 грн. Вартість матеріального збитку заподіяного власнику після аварійного пошкодження транспортного засобу «Фольксваген-Гольф», державний номер АС6684ЕІ становить 343135 грн.

Також згідно із ремонтній калькуляції №8613, транспортного засобу Фольксваген-Гольф», державний номер АС6684ЕІ, загальна сума витрат для ремонту автомобіля становить 932584,73 грн.

04 липня 2023 року ПАТ «СК «Інтер-Поліс» здійснило страхову виплату Ткачуку М.В. в розмірі 125000 грн., з призначенням платежу: «Страх. відінок дог. ОСЦПВВНТЗ №ЕР-210791714 від 29.08.2022, страховий акт №1300/8613/59/23 від 04.07.2023. без ПДВ не по гендеру», що підтверджується платіжною інструкцією №4263.

З відеозапису на флеш-носії з відеореєстратора, який був розміщений в автомобілі «Фольксваген-Гольф», державний номер АС6684ЕІ під час дорожньо-транспортної пригоди, вбачалось, що Ткачук М.В., рухаючись в крайній лівій смузі, на зелене світло світлофору, наблизився до перехрестя. У цей же час, автомобіль «Пежо», державний номер КА2138ВХ, під керуванням Довгого Б.С., із зустрічного напрямку (на перехресті) здійснив розворот та виїхав в середню полосу руху, у тому ж напрямку, яким рухався автомобіль Ткачука М.В. У подальшому автомобіль «Пежо», державний номер КА2138ВХ, будучи на середній полосі руху, почав здійснювати маневр перестроювання в крайню ліву полосу, в якій рухався транспортний засіб під керуванням Ткачук М.В. Однак не закінчивши маневр, перед перетинанням роздільних полос руху, знов різко змінив напрямок руху та продовжив рух в середній полосі. Так Ткачук М.В. побачивши дії Довгого Б.С. по перестроюванню з середньої полоси руху в крайню ліву, в якій рухався він, з метою уникнення ДТП різко змінив напрямок руху в ліво, в результаті чого здійснив зіткнення із відбійником.

Ухвалюючи рішення про часткове задоволення позову, суд першої інстанції виходив з того, що постановою Оболонського районного суду м. Києва від 21 червня 2023 року, по справі №756/4740/23, було визнано вину як позивача так і відповідача у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, яка мала місце 06 квітня 2023 року, а тому, суд першої інстанції дійшов висновку, що кожен з водіїв має однакову вину в спричиненні цієї ДТП, та несе відповідальність в рівних частинах завданого збитку, тобто ступінь вини кожного учасника ДТП становить 50%.

Таким чином, суд першої інстанції врахував, що ПАТ «СК «Інтер-Поліс» здійснило страхову виплату Ткачуку М.В. в межах страхового відшкодування розмірі 125000 грн., а вартість матеріального збитку після аварійного пошкодження автомобіля становить 343135 грн., та взяв до уваги, що в рівних частинах встановлена вина двох учасників дорожнього руху в настанні дорожньо-транспортної пригоди, а тому дійшов висновку про необхідність стягнення з відповідача на користь позивача різницю між фактичним розміром шкоди і страховою (регламентною) виплатою, яка одержана позивачем від страховика в розмірі, що відповідає 50% завданого збитку, а саме 109067,50 грн. Інші 50% завданого збитку в розмірі 109067,50 грн. покладаються на позивача, як на іншу винувату сторону в ДТП.

З висновками суду першої інстанції погоджується і колегія суддів, оскільки вони ґрунтуються на матеріалах справи, а також узгоджуються з вимогами чинного законодавства з огляду на наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 2 ЦПК України, завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного

Підписувач: Приходько Костянтин Петрович

Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000004BD728002CEAD500

Дійсний до: 26.06.2026

Київський апеляційний суд



8 240000 000323 95158

АСЕД "Апеляція"

захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Згідно зі ст. 5 ЦПК України, здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

Справедливість судового розгляду повинна знаходити свою реалізацію, зокрема у здійсненні судом правосуддя без формального підходу до розгляду кожної конкретної справи.

Дотримання цього принципу є гарантією того, що учасник справи, незалежно від рівня фахової підготовки та розуміння певних вимог цивільного судочинства, має можливість забезпечити захист своїх прав та інтересів.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 11 ЦК України, підставою виникання цивільних прав та обов'язків є завдання матеріальної та моральної шкоди іншій особі.

Згідно з ч. 1 ст. 1166 ЦК України, майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Відповідно до частин 1, 2 ст. 1187 цього Кодексу, джерелом підвищеної небезпеки є діяльність, пов'язана з використанням, зберіганням або утриманням транспортних засобів, механізмів та обладнання, використанням, зберіганням хімічних, радіоактивних, вибухо- і вогненебезпечних та інших речовин, утриманням диких звірів, службових собак та собак бійцівських порід тощо, що створює підвищену небезпеку для особи, яка цю діяльність здійснює, та інших осіб. Шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі (право власності, інше речове право, договір підряду, оренди тощо) володіє транспортним засобом, механізмом, іншим об'єктом, використання, зберігання або утримання якого створює підвищену небезпеку.

Відповідно до ст. 22 ЦК України, особа, якій завдано збитків в результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками є: 1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода). Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.

Відповідно до п. 14 Постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01 березня 2013 року № 4 «Про деякі питання застосування судами законодавства при вирішенні спорів про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки», при визначенні розміру та способу відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого, судам слід враховувати положення ст. 1192 ЦК України.

Наприклад, з урахуванням обставин справи суд за вибором потерпілого може зобов'язати особу, яка завдала шкоди майну, відшкодувати її в натурі (передати річ такого ж роду і такої ж якості, пошкоджену річ тощо) або відшкодувати завдані збитки у повному обсязі. Коли відшкодування шкоди в натурі неможливе, потерпілому відшкодовуються в повному обсязі збитки відповідно до реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи або виконання робіт, необхідних для відновлення пошкодженої речі.

Як при відшкодуванні шкоди в натурі, так і при відшкодуванні реальних збитків потерпілий має право вимагати відшкодування упущеної вигоди.

Якщо для відновлення попереднього стану речі, що мала певну зношеність (наприклад, автомобіля), було використано нові вузли, деталі, комплектуючі частини, у тому числі іншої

Підписувач: Приходько Костянтин Петрович

Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000004BD728002CEAD500

Дійсний до: 26.06.2026

Київський апеляційний суд



8 240000 000323 95158

АСЕД "Апеляція"

модифікації, що випускаються в обмін знятих із виробництва однорідних виробів, особа, відповідальна за шкоду, не має права вимагати врахування зношеності майна або меншої вартості пошкоджених частин попередньої модифікації.

Зношеність пошкодженого майна враховується у випадках стягнення на користь потерпілого вартості такого майна (у разі відшкодування збитків).

Згідно п. 17 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 року №14 «Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті», у разі пошкодження внаслідок дій винної особи окремих деталей, вузлів, агрегатів транспортного засобу розмір реальних збитків необхідно визначати виходячи з вартості запасних частин і відновлювального ремонту.

Як вбачається з матеріалів справи постановою Оболонського районного суду м. Києва по справі №756/4740/23, було встановлено винуватість Довгого Б.С. у порушенні п. 16.6 Правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, та притягнуто його до відповідальності за ч. 5 ст. 122 КУпАП, та винуватість Ткачука М.В. у порушенні п.п. 2.3, 12.1, 13.1 Правил дорожнього руху та притягнуто його до відповідальності за ст. 124 КУпАП.

Суд констатував, що Довгий Б.С. створив аварійну ситуацію, тобто почав здійснювати маневр розвороту не переконавшись в його безпечності (одночасний роз'їзд правими бортами). Однак дії Ткачука М. В. не відповідали обставині та подіям, бо для уникнення дорожньо-транспортної події Ткачук М.В. мав можливість зменшити лише швидкість аж до зупинки (застосувати екстрене гальмування), проте здійснив різкий маневр ліворуч, унаслідок чого наїхав на відбійник та перевернувся, що свідчить про порушення правил дорожнього руху України. Бо навіть у випадку зміни напрямку руху, такий маневр має бути безпечним не лише для водія, а також інших учасників дорожнього руху.

Таким чином, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що постановою Оболонського районного суду м. Києва від 21 червня 2023 року, по справі №756/4740/23, було встановлено та визнано вину як позивача так і відповідача у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, яка мала місце 06 квітня 2023 року, а тому кожен з водіїв має однакову вину в спричиненні цієї ДТП, та несе відповідальність в рівних частинах завданого збитку, тобто, ступінь вини кожного учасника ДТП становить 50 %.

Доводи апеляційної скарги про те, що помилковим є висновок суду першої інстанції про встановлення його вини і вини Ткачука М.В. у вчиненні ДТП, оскільки на думку апелянта, правомірним буде висновок, що саме вина Ткачука М.В. у вчиненні ДТП є встановленою та не потребує доведенню, в свою чергу, він не є винуватцем у вчиненні ДТП, колегія суддів вважає безпідставними, з огляду на вищезазначене.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 81 ЦПК України, обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

За змістом ч. 8 ст. 81 ЦПК України, вирок суду в кримінальному провадженні, ухвала про закриття кримінального провадження і звільнення особи від кримінальної відповідальності або постанова суду у справі про адміністративне правопорушення, які набрали законної сили, є обов'язковими для суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, стосовно якої ухвалений вирок, ухвала або постанова суду, лише в питанні, чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони цією особою.

Поняття преюдиційності (преюдиціальності) судового рішення безпосередньо пов'язана з конституційними нормами про: обов'язковість судового рішення авторитет і неупередженість правосуддя. Преюдиційні обставини - це обставини, встановлені рішенням суду, що набрало законної сили.

Підписувач: Приходько Костянтин Петрович
Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000004BD728002CEAD500
Дійсний до: 26.06.2026

Київський апеляційний суд



8 240000 000323 95158

АСЕД "Апеляція"

189

За змістом ч. 4 ст. 82 ЦПК України, учасники процесу звільнені від надання доказів на підтвердження обставин, які встановлені судом при розгляді іншої адміністративної, цивільної чи господарської справи.

Правовий висновок Верховного суду у справі №320/4938/17 встановлює, що одним з основних елементів верховенства права є принцип правової визначеності, який серед іншого передбачає, що у будь-якому спорі рішення суду, яке вступило в законну силу, не може бути поставлено під сумнів.

Установлені у прийнятих раніше судових рішеннях факти мають для суду преюдиціальний характер. Преюдиціальність означає обов'язковість фактів, установлених судовим рішенням, що набрало законної сили, в одній справі, для суду при розгляді інших справ (постанова КГС ВС від 26.11.2019 по справі №922/643/19).

Частиною 1 ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» передбачено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав та свобод людини та практику суду як джерело права. У преамбулі та статті 6 параграфу 1 Конвенції, у рішенні Європейського суду з прав людини від 25 липня 2002 року у справі за заявою №48553/99 «Совтрансавто-Холдінг» проти України», а також у рішенні Європейського суду з прав людини від 28 жовтня 1999 року у справі за заявою №28342/95 «Брумареску проти Румунії» встановлено, що існує усталена судова практика конвенційних органів, щодо визначення основним елементом верховенства права принципу правової певності, який передбачає серед іншого і те, що у будь-якому спорі рішення суду, яке вступило в законну силу, не може бути поставлено під сумнів (постанова КГС ВС від 17.12.2019 по справі №641/1793/17).

З урахуванням вищезазначеного, особисте тлумачення апелянтом про вину не може розглядатися судом як фактичні обставини, які мали місце бути, з урахуванням наявності постанови Оболонського районного суду м. Києва від 21 червня 2023 року, по справі №756/4740/23, яка набрала законної сили, та у якій встановлено, за чиєї вини відбулася ДТП, та яка взята судом першої інстанції до уваги при прийнятті рішення.

Тобто, Оболонський районний суд м. Києва, повною мірою дослідивши матеріали справи, дійшов беззаперечного висновку про наявність у ДТП вини як Довгого Б.С. так і Ткачука М.В. про що свідчить зміст постанови, а тому такі обставини є встановленими та не потребують доведенню.

При цьому, колегія суддів звертає увагу, що особа, яка не погоджується з ухваленим рішенням суду, не була позбавлена права на його оскарження, однак, постанова Оболонського районного суду м. Києва від 21 червня 2023 року, по справі №756/4740/23 не оскаржувалася апелянтом.

Згідно з ч. 1 ст. 1194 ЦК України, особа, яка застрахувала свою цивільну відповідальність, у разі недостатньої страхової виплати (страхового відшкодування) для повного відшкодування завданої нею шкоди зобов'язана сплатити різницю між фактичним розміром шкоди і страховою виплатою (страховим відшкодуванням).

Відповідно до пункту 22.1 ст. 22 Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», у разі настання страхового випадку страховик у межах страхових сум, зазначених у страховому полісі, відшкодовує у встановленому цим Законом порядку оцінену шкоду, заподіяну внаслідок дорожньо-транспортної пригоди життю, здоров'ю, майну третьої особи.

Отже, відшкодування шкоди власником транспортного засобу або винуватцем дорожньо-транспортної пригоди, відповідальність яких застрахована за договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, можливе за умови, якщо у страховика не виникло обов'язку з відшкодування шкоди, або розмір шкоди перевищує ліміт відповідальності страховика, а

Підписувач: Прихолько Костянтин Петрович
Сертифікат: 3FAA9288353EC0030400000C4BD728002CEAD50C
Дійсний до: 26.06.2026

Київський апеляційний суд



8 240000 000323 95158

АСЕД "Апеляція"

також у разі, коли страховик має право регресу до особи, яка застрахувала свою відповідальність.

Як вбачається з матеріалів справи ПАТ «СК «Інтер-Поліс» здійснило страхову виплату Ткачуку М.В. в межах страхового відшкодування розмірі 125000 грн. Натомість вартість матеріального збитку після аварійного пошкодження автомобіля становить 343135 грн.

Отже різниця між розміром сум відшкодованого страховою компанією, в межах страхового відшкодування, та розміром завданої шкоди становить 218135 грн. (343135 грн. – 125000 грн. = 218135 грн.).

Таким чином, відшкодування шкоди особою, яка її завдала, можливе лише за умови, що згідно із Законом України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» у страховика (страховика) не виник обов'язок з виплати страхового відшкодування, чи розмір завданої шкоди перевищує ліміт відповідальності страховика.

В останньому випадку обсяг відповідальності страхувальника обмежений різницею між фактичним розміром завданої шкоди і сумою страхового відшкодування. Покладання обов'язку з відшкодування шкоди в межах страхового відшкодування на страхувальника, який уклав відповідний договір страхування і сплачує страхові платежі, суперечить меті інституту страхування цивільно-правової відповідальності.

Подібні висновки викладено у постанові Великої Палати Верховного Суду від 09 листопада 2021 року у справі №147/66/17 (провадження №14-95цс20).

Таким чином, враховуючи, що вартість матеріального збитку після аварійного пошкодження автомобіля становить 343135 грн., ПАТ «СК «Інтер-Поліс» здійснило страхову виплату Ткачуку М.В. в межах страхового відшкодування у розмірі 125000 грн., вина учасників дорожнього руху в настанні дорожньо-транспортної пригоди встановлена в рівних частинах, тому, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про стягнення з відповідача на користь позивача різницю між фактичним розміром шкоди і страховою (регламентною) виплатою, яка одержана позивачем від страховика в розмірі, що відповідає 50% завданого збитку, а саме 109067,50 грн. Інші 50% завданого збитку в розмірі 109067,50 грн. покладаються на позивача, як на іншу винувату сторону в ДТП.

Доводи апеляційної скарги про те, що Звіт про визначення вартості матеріального збитку, завданого власнику колісного транспортного засобу №8613/2 від 03 листопада 2023 року, складений ФОП Праворський В.В. не є належним та допустимим доказом, щодо визначення вартості відновлювального ремонту та матеріального збитку, завданого власнику транспортного засобу «Фольксваген-Гольф», державний номер АС6684ЕІ, оскільки складений особою, яка не мала права його складати, колегія суддів вважає безпідставними, оскільки відповідач, під час розгляду справи в суді першої інстанції, не ставив під сумнів оцінку вартості відновлюваного ремонту, пов'язаного із знищенням транспортного засобу «Фольксваген-Гольф», державний номер АС6684ЕІ, так і ринкову оцінку цього ж автомобіля, у відповідності до Звіту про визначення вартості матеріального збитку, завданого власнику колісного транспортного засобу № 8613/2.

Як вбачається із матеріалів Звіту оцінювач Праворський В.В. мав всі необхідні кваліфікаційні характеристики, передбачені законодавством, які необхідні для здійснення діяльності по проведенню оцінки матеріального збитку, завданого власнику колісного транспортного засобу (вищу освіту; кваліфікацію оцінювача дорожніх транспортних засобів - кваліфікаційне свідоцтво оцінювача МФ №8652 від 22 грудня 2012 року видане Фондом державного майна України, та свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів ФДМУ №9689 від 20 лютого 2013 року, свідоцтво про підвищення кваліфікації оцінювача МФ №8294-ПК від 17 серпня 2022 року, сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №719/19 виданого ФДМУ 19 вересня 2019 року).

Підписувач: Приходько Костянтин Петрович
Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000004BD728002CEAD500
Дійсний до: 26.06.2026

Київський апеляційний суд



8 240000 000323 95158

АСЕД "Апеляція"

182

Оцінка вартості матеріальних збитків завданих автомобілю позивача в результаті ДТП, проведена відповідно до вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» №2658-ІІ від 12 липня 2001 року, Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» затвердженого постановою КМУ №1440 від 10 вересня 2003 року і «Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів», затвердженого спільним наказом МЮУ і ФДМУ №142/5/2092 від 24 листопада 2003 року.

Отже, незгода відповідача з висновками звіту розцінюється апеляційним судом як засіб уникнення відповідачем матеріальної відповідальності.

Крім того, під час розгляду справи в суді першої інстанції, відповідач не звертався до суду з клопотанням про призначення судової експертизи для визначення вартості відновлювального ремонту та матеріального збитку, завданого власнику транспортного засобу «Фольксваген-Гольф», державний номер АС6684ЕІ.

Таким чином, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що Звіт про визначення вартості матеріального збитку, завданого власнику колісного транспортного засобу №8613/2 від 03 листопада 2023 року, складений ФОП Праворський В.В., щодо калькуляції автомобіля «Фольксваген-Гольф», державний номер АС6684ЕІ є належним та допустимим доказом, щодо визначення вартості відновлювального ремонту та матеріального збитку, завданого власнику зазначеного автомобіля, оскільки не викликає сумнівів щодо правильного використання нормативно-правових актів та інформаційних джерел із застосування Методики товарознавчої експертизи.

У відповідності до ч. 3 ст. 12 ЦПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За правилами ст.76 ЦПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування (ч. 1 ст. 77 ЦПК України), а доказування не може ґрунтуватися на припущеннях (ч.6 ст.81 ЦПК України).

При цьому, належність доказів - правова категорія, яка свідчить про взаємозв'язок доказів з обставинами, що підлягають встановленню як для вирішення всієї справи, так і для здійснення окремих процесуальних дій.

Правила допустимості доказів визначають легітимну можливість конкретного доказу підтверджувати певну обставину в справі.

Правила допустимості доказів встановлені з метою об'єктивності та добросовісності у підтвердженні доказами обставин у справі, виходячи з того, що нелегітимні засоби не можуть використовуватися для досягнення легітимної мети, а також враховуючи те, що правосудність судового рішення, яке було ухвалене з урахуванням нелегітимного доказу, завжди буде під сумнівом.

Допустимість доказів є важливою ознакою доказів, що характеризує їх форму та означає, що обставини справи, які за законом повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами.

Відповідно до ст. 80 ЦПК України, достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Підписувач: Приходько Костянтин Петрович
Сертифікат: 3FAA9288358EBC003040000004BD728002CEAD500
Дійсний до: 26.06.2026

Київський апеляційний суд



8 240000 000323 95158

АСЕД "Апеляція"

Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Обґрунтування наявності обставин повинні здійснюватися за допомогою належних, допустимих і достовірних доказів, а не припущень, що й буде відповідати встановленому статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року принципу справедливості розгляду справи судом.

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили.

Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів) (частини 1-3 ст. 89 ЦПК України).

Суд першої інстанції повно і всебічно з'ясував обставини справи, дав належну оцінку зібраним доказам, вірно послався на норми закону, які регулюють спірні відносини, прийшов до обґрунтованого висновку про часткове задоволення позову, оскільки стороною позивача доведено належними доказами факт протиправності дій відповідача, що відповідно завдало йому матеріальної шкоди.

Крім того, відповідно до ст. 141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються: у разі задоволення позову - на відповідача; у разі відмови в позові - на позивача; у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Таким чином, вірним є і висновок суду першої інстанції про стягнень з відповідача на користь позивача витрат на правничу допомогу у розмірі 7000 грн., що відповідає критерію розумності, об'єктивності, обґрунтованості, встановлення їхньої дійсності та необхідності у цій справі.

Інші доводи апеляційної скарги відповідача не спростовують встановлені у справі фактичні обставини та висновки суду першої інстанції, обґрунтовано викладені у мотивувальній частині рішення, та фактично зводяться до незгоди відповідача з висновками суду, повторюють доводи відзиву на позовну заяву. При цьому, докази та обставини, на які посилається відповідач у апеляційній скарзі, були предметом дослідження суду першої інстанції і при їх дослідженні та встановленні були дотримані норми матеріального і процесуального права.

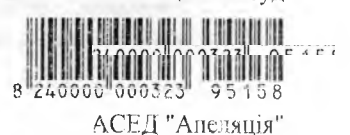
Судом першої інстанції правильно визначено характер спірних правовідносин, встановлено обсяг прав та обов'язків сторін, застосовано норми матеріального права, які регулюють спірні правовідносини, що склались між сторонами, надано повну, всебічну та об'єктивну оцінку наявним у справі доказам, як кожному окремо, так і у їх сукупності та взаємозв'язку, та з урахуванням доведеності позовних вимог Ткачука М.В., ухвалено обґрунтоване рішення про їх часткове задоволення.

За таких обставин, апеляційний суд дійшов висновку, що оскільки рішення суду першої інстанції ухвалено з додержанням норм матеріального та процесуального права, і доводи апеляційної скарги відповідачів цього не спростовують, рішення суду першої інстанції слід залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 374 ЦПК України, суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги має право залишити судові рішення без змін, а скаргу без задоволення.

Підписувач: Приходько Костянтин Петрович
Сертифікат: 3FAA9289358EC003040000C04BD728002CEAD500
Дійсний до: 26.06.2026

Київський апеляційний суд



АСЕД "Апеляція"

18

Відповідно до ст. 375 ЦПК України, суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судові рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судові рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Оскільки дія оскаржуваного рішення була зупинена ухвалою Київського апеляційного суду від 01 квітня 2025 року та у зв'язку із залишенням рішення суду першої інстанції без змін, необхідно поновити його дію.

Керуючись ст.ст.367,374,375,381-384, ЦПК України, суд, -

постановив:

Апеляційну скаргу Довгого Богдана Сергійовича залишити без задоволення.

Рішення Деснянського районного суду м. Києва від 31 січня 2025 року залишити без змін.

Поновити дію рішення Деснянського районного суду м. Києва від 31 січня 2025 року.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом тридцяти днів.

Повний текст постанови складено 23 червня 2025 року.

Суддя-доповідач

К.П. Приходько

Судді

Т.О. Писана

С.О. Журба

Підписувач: Приходько Костянтин Петрович

Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000004BD728002CEAD500

Дійсний до: 26.06.2026

Київський апеляційний суд



8 240000 000323 95158

АСЕД "Апеляція"



189
Номер провадження 6/754/253/25

Справа № 754/3701/24

У Х В А Л А
Іменем України
21 жовтня 2025 року м.Київ

Деснянський районний суд міста Києва
під головуванням судді Бабко В. В.
за участю секретаря судового засідання Денисової К. А.
розглянувши заяву відповідача по справі – Довгого Богдана Сергійовича про
розстрочення виконання рішення по цивільній справі за позовом Ткачука Михайла
Васильовича до Довгого Богдана Сергійовича про стягнення збитків,

У С Т А Н О В И В:

У провадженні Деснянського районного суду м. Києва перебувала справа за
позовом Ткачука Михайла Васильовича до Довгого Богдана Сергійовича про стягнення
збитків.

Рішенням Деснянського районного суду міста Києва від 31.01.2025, позов
задоволено частково.

Стягнуто з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича
шкоду завдану внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в розмірі 109 067,50грн.

Стягнуто з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича
судові витрати по сплаті судового збору в розмірі 2411,35грн.

Стягнуто з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича
витрати на правничу допомогу в розмірі 7000,00 гривень.

Постановою Київського апеляційного суду від 17.06.2025, рішення Деснянського
районного суду міста Києва від 31.01.2025, залишено без змін.

Відповідач Довгий Богдан Сергійович звернувся до суду з заявою про
відстрочення виконання рішення Деснянського районного суду міста Києва від
31.01.2025, посилаючись на те, що сума визначена рішенням суду для одноразового
платежу є надзвичайно великою для нього на сьогодні. Зазначає, що 08.07 2025 отримав
скальповано-різану рану лівої гомілки з пошкодженням сухожилку, тому обмежений у
пересуванні. За оцінками лікарів такий стан може тривати до 3-4 місяців. Крім того
04.10.2025 отримав опіки 1-2А й 5% голови, обох верхніх кінцівок. На сьогодні
знаходиться на стаціонарному лікуванні. Зазначені обставини ускладнюють виконання
рішення суду в зв'язку з чим просить задовольнити заяву та надати відстрочення до
31.01.2025.

Від позивача по справі Ткачука М. В. надійшли до суду пояснення в яких
зазначено, що відповідачем не доведено наявності надзвичайних обставин, які б істотно
ускладнювали виконання рішення суду. Також позивач посилається, що в його житті на
сьогодні також складна фінансова ситуація, а тому просить суд відмовити боржнику у
відстроченні виконання рішення суду.

Учасники справи в судовому засіданні не з'явились, подали заяви про розгляд заяви
про відстрочення виконання рішення суду у їх відсутності. Сторона відповідача просила
задовольнити заяву та відстрочити виконання рішення суду до 31.01.2026, сторона
позивача зазначили, що покладаються на об'єктивність суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 247 ЦПК України фіксування судового процесу за

допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося.

Суд вважає можливим розглянути заяву у відсутності сторін. Їх неявка не є перешкодою для вирішення питання про відстрочку виконання рішення суду.

Дослідивши заяву про відстрочення виконання рішення суду, матеріали цивільної справи, суд вважає, що заява підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 129 - 1 Конституції України, суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов'язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.

Згідно із ст. 435 ЦПК України підставою для встановлення або зміни способу або порядку виконання, відстрочення або розстрочення виконання судового рішення є обставини, що істотно ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим. Вирішуючи питання про відстрочення чи розстрочення виконання судового рішення, суд також враховує: ступінь вини відповідача у виникненні спору; щодо фізичної особи - тяжке захворювання її самої або членів її сім'ї, її матеріальний стан; стихійне лихо, інші надзвичайні події тощо.

Так, вирішуючи питання про відстрочення чи розстрочення виконання судового рішення, суд також враховує: 1) ступінь вини відповідача у виникненні спору; 2) щодо фізичної особи - тяжке захворювання її самої або членів її сім'ї, її матеріальний стан; 3) стихійне лихо, інші надзвичайні події тощо.

Розстрочка та відстрочення виконання судового рішення не може перевищувати одного року з дня ухвалення такого рішення, ухвали, постанови.

Аналіз змісту наведених конституційних положень та законодавчих норм в їх сукупності дає підстави для висновку, що відстрочення або розстрочення виконання рішення суду можливе лише за наявності виняткових обставин, що роблять виконання рішення суду неможливим або значно утрудненим у певний період часу, доведених належними, допустимими, достовірними та достатніми доказами.

Як убачається з матеріалів справи та встановлено судом, що відповідач Довгий Б. С. дійсно 08.07.2025 отримав скальповано-різану рану лівої гомілки з пошкодженням сухожилку, має складнощі щодо пошуку роботи, оскільки обмежений у пересуванні. За оцінками лікарів такий стан може тривати до 3-4 місяців. Крім того 04.10.2025 отримав опіки 1-2А й 5% голови, обох верхніх кінцівок. На час розгляду заяви знаходиться на стаціонарному лікуванні, що підтверджено випискою із медичної карти стаціонарного хворого № 10027, довідкою КНП МЦ м. Києва ВО КМР № 1201 та з Пенсійного фонду України індивідуальними відомостями про застраховану особу.

Отже має матеріальні труднощі задля виконання рішення суду одним платежем, однак не відмовляється від виконання рішення суду та має намір виконати рішення суду та сплатити заборгованість, після повноцінного одужання.

Враховуючи викладене вище, суд вважає за доцільне відстрочити виконання рішення Деснянського районного суду міста Києва від 31.01.2025 в частині стягнення з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича шкоду завдану внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в розмірі 109 067,50грн, витрати по сплаті судового збору в розмірі 2411,35грн та витрати на правничу допомогу в розмірі 7000,00грн, до 31.01.2026, що відповідає ст. 435 ЦПК України.

Керуючись Конституцією України, ст. 435 ЦПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Заяву відповідача по справі – Довгого Богдана Сергійовича про розстрочення виконання рішення по цивільній справі за позовом Ткачука Михайла Васильовича до Довгого Богдана Сергійовича про стягнення збитків - задовольнити.

Відстрочити Довгому Богдану Сергійовичу виконання рішення Деснянського районного суду міста Києва від 31.01.2025 в частині стягнення з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича шкоду завдану внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в розмірі 109 067,50грн, витрати по сплаті судового збору в розмірі 2411,35грн та витрати на правничу допомогу в розмірі 7000,00грн, до 31.01.2026.

185

Строк виконання рішення Деснянського районного суду міста Києва від 31.01.2025, розпочинається з 01.02.2026.

Ухвали, що постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набувають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено та підписано 21.10.2025.

Суддя В. В. Бабко



КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

вул. Солом'янська, 2-а, м. Київ, 03110

e-mail: inbox@kia.court.gov.ua

Унікальний номер справи 754/3701/24

Апеляційне провадження № 22-ц/824/4576/2026

Головуючий у суді першої інстанції – Бабко В.В.

Доповідач у суді апеляційної інстанції – Оніщук М.І.

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2026 року

місто Київ

Київський апеляційний суд в складі:

суддя-доповідач

Оніщук М.І.,

судді

Шебуєва В.А., Кафідова О.В.,

секретар

Цалко Д.М.,

розглянув у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Ткачука Михайла Васильовича на ухвалу Деснянського районного суду м. Києва від 21 жовтня 2025 року *про відстрочення виконання рішення у цивільній справі за позовом Ткачука Михайла Васильовича до Довгого Богдана Сергійовича про стягнення збитків,*

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Деснянського районного суду м. Києва перебувала цивільна справа за позовом Ткачука М.В. до Довгого Б.С. про стягнення збитків.

Рішенням Деснянського районного суду м. Києва від 31.01.2025 позов задоволено частково. Стягнуто з Довгого Б.С. на користь Ткачука М.В. шкоду, завдану внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у розмірі 109067,50 грн. Стягнуто з Довгого Б.С. на користь Ткачука М.В. судові витрати по сплаті судового збору у розмірі 2411,35 грн. та витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 7000,00 грн.

Постановою Київського апеляційного суду від 17.06.2025 рішення Деснянського районного суду м. Києва від 31.01.2025 залишено без змін.

У липні 2025 року Довгий Б.С. звернувся до Деснянського районного суду м. Києва з заявою, в якій просив відстрочити йому виконання рішення Деснянського районного суду м. Києва від 31.01.2025 у справі № 754/3701/24 до 31.01.2026.

Заяву обгрунтовано тим, що сума, визначена рішенням суду для одноразового платежу, є для нього надзвичайно великою. Зазначав, що 08.07.2025 отримав скальповано-різану рану лівої гомілки з пошкодженням сухожилку, тому обмежений у пересуванні. Вказував, що за оцінками лікарів такий стан може тривати до трьох-чотирьох місяців.

Крім того, що 04.10.2025 відповідач отримав опіки 1-2А й 5 % голови, обох верхніх кінцівок та знаходиться на стаціонарному лікуванні.

З урахуванням того, що зазначені обставини ускладнюють виконання рішення суду, просив заяву задовольнити.

Підписувач: Оніщук Максим Іванович

Сертифікат: 3FAA9288358EC0030400000082D328000EFFF500

Дійсний до: 27.06.2026

Київський апеляційний суд



8 240000 000378 03128

АСЕД "Апеляція"

Ухвалою Деснянського районного суду м. Києва від 21.10.2025 заяву задоволено. Відстрочено Довгому Б.С. виконання рішення Деснянського районного суду м. Києва від 31.01.2025 в частині стягнення з Довгого Б.С. на користь Ткачука М.В. шкоду, завдану внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у розмірі 109067,50 грн., витрати по сплаті судового збору у розмірі 2411,35 грн. та витрати на правничу допомогу у розмірі 7000,00 грн. до 31.01.2026. Строк виконання рішення Деснянського районного суду м. Києва від 31.01.2025 встановлено з 01.02.2026 (т. 2, а.с. 27-29).

Не погоджуючись з ухвалою суду, 17.11.2025 Ткачук М.В. оскаржив її в апеляційному порядку, направивши апеляційну скаргу до суду апеляційної інстанції через систему "Електронний суд", в якій, посилаючись на порушення та неправильне застосування норм процесуального права, просив ухвалу суду першої інстанції скасувати та ухвалити нове судове рішення про відмову у задоволенні заяви.

В обґрунтування апеляційної скарги вказував, що при постановленні оскаржуваної ухвали, суд першої інстанції:

- не встановив, що відповідач з моменту набрання рішенням законної сили не виконав жодної частини зобов'язання;
- не оцінив, що відповідач відмовився від реального графіка платежів, запропонованого позивачем;
- не дослідив зміст "договору"/пропозиції від 15.07.2025, який є очевидно неспівмірним з рішенням суду та спрямованим на затягування виконання;
- не перевіряв фінансовий стан відповідача та не оцінив можливість хоча б часткової сплати;
- не встановив причинно-наслідкового зв'язку між травмами/опіками та неможливістю виконання грошового зобов'язання (т. 2, а.с. 32-37).

Учасники справи у судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, про причини своєї неявки у судове засідання не сповістили.

Разом з тим, враховуючи положення ч.2 ст. 372 ЦПК України, судом апеляційної інстанції визнано за можливе розглянути справу за відсутності учасників справи, оскільки їх неявка не перешкоджає апеляційному розгляду справи.

Заслухавши доповідь судді, вивчивши та дослідивши матеріали справи, перевірявши законність та обґрунтованість ухвали в межах доводів апеляційної скарги, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Так, рішенням Деснянського районного суду м. Києва від 31.01.2025 позов задоволено частково. Стягнуто з Довгого Б.С. на користь Ткачука М.В. шкоду, завдану внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у розмірі 109067,50 грн. Стягнуто з Довгого Б.С. на користь Ткачука М.В. судові витрати по сплаті судового збору у розмірі 2411,35 грн. та витрати професійну правничу допомогу у розмірі 7000,00 грн.

Постановою Київського апеляційного суду від 17.06.2025 рішення Деснянського районного суду м. Києва від 31.01.2025 залишено без змін.

Разом з тим, як встановлено судом першої інстанції та вбачається з матеріалів справи, 08.07.2025 відповідач Довгий Б.С. отримав скальповано-різану рану лівої гомілки з пошкодженням сухожилку, має складнощі щодо пошуку роботи, оскільки обмежений у пересуванні.

Крім того, 04.10.2025 відповідач отримав опіки 1-2А й 5 % голови, обох верхніх кінцівок.

На час розгляду справи судом першої інстанції відповідач знаходився на стаціонарному лікуванні, що підтверджується випискою із медичної карти стаціонарного

Підписувач: Оніщук Максим Іванович

Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000082D328000EFFF500

Дійсний до: 27.06.2026

Київський апеляційний суд



8 240000 000378 03128

АСЕД "Апеляція"

хворого за № 10027, довідкою КНП МЦ м. Києва ВО КМР за № 1201 та з Пенсійного Фонду.

Задовольняючи заяву про відстрочення виконання рішення Деснянського районного суду м. Києва від 31.01.2025, суд першої інстанції виходив з того, що наданими заявником доказами доведено існування ряду об'єктивних факторів, що ускладнюють виконання судового рішення.

Колегія суддів погоджується з таким висновком суду першої інстанції, вважає його правильним та обґрунтованим, з огляду на наступне.

Згідно зі ст. 124 Конституції України, судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов'язковими до виконання на всій території України.

Виконання судових рішень у цивільних справах є складовою права на справедливий суд та однією з процесуальних гарантій доступу до суду, що передбачено статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

Виконання судового рішення, відповідно до змісту рішення Конституційного Суду України № 5-рп/2013 від 26 червня 2013 року по справі № 1-7/2013, є невід'ємною складовою права кожного на судовий захист і охоплює, зокрема, законодавчо визначений комплекс дій, спрямованих на захист і відновлення порушених прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб, суспільства, держави; невиконання судового рішення загрожує сутності права на справедливий розгляд справи судом.

Стаття 6 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) гарантує право на справедливий судовий розгляд та закріплює принцип верховенства права, на якому будується демократичне суспільство, і найважливішу роль судової системи в здійсненні правосуддя. Проте, право на справедливий суд було б позбавлено сенсу, якщо б допускало невиконання остаточних судових рішень, які набрали законної сили.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини невід'ємною частиною права на суд та фундаментальним аспектом верховенства права є принцип правової визначеності (певності), який включає дотримання принципу остаточності судового рішення.

У розумінні практики Європейського суду частина 1 статті 6 Конвенції передбачає не лише доступ до правосуддя і встановлення порядку судового розгляду, а й гарантує виконання судових рішень з метою запобігання заподіяння шкоди одній із сторін.

Право на звернення до суду було б ілюзорним, якби національна правова система Договірної сторони дозволяла, щоб остаточне, обов'язкове для виконання рішення залишилося невиконаним на шкоду одній зі сторін. Виконання рішення, винесеного будь-яким судом, має розглядатись як невід'ємна частина судового процесу для цілей ст. 6 Конвенції.

Відповідно до частини 1 статті 18 ЦПК України судові рішення, що набрали законної сили, обов'язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами.

Разом з тим, відповідно до частин 1, 3, 4, 5 статті 435 ЦПК України, за заявою сторони суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, може відстрочити або розстрочити виконання рішення, а за заявою стягувача чи виконавця (у випадках, встановлених законом), - встановити чи змінити спосіб або порядок його виконання.

Підписувач: Онішук Максим Іванович

Київський апеляційний суд

Сертифікат: 3FAA9288358EC0030400600082B328000EFFF500

Дійсний до: 27.06.2026



8 240000 000373 03118

АСЕД "Апеляція"

Підставою для встановлення або зміни способу або порядку виконання, відстрочення або розстрочення виконання судового рішення є обставини, що істотно ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим. Вирішуючи питання про відстрочення чи розстрочення виконання судового рішення, суд також враховує: ступінь вини відповідача у виникненні спору; щодо фізичної особи - тяжке захворювання її самої або членів її сім'ї, її матеріальний стан; стихійне лихо, інші надзвичайні події тощо. Розстрочка та відстрочення виконання судового рішення не може перевищувати одного року з дня ухвалення такого рішення, ухвали, постанови.

Статтею 33 Закону України "Про виконавче провадження" передбачено, що сторони мають право звернутися до суду, який розглядав справу як суд першої інстанції, із заявою про відстрочку або розстрочку виконання рішення за наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим (хвороба сторони виконавчого провадження, відрядження сторони виконавчого провадження, стихійне лихо тощо).

Системний аналіз зазначених норм законодавства свідчить, що закон не передбачає конкретного переліку обставин, які є підставою для розстрочення виконання рішення суду, а лише встановлює критерії для їх визначення, надаючи суду можливість у кожному конкретному випадку вирішувати питання про їх наявність з урахуванням усіх обставин справи.

Підставою для застосування статей 435 ЦПК України і 33 Закону України "Про виконавче провадження" є виняткові обставини, які перешкоджають належному виконанню рішення суду, ускладнюють його виконання або роблять неможливим.

Вирішуючи питання щодо можливості відстрочення чи розстрочення виконання рішення, суд повинен враховувати майнові інтереси сторін, їх фінансовий стан, ступінь вини кожної сторони у виникненні спору та інші обставини. Матеріальний стан боржника не є безумовною підставою для розстрочення чи відстрочення виконання рішення суду і підлягає оцінці у сукупності з іншими фактичними обставинами.

Як зазначено в рішенні Конституційного Суду України №5-пр/2013 від 26.06.2013, розстрочка (відстрочка) виконання рішення має базуватися на принципах співмірності і пропорційності з метою забезпечення балансу прав і законних інтересів стягувача і боржника.

Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях зазначає, що межі виправданого затримки виконання рішення суду залежать, зокрема, від складності виконавчого провадження, суми та характеру, що визначено судом.

Рішенням Суду у справі Глоба проти України №15729/07 від 05.07.2012 суд повторює, що пункт 1 статті 6 Конвенції, *inter alia* (серед іншого), захищає виконання остаточних судових рішень, які у державах, що визнали верховенство права, не можуть залишатися невиконаними на шкоду одній зі сторін. Відповідно виконанню судового рішення не можна перешкоджати, відмовляти у виконанні або надмірно його затримувати. Держава зобов'язана організувати систему виконання судових рішень, яка буде ефективною як за законодавством, так і на практиці. Також Суд зазначає, що саме на державу покладається обов'язок вжиття у межах її компетенції усіх необхідних кроків для того, щоб виконати остаточне рішення суду та, діючи таким чином, забезпечити ефективне залучення усього її апарату. Не зробивши цього, вона не виконає вимоги, що містяться у пункті 1 статті 6 Конвенції.

Стосовно системності виконання Європейський суд підкреслює, що присудження грошових коштів не надає пом'якшення у виконавчому провадженні, а отже сама можливість надання відстрочки виконання судового акту повинна носити виключний характер.

Підписувач: Онішук Максим Іванович

Сертифікат: 3FAA9288358ECC003040000082D328000EFFF500

Дійсний до: 27.06.2026

Київський апеляційний суд



8"240000"000378" 03128

АСЕД "Апеляція"

Колегія суддів дослідивши матеріали справи, вважає, що суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про те, що відповідач не ухиляється від виконання рішення суду, має намір добровільно виконати рішення суду, а обставини в обґрунтування заяви про відстрочення виконання рішення суду, обґрунтовані та є такими, що дійсно ускладнюють виконання судового рішення.

При цьому, колегія суддів звертає увагу, що відстрочення виконання рішення суду - це не спосіб уникнути відповідачем відповідальності, а, навпаки, це організація та створення умов для подальшого виконання рішення суду, покращення власного фінансового стану, виконання своїх зобов'язань як перед стягувачем, так і перед боржником. В даному випадку судом першої інстанції були враховані інтереси обох сторін, а тому відстрочення виконання рішення надасть боржнику можливість належним чином виконати рішення суду на користь позивача.

До того ж, слід звернути увагу на те, що судом відстрочено виконання судового рішення лише до 31.01.2026 і цей строк, з огляду на фактичні обставини справи, є розумним і виваженим.

За таких обставин, зважаючи на встановлені факти та обставини, які підтверджують ускладнення виконання рішення відповідачем, з урахуванням балансу майнових інтересів сторін, виходячи із загальних засад, встановлених нормою статті 3 ЦК України, зокрема, справедливості, добросовісності та розумності, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про наявність достатніх правових підстав для відстрочення виконання рішення суду у вищевказаній справі.

Апеляційний суд відхиляє доводи апеляційної скарги про те, що надання відстрочення виконання рішення суду може призвести до порушення майнових інтересів стягувача, оскільки можливість відстрочення виконання рішення суду передбачена процесуальним законом, є перенесенням строку його виконання і не має наслідком невиконання рішення суду.

Інші доводи апеляційної скарги фактично зводяться до незгоди апелянта з ухвалою суду першої інстанції та її суб'єктивною переоцінкою.

При цьому, суд апеляційної інстанції враховує положення практики Європейського Суду з прав людини про те, що право на обґрунтоване рішення не вимагає детальної відповіді судового рішення на всі доводи висловлені сторонами. Крім того, воно дозволяє вищим судам просто підтверджувати мотиви, надані нижчими судами, не повторюючи їх (справ «Гірвісаарі проти Фінляндії», п.32.)

Згідно із статтею 375 ЦПК України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судові рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судові рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Ухвала суду першої інстанції ухвалене з додержанням норм матеріального і процесуального права, підстави для скасування судового рішення в межах доводів та вимог апеляційної скарги відсутні, а тому апеляційну скаргу слід залишити без задоволення, а ухвалу суду першої інстанції без змін.

Відповідно до підпункту «в» пункту 4 частини 1 статті 382 ЦПК України суд апеляційної інстанції повинен вирішити питання про розподіл судових витрат, понесених у зв'язку з переглядом справи у суді апеляційної інстанції.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою Київського апеляційного суду від 15.12.2025 позивачу було відстрочено сплату судового збору за подачу апеляційної скарги на ухвалу Деснянського районного суду м. Києва від 21.10.2025 про відстрочення виконання рішення у розмірі 484 грн. 48 коп.

Підписувач: Оніщук Максим Іванович

Сертифікат: 3FAA9288358EC003G400000082D328000EFFF500

Дійсний до: 27.06.2026

Київський апеляційний суд



8 240000 000378 03128

АСЕД "Апеляція"

Отже, оскільки апеляційна скарга підлягає залишенню без задоволення, з Ткачука М.В. на користь держави підлягає стягненню судовий збір за подання апеляційної скарги у розмірі 484 грн. 48 коп.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 268, 367, 368, 372, 374, 375, 381, 382, 383, 384 ЦПК України, суд

У Х В А Л И В:

Апеляційну скаргу Ткачука Михайла Васильовича - *залишити без задоволення.*

Ухвалу Деснянського районного суду м. Києва від 21 жовтня 2025 року *про відстрочення виконання рішення у цивільній справі за позовом Ткачука Михайла Васильовича до Довгого Богдана Сергійовича про стягнення збитків — залишити без змін.*

Стягнути з Ткачука Михайла Васильовича (РНОКПП 3144710076, зареєстроване місце проживання: Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. Європейська, 1/52) на користь держави судовий збір за подання апеляційної скарги у розмірі 484 (чотириста вісімдесят чотири) грн. 48 коп.

Постанова набирає законної сили з дня її ухвалення та в касаційному порядку оскарженню не підлягає.

Повний текст постанови складений 03 лютого 2026 року.

Суддя-доповідач

М.І. Оніщук

Судді

В.А. Шебусва

О.В. Кафідова

Підписувач: Оніщук Максим Іванович

Сертифікат: 3FAA9288358EC0030400000062D328000EFPD500

Дійсний до: 27.06.2026

Київський апеляційний суд



8 240000 900378 03128

АСЕД "Апеляція"

Справа № 754/3701/24
Провадження № 2/754/207/25



ВИКОНАВЧИЙ ЛИСТ

Деснянський районний суд міста Києва
(повна назва суду)

31 січня 2025 року розглянув справу за позовом

Ткачука Михайла Васильовича
(за позовом (за обвинуваченням))

до Довгого Богдана Сергійовича
(найменування відповідача)

Про стягнення збитків

Суд вирішив (присудив) : Стягнути з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича шкоду, завдану внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в розмірі 109 067,50грн.

(Постановою Київського апеляційного суду від 17.06.2025 року рішення Деснянського районного суду м.Києва від 31.01.2025 року залишено без змін)
(резольютивна частина рішення або вирок)

Рішення, вирок набрали законної сили 17 червня 2025 року.
Строк пред'явлення виконавчого листа до 18 червня 2028 року.

Довгий Богдан Сергійович

(прізвище, ім'я, по батькові (повне найменування) боржника)

22.10.2001 року народження РНОКПП 3718508815

(ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності (для юридичних осіб), реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний ідентифікаційний номер))

02232, м. Київ, вул. Данькевича, 3, кв. 176,

(адреса (постійне або останнє місце проживання боржника))

Інші відомості суду не відомі

(назва і адреса підприємства, установи, організації, в якій боржник працює)

Ткачук Михайло Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові (повне найменування стягувача))

05.02.1986 року народження, РНОКПП 3144710076

(ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності (для юридичних осіб), реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний ідентифікаційний номер))

07354, Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. Європейська, 1, кв. 52,

(адреса стягувача, установа Національного банку, № рахунка)

Виконавчий лист видано
Деснянським районним судом міста Києва

19 лютого 2026 року

Суддя: Валерія БАБКО

Відповідальна особа: Анюта ВЛАСЮК

Відмітки державного виконавця про виконання рішення (вироку) або про повернення виконавчого листа стягувачу із зазначенням причин повернення.

1. _____
2. _____
3. _____

186

Справа № 754/3701/24
Провадження № 2/754/207/25

**ВИКОНАВЧИЙ ЛИСТ**

Деснянський районний суд міста Києва
(повна назва суду)

31 січня 2025 року розглянув справу за позовом

Ткачука Михайла Васильовича
(за позовом (за обвинуваченням)

до Довгого Богдана Сергійовича
(найменування відповідача)

Про стягнення збитків

Суд вирішив (присудив) : Стягнути з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича витрати на правничу допомогу в розмірі 7000.00 гривень.

(Постановою Київського апеляційного суду від 17.06.2025 року рішення Деснянського районного суду м.Києва від 31.01.2025 року залишено без змін)
(резолютивна частина рішення або вирок)

Рішення, вирок набрали законної сили 17 червня 2025 року.
Строк пред'явлення виконавчого листа до 18 червня 2028 року.

Довгий Богдан Сергійович

(прізвище, ім'я, по батькові (повне найменування) боржника)

22.10.2001 року народження РНОКПП 3718508815

(ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності (для юридичних осіб), реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний ідентифікаційний номер))

02232, м. Київ, вул. Данькевича, 3, кв. 176,

(адреса (постійне або останнє місце проживання боржника))

Інші відомості суду не відомі

(назва і адреса підприємства, установи, організації, в якій боржник працює)

Ткачук Михайло Васильович

(прізвище, ім'я, по батькові (повне найменування стягувача))

05.02.1986 року народження, РНОКПП 3144710076

(ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності (для юридичних осіб), реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний ідентифікаційний номер))

07354, Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. Європейська, 1, кв. 52,

(адреса стягувача, установа Національного банку, № рахунки)

Виконавчий лист видано

20 лютого 2026 року

Деснянським районним судом міста Києва

Суддя:

Валерія БАБКО

Відповідальна особа:

Анюта ВЛАСЮК

Відмітки державного виконавця про виконання рішення (вироку) або про повернення виконавчого листа стягувачу із зазначенням причин повернення.

1. _____
2. _____
3. _____



ВИКОНАВЧИЙ ЛИСТ

Деснянський районний суд міста Києва
(повна назва суду)

31 січня 2025 року розглянув справу за позовом

Ткачука Михайла Васильовича
за позовом (за обшуканням)

до **Довгого Богдана Сергійовича**
(найменування відповідача)

Про стягнення збитків

Суд вирішив (присудив) : Стягнути з Довгого Богдана Сергійовича на користь Ткачука Михайла Васильовича судові витрати по сплаті судового збору в розмірі 2411,35 грн.

(Постановою Київського апеляційного суду від 17.06.2025 року рішення Деснянського районного суду м. Києва від 31.01.2025 року залишено без змін;
(резольютивна частина рішення або вироку)

Рішення, вирок набрали законної сили 17 червня 2025 року.
Строк пред'явлення виконавчого листа до 18 червня 2028 року.

Довгий Богдан Сергійович
(прізвище, ім'я, по батькові (повне найменування) боржника)
22.10.2001 року народження РНОКПП 3718508815
(ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності (для юридичних осіб), реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний ідентифікаційний номер))
02232, м. Київ, вул. Данькевича, 3, кв. 176,
(адреса (постійне або останнє місце проживання боржника))
Інші відомості суду не відомі
(назва і адреса підприємства, установи, організації, в якій боржник працює)

Ткачук Михайло Васильович
(прізвище, ім'я, по батькові (повне найменування стягувача))
05.02.1986 року народження, РНОКПП 3144710076
(ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності (для юридичних осіб), реєстраційний номер облікової картки платника податків (індивідуальний ідентифікаційний номер))
07354, Київська обл, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вул. Європейська, 1, кв. 52,
(адреса стягувача, установа Національного банку № рахунок)

Виконавчий лист видано 20 лютого 2026 року
Деснянським районним судом міста Києва

Суддя: Валерія БАБКО

Відповідальна особа: Аюта ВЛАСЮК

Відмітки державного виконавця про виконання рішення (вироку) або про повернення виконавчого листа стягувачу із зазначенням причин повернення.

1. _____
2. _____
3. _____

ПРОТОКОЛ**створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису**

Дата та час перевірки: 16.04.2026 08:49:46

Документ: Виконавчий лист № 6/н від 20.02.2026 р. Справа № 754/3701/24, провадження № 2/754/207/25, Деснянський районний суд міста Києва

Назва файлу: 2603/1-2603-673FCB90-0E51-11F1-800B-3B5F38C7D86D.html

Розмір файлу: 18739 Байт

Підписувачі:

Підписувач 1

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено

Назва файлу підпису: 2603/1-2603-673FCB90-0E51-11F1-800B-3B5F38C7D86D.html.p7s

Підписувач: Власюк Анюта Ігорівна

П.І.Б.: Власюк Анюта Ігорівна

Організація (установа): ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

Код ЄДРПОУ: 02896779

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 20.02.2026 11:47:52

Сертифікат виданий: КНЕДП ДПС

Серійний номер: 3FAA9288358EC003040000000BCF3B00B1E8E400

Підписувач 2

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено

Назва файлу підпису: 2603/1-2603-673FCB90-0E51-11F1-800B-3B5F38C7D86D.html.p7s.2

Підписувач: Бабко Валерія Валеріївна

П.І.Б.: Бабко Валерія Валеріївна

*Документ сформований в системі
«Електронний суд» 16.04.2026 08:49:46*

Організація (установа): ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

Код ЄДРПОУ: 02896779

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 20.02.2026 11:52:32

Сертифікат виданий: КНЕДП ДПС

Серійний номер: 3FAA9288358EC0030400000001010B004E35E400

ПРОТОКОЛ**створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису**

Дата та час перевірки: 16.04.2026 08:47:15

Документ: Виконавчий лист № 6/н від 19.02.2026 р. Справа № 754/3701/24, провадження № 2/754/207/25, Деснянський районний суд міста Києва

Назва файлу: 2603/1-2603-21429420-0E50-11F1-8090-D1A8C870CFD3.html

Розмір файлу: 21274 Байт

Підписувачі:

Підписувач 1

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено

Назва файлу підпису: 2603/1-2603-21429420-0E50-11F1-8090-D1A8C870CFD3.html.p7s

Підписувач: Власюк Анюта Ігорівна

П.І.Б.: Власюк Анюта Ігорівна

Організація (установа): ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

Код ЄДРПОУ: 02896779

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 20.02.2026 11:40:53

Сертифікат виданий: КНЕДП ДПС

Серійний номер: 3FAA9288358EC003040000000BCF3B00B1E8E400

Підписувач 2

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено

Назва файлу підпису: 2603/1-2603-21429420-0E50-11F1-8090-D1A8C870CFD3.html.p7s.2

Підписувач: Бабко Валерія Валеріївна

П.І.Б.: Бабко Валерія Валеріївна

Документ сформований в системі
«Електронний суд» 16.04.2026 08:47:15

Організація (установа): ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

Код ЄДРПОУ: 02896779

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 20.02.2026 11:43:28

Сертифікат виданий: КНЕДП ДПС

Серійний номер: 3FAA9288358EC0030400000001010B004E35E400

ПРОТОКОЛ**створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису**

Дата та час перевірки: 16.04.2026 08:49:18

Документ: Виконавчий лист № 6/н від 20.02.2026 р. Справа № 754/3701/24, провадження № 2/754/207/25, Деснянський районний суд міста Києва

Назва файлу: 2603/1-2603-F14F4540-0E51-11F1-80BD-FEEBA772741E.html

Розмір файлу: 18781 Байт

Підписувачі:**Підписувач 1**

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено

Назва файлу підпису: 2603/1-2603-F14F4540-0E51-11F1-80BD-FEEBA772741E.html.p7s

Підписувач: Власюк Анюта Ігорівна

П.І.Б.: Власюк Анюта Ігорівна

Організація (установа): ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

Код ЄДРПОУ: 02896779

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 20.02.2026 11:48:05

Сертифікат виданий: КНЕДП ДПС

Серійний номер: 3FAA9288358EC003040000000BCF3B00R1E8E400

Підписувач 2

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено

Назва файлу підпису: 2603/1-2603-F14F4540-0E51-11F1-80BD-FEEBA772741E.html.p7s.2

Підписувач: Бабко Валерія Валеріївна

П.І.Б.: Бабко Валерія Валеріївна

*Документ сформований в системі
«Електронний суд» 16.04.2026 08:49:18*

Організація (установа): ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

Код ЄДРПОУ: 02896779

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від
Надавача): 20.02.2026 11:52:41

Сертифікат виданий: КНЕДП ДПС

Серійний номер: 3FAA9288358EC0030400000001010B004E35E400

**Деснянський районний суд
міста Києва**

02225, м. Київ, пр-т.
Маяковського, 5-в

Заявник

**ТКАЧУК МИХАЙЛО
ВАСИЛЬОВИЧ**

ел. пошта mika4y@gmail.com

тел. 380631859020

адреса Київська область,
Вишгородський район, с. Нові
Петрівці, вул. Європейська 1/52,
07354

РНОКПП 3144710076

Справа № 754/3701/24

Провадження № 2/754/207/25

**Суддя Бабко Валерія
Валеріївна**

Заява про видачу виконавчого документу

Вихідний № 2026020/1

31.01.2025р. Деснянським районним судом міста Києва було ухвалено рішення по справі №754/3701/24 за позовом Ткачука Михайла Васильовича до Довгого Богдана Сергійовича про відшкодування збитків, завданих внаслідок ДТП. Цим рішенням Деснянський районний суд зобов'язав боржника Довгого Б.С. відшкодувати Ткачуку М.В.:

- 109 067,50 грн. - шкода, завдана внаслідок дорожньо-транспортної пригоди;
- 2411,35 грн. - витрати по сплаті судового збору;
- 7000,00 грн - витрати на правничу допомогу.

Це рішення залишено без змін постановою апеляційного суду від 17.06.2025р. та набрало законної сили 31.01.2025 року.

Окремо зазначаю, що 09.08.2025р. мною було подано заяву про видачу виконавчого листа, згідно з реєстраційною карткою документа - зареєстрована канцелярією суду 11.08.2025 р.. Проте суд не виконав покладений на нього обов'язок щодо оформлення виконавчого листа, натомість лише 21.10.2025 р. було винесено ухвалу про відстрочку виконання рішення від 31.01.2025 р. Внаслідок цього я був фактично позбавлений гарантованого права на своєчасне виконання судового рішення, що суперечить вимогам ст. 431 ЦПК України та принципу справедливого судового розгляду (ст. 6 Конвенції про захист прав людини).

Ухвалою Деснянського районного суду від 21.10.2025р. виконання рішення було

відстрочено до 31.01.2026р.. Таким чином, рішення підлягає примусовому виконанню з 01.02.2026р., і на момент подання цієї заяви немає жодних перешкод для видачі виконавчого листа.

Частиною 1 ст. 431 ЦПК України визначено, що виконання судового рішення здійснюється на підставі виконавчого листа, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції. Виконавчі листи викладаються в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи шляхом заповнення відповідних форм процесуальних документів, передбачених Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему, і підписуються електронним цифровим підписом судді (в разі колегіального розгляду - електронними цифровими підписами всіх суддів, які входять до складу колегії). Виконавчий лист, судовий наказ, а у випадках, встановлених цим Кодексом, — ухвала суду є виконавчими документами. Виконавчий лист, судовий наказ, ухвала мають відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом (ч. 3 ст. 431 ЦПК України).

Відповідно до ст. 4 ЗУ «Про виконавче провадження» у виконавчому документі зазначаються:

- 1) назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище, ім'я, по батькові та посада посадової особи, яка його видала;
- 2) дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ;
- 3) повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я та, за наявності, по батькові (для фізичних осіб) стягувача та боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або адреса місця проживання чи перебування (для фізичних осіб), дата народження боржника - фізичної особи;
- 4) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стягувача та боржника (для юридичних осіб - за наявності); реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) боржника (для фізичних осіб - платників податків);
- 5) резолютивна частина рішення, що передбачає заходи примусового виконання рішень;
- 6) дата набрання рішенням законної сили (крім рішень, що підлягають негайному виконанню);
- 7) строк пред'явлення рішення до виконання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 43, 49, 64, 431 ЦПК України, ЗУ «Про виконавче провадження»

ПРОШУ СУД:

- 1) **Видати виконавчий лист** у справі №754/3701/24 в **електронній формі** у зв'язку з проходженням мною військової служби у складі Збройних сил України;
- 2) Зазначити у виконавчому листі вказані нижче дані, які ідентифікують стягувача та

боржника:

199

Позивач (стягувач): **Ткачук Михайло Васильович, 05.02.1986 р.н., РНОКПП: 3144710076, адреса: вул. Європейська, 1, кв. 52, с. Нові Петрівці, Вишгородський р-н, Київська обл., 07354, місце роботи: військовослужбовець Збройних Сил України, реквізити: UA553052990000026206896205529 (АТ КБ "ПРИВАТБАНК")**

Відповідач (боржник): **Довгий Богдан Сергійович, 22.10.2001 р.н., РНОКПП: 3718508815, адреса: вул. Данькевича, 3, кв. 176, м. Київ, 02232, місце роботи _____, реквізити _____.**

Додатки:

1. Витяг_про_місце_проживання.pdf.
2. паспорт.pdf.
3. РІШЕННЯ_754_3701_24.pdf.
4. ухвала від 21.10.2025.zip.
5. Форма 5 (2).pdf.

01.02.2026, **ТКАЧУК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ**

УКРПОШТА

Ф.107

КМД-211



04210 0012722 3

Найменування об'єкта поштового зв'язку:

ОПИС

вкладення до

цінний лист

(найменування поштового відправлення, номер*)

На ім'я Довгий Богдан Сергійович +380956993428

(найменування адресата)

Куліш 02232, м. Київ, вул. Данькевича, 3 кв. 176

(поштова адреса)

№ з/п	Найменування вкладення	Кількість предметів, аркушів	Оголошена цінність
1.	Заява	15 арк.	1 грн
2.	20250131_6_754_207_25 Рішення Деснянського суду про відшкодування збитків	11 арк.	1 грн
3.	20250617_Постанова Київський апеляційний суд на рішення від 31.01.2025	11 арк.	1 грн
4.	20251021_6_754_253_25 Ухвала про відстрочку виконання рішення до 31.01.2026	3 арк.	1 грн
5.	20260129_Постанова Київський апеляційний суд на ухвалу про відстрочку від 21.10.2025	6 арк.	1 грн
6.	ВЛ 2411,35	1 арк.	1 грн
7.	ВЛ 7000,00	1 арк.	1 грн
8.	ВЛ 2411,35	1 арк.	1 грн
9.	Протокол до ВЛ 2411,35	2 арк.	1 грн
10.	Протокол до ВЛ 109067,5	2 арк.	1 грн
11.	Протокол до ВЛ 7000,00	2 арк.	1 грн
12.	Заява про видачу виконавчого листа в електронній формі (кабінет «Суд»)	3 арк.	1 грн
13.	Заява про надання матеріалів справи для ознайомлення	2 арк.	1 грн

Загальний підсумок предметів, аркушів

і оголошеної цінності **60 арк. 13 грн**

Відправник

Ткачук Михайло Васильович +380672096332

(підпис)

(впабиток
календарного
штемпеля)

Перевірів

(позначити працівника поштового зв'язку)

Виправлення не допускаються

* номер поштового відправлення зазначається на етикетці, що додається відправником



УКРПОШТА Накладна №

0421000197233

Операція "Повимання"

Дата 14.05.2025 11:31:20

Відправник:

Фізична особа

ТІКАЧУК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ

ПРОСП. ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА 21/38

Київ 04210

0672096333

Контактна особа ТІКАЧУК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ

Одержувач:

Фізична особа

ДОВГІЙ БОГДАН СЕРГІЙОВИЧ

ВУЛ. ДАНЬКЕВИЧА КОСТЯНТИНА 3

178 Київ 02232

0956993426

Контактна особа ДОВГІЙ БОГДАН СЕРГІЙОВИЧ

інформации про підправлення

Вид відправлення Лист з оголош. цінністю

Категорія відпр. з оголош. цінністю

Тип доставки Склад-Склад

Кількість місць 1 шт/N 1

Вага 316г

Макс. сторона до 40 см

Огляд дозволено

У разі невручення повернути

повід. про вручення опис вкладення

Сума оголошеної цінності 60.00 грн

Сума післяплати -

Плата за пересил. відправл. 192.00 грн

Платник Відправник

Плата за пересил. переказу -

Платник: -

підтверджую, що інформація у накладній зазначена вірно.
Умовами та порядком надання послуги, що розміщені на сайті www.ukrposhta.ua, зокрема зобов'язуюсь та згоден.
Недозволено до пересилання вкладень у відправленнях немає.
Надаю згоду АТ «Укрпошта» на обробку (передачу третім особам) відповідно до законодавства моїх персональних даних з метою надання мені послуги інформації про послуги АТ «Укрпошта».
Підтверджую, що отримав інформацію про включення моїх персональних даних до бази даних та роз'яснення про свої права як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

АТ "УКРПОШТА", МВ 04210
М. КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН,
ПР-Т ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА, БУД. 21/38
ПН 215600426655
ЛЕВАДНА. Е-Каса

0421000197233

Лист з оголош. цінн. пріор

Маса: 0.316 гр

За пересилання: 120,00 грн

За повідом. рек.

40,00 грн

Електронна марка:

192,00 грн

192,00 А

Сума

192,00 грн.

ПДВ А = 20,00%

32,00

Безготівкова (платіжна картка)

192,00 грн.

Ідентифікатор: АТ "Укрпошта" ЄДРПОУ 21560045

Ідентифікатор: АТ "Укрпошта" ЄДРПОУ 21560045

Вид операції: Оплата

Термінал: R1017693

Код авторизації: 869498

Платіжна система: Visa

ЕПЗ: 4921 **** * 3141

Номер чека: 519411

Код транзакції: 613408532509

Онлайн

14.05.2026 11:33:00

№ 91, ЧЕК № EkjXiaqNDcd4

ФН ПРФО 4000784978



УКРПОШТА

Дякуємо за візит !

Працюємо для Вас

ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК

АТ "УКРПОШТА" МВ 04210
М. КИІВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН,
ПР-Т ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА, БУД. 21/38
ПН 215600426655
ЛЕВАДНА, Е-Каса

№ операції: 1

Конверт С4 4823027146843

4,00 А

Сума

4,00 грн.

ПДВ А = 20,00%

0,67

Безготівкова (платіжна картка)

4,00 грн.

Ідентифікація: АТ "Укрпошта" ЄДРПОУ 21560045

Ідентифікація: АТ "Укрпошта" ЄДРПОУ 21560045

Вид операції: Оплата

Термінал: R1017693

Код авторизації: 869498

Платіжна система: Visa

ЄНЗ: 4921 **** *3141

Номер чека: 519411

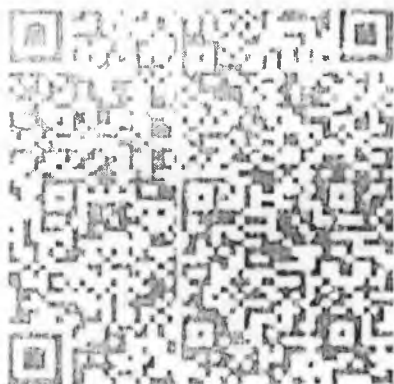
Код транзакції: 613408532509

Онлайн

14.05.2026 11:32:32

№ 001 ЧЕК № WAOa1N3v108

ФН ПРРО 4000784978



Дякуємо за візит!

Працюємо для Вас

ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК

у судді

б-35
202

**Протокол передачі судової справи раніше визначеному складу
суду**

18.05.2026

Найменування суду: Деснянський районний суд міста Києва

Єдиний унікальний номер судової справи: 754/3701/24

Номер провадження: 2-во/754/141/26

Суть судової справи: про виправлення описки

Категорія справи: завданої внаслідок ДТП

Складність категорії справи: 7

Учасники процесу:

Ткачук Михайло Васильович (заявник), Адвокат Дивак Володимир
Володимирович (представник позивача), Довгий Богдан Сергійович
(відповідач), Сидоренко Віталія Вікторович (представник
відповідача), Герлик Олександр Олександрович (свідок)

Підстави здійснення автоматизованого розподілу: У порядку
виконання

Дата та час початку розподілу: 18.05.2026 10:49:54

Дата та час закінчення розподілу: 18.05.2026 10:49:55

Головуючий суддя (суддя-доповідач): Валерія Валеріївна Бабко

Склад колегії суддів:

1. Валерія Валеріївна Бабко - головуєчий суддя.

Інформацію внесено до системи автоматизованого розподілу.

Бакал С. В.

(підпис)

18.05.2026 - 10:49

Деснянський районний суд

міста Києва

*2603*63159772*1*1*

2.20.25

Б-35

203

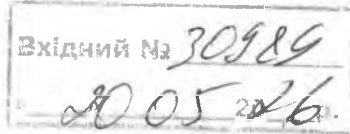
Деснянський районний суд міста Києва

Довгий Богдан Сергійович
(П.І.Б.)

м. Київ вул. Данила Галицького 34б.17
(адреса проживання)

Тел. 0956993428

Справа № 754/3701/24



ЗАЯВА

Прошу видати копію постанови суду по справі про адміністративне правопорушення відносно (П.І.Б. особи, на яку складався протокол (повністю))

Довгий Богдан Сергійович за вчинення правопорушення
за ст. _____ КУпАП, яке відбулося 06.04.2023 року (вказати дату правопорушення).

Для спростання
(вказати причину, для чого необхідна постанова або для якої організації)

20.05.2024
(дата)


(підпис)

Копію постанови отримав (ла) _____
(дата)

(підпис)

Судова повістка про виклик до суду
в справі цивільній, адміністративній, про адміністративне правопорушення, іншій
(потрібне підкреслити)

Дата документу 27.05.2026

Справа № 754/3701/24

Деснянський районний суд міста Києва <i>(найменування суду)</i>	Кому : Довгий Богдан Сергійович
викликає Вас як: відповідач	Місцезнаходження/ місце проживання: вул. Данькевича, 3, кв. 176 ,м. Київ ,02232
на 10:40 год. 15.06.2026 р.	Додатково просимо подати такі документи:
у справі	
Місцезнаходження суду: м. Київ, пр. Червоної Калини, 5в, Зала судового засідання 20	
Суддя: В. В. Бабко <i>В. В. Бабко</i> <i>(підпис, ініціали, прізвище)</i>	

Наслідки неприбуття за викликом суду

Наслідки неприбуття на судові засідання осіб, які беруть участь у справі, передбачені статтями 223, 372 ЦПК України, статтями 205, 313 КАС України та статтями 268, 185-3 про адміністративні правопорушення.

Для вручення в суді

Розписка

Повістку про виклик до суду на ім'я Довгий Богдан Сергійович про з'явлення до Деснянського районного суду м.Києва

(найменування суду)

на 10:40 хв. 15.06.2026 року , як відповідач

одержав "___" _____ 20__ року:

1. Особисто _____

(підпис одержувача)

2. Для передання

Секретар _____

(підпис)

(підпис одержувача із зазначенням посади або відношення до адресата, а також даних документа, що посвідчують особу)

201

Судова повістка про виклик до суду
в справі цивільній, адміністративній, про адміністративне правопорушення, іншій
(потрібне підкреслити)

Дата документу 27.05.2026

Справа № 754/3701/24

Деснянський районний суд міста Києва (найменування суду)	Кому : Адвокат Дивак Володимир Володимирович
викликає Вас як: представник позивача	Місцезнаходження/ місце проживання: вул. Татарська, 7, оф. 19 ,м. Київ ,04107
на 10:40 год. 15.06.2026 р.	Додатково просимо подати такі документи:
у справі	
Місцезнаходження суду: м. Київ, пр. Червоної Калини, 5в, Зала судового засідання 20	
Суддя: В. В. Бабко міґаце (підпис, ініціали, прізвище)	

Наслідки неприбуття за викликом суду

Наслідки неприбуття на судові засідання осіб, які беруть участь у справі, передбачені статтями 223, 372 ЦПК України, статтями 205, 313 КАС України та статтями 268, 185-3 про адміністративні правопорушення.

Для вручення в суді

Розписка

Повістку про виклик до суду на ім'я Адвокат Дивак Володимир Володимирович про з'явлення до Деснянського районного суду м.Києва

(найменування суду)

на 10:40 хв. 15.06.2026 року , як представник позивача

одержав "___" _____ 20___ року:

1. Особисто _____

(підпис одержувача)

2. Для передання

Секретар _____

(підпис)

(підпис одержувача із зазначенням посади або відношення до адресата, а також даних документа, що посвідчують особу)

Судова повістка про виклик до суду
в справі цивільній, адміністративній, про адміністративне правопорушення, іншій
(потрібне підкреслити)

Дата документу 27.05.2026

Справа № 754/3701/24

Деснянський районний суд міста Києва <i>(найменування суду)</i>	Кому : Ткачук Михайло Васильович
викликає Вас як: заявник	Місцезнаходження/ місце проживання: вул. Європейська, 1, кв. 52 ,с. Нові Петрівці ,07354
на 10:40 год. 15.06.2026 р.	Додатково просимо подати такі документи:
у справі	
Місцезнаходження суду: м. Київ, пр. Червоної Калини, 5в, Зала судового засідання 20	
Суддя: В. В. Бабко <i>В. В. Бабко</i> <i>(підпис, ініціали, прізвище)</i>	

Наслідки неприбуття за викликом суду

Наслідки неприбуття на судові засідання осіб, які беруть участь у справі, передбачені статтями 223, 372 ЦПК України, статтями 205, 313 КАС України та статтями 268, 185-3 про адміністративні правопорушення.

Розписка	Для вручення в суді
Повістку про виклик до суду на ім'я Ткачук Михайло Васильович про з'явлення до Деснянського районного суду м.Києва <i>(найменування суду)</i>	
на 10:40 хв. 15.06.2026 року , як заявник	
одержав "___" _____ 20__ року:	
1. Особисто _____ <i>(підпис одержувача)</i>	
2. Для передання	
Секретар _____ <i>(підпис)</i>	
<i>(підпис одержувача із зазначенням посади або відношення до адресата, а також даних документа, що посвідчують особу)</i>	

Судова повістка про виклик до суду
в справі цивільній, адміністративній, про адміністративне правопорушення, іншій
(потрібне підкреслити)

Дата документу 27.05.2026

Справа № 754/3701/24

Деснянський районний суд міста Києва (найменування суду)	Кому : Сидоренко Віталія Вікторович
викликає Вас як: представник відповідача	Місцезнаходження/ місце проживання: вул. Волкова, 10А, кв. 224 ,м. Київ
на 10:40 год. 15.06.2026 р.	Додатково просимо подати такі документи:
у справі	
Місцезнаходження суду: м. Київ, пр. Червоної Калини, 5в, Зала судового засідання 20	
Суддя: В. В. Бабко <i>В. В. Бабко</i> (підпис, ініціали, прізвище)	

Наслідки неприбуття за викликом суду

Наслідки неприбуття на судові засідання осіб, які беруть участь у справі, передбачені статтями 223, 372 ЦПК України, статтями 205, 313 КАС України та статтями 268, 185-3 про адміністративні правопорушення.

Для вручення в суді

Розписка

Повістку про виклик до суду на ім'я Сидоренко Віталія Вікторович про з'явлення до Деснянського районного суду м.Києва

(найменування суду)

на 10:40 хв. 15.06.2026 року , як представник відповідача

одержав "___" _____ 20__ року:

1. Особисто _____

(підпис одержувача)

2. Для передання

Секретар _____

(підпис)

(підпис одержувача із зазначенням посади або відношення до адресата, а також даних документа, що посвідчують особу)